

Fichas C (I):

- 1) CABEZUDO PÉREZ, Carlos Federico
- 2) CABRERA PRATES, Ary
- 3) CAITANO MALGOR, José Enrique
- 4) CALLABA PIRIZ, José Pedro
- 5) CAMACHO OSORIA, Luis Alberto
- 6) CAMIOU MINOLLI, María Mercedes
- 7) CANDIA CORREA, Francisco Edgardo
- 8) CANTERO FREIRE, Edison Óscar
- 9) CARNEIRO da FONTOURA GULARTE, Juvelino Andrés
- 10) CARRETERO CÁRDENAS, Casimira María del Rosario

CABEZUDO PÉREZ, Carlos Federico¹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 33.623 (Departamento de Soriano, Uruguay).

Credencial Cívica: MAA 36.882.

Individual dactiloscópica: V 3333 V 2222.

Edad: 29 años.

Fecha de nacimiento: 27.04.1948.

Lugar: Mercedes, Departamento de Soriano.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Soltero.

Hijos:

Domicilio: Avelino Díaz N° 1744, apartamento N° 1, Buenos Aires, domicilio del matrimonio Carneiro-Barrientos (en Argentina).

Estudiante: Facultad de Ingeniería. Universidad de la República.

Ocupación: Profesor de Matemáticas. Profesor de dibujo en el Instituto José María Campos (Departamento de Soriano, Uruguay).

Alias: Popeye, Marinelli.

Militancia: Partido Comunista Revolucionario (PCR).

Detención

Fecha: 30.12.1977.

Lugar: En el domicilio del matrimonio uruguayo Juvelino Andrés Carneiro da Fontoura- Carolina Barrientos Sagastibelza, Avelino Díaz N° 1744, apartamento N° 1, Buenos Aires. Argentina.

Hora: 1 de la madrugada.

Reclusión: Centros clandestinos de Detención “Pozo de Quilmes” y “Pozo de Banfield”.

Circunstancia: Un grupo de agentes vestidos de civil y armados, que se trasladaban en cuatro autos Ford Falcon, ingresan al domicilio donde residía y sacan a golpes al matrimonio Juvelino Andrés Carneiro da Fontoura - Carolina Barrientos Sagastibelza y a Carlos Cabezudo. El domicilio fue saqueado y cerrado, dejando adentro una “ratonera”. Un vecino que quiso mirar fue amenazado y obligado a volver a su casa.

Testigos: Vecinos de la zona.

Testimonios:

Atribuido a: Integrantes de la Policía Federal Argentina. Coordinación General.

Casos conexos: Operativo represivo contra militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR).

Detención en Montevideo de Ricardo Blanco Valiente y otros militantes (15.01.1978). Detenciones y desapariciones en Buenos Aires de Carlos Federico Cabezudo Pérez, Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura, Carolina Barrientos Sagastibelza de Carneiro (todos el 30.12.1977) y Cécica Élide Gómez Rosano (03.01.1978).

Desaparición

Traslado: Destino final sin determinar. Probablemente a Uruguay. Centro clandestino de Detención de “La Tablada”. Testimonio de Ángel Gallero (detenido en La Tablada entre el 18.01.1978 y el 26.02.1978)²: (...) *Por Cabezudo sí me preguntan (...) estaban torturando a un hombre, yo creí reconocer a Cabezudo (...). Oigo un zumbido continuo luego sé que es la picana a dínamo de la Marina. Me parece escuchar los gritos de Carlitos Cabezudo. Enseguida siento que dice una radio fuerte arriba “va ambulancia”. Al rato llega un auto y se llevan a uno. Podría ser Cabezudo. (...) No lo vi, sólo lo escuché, pero su voz era inconfundible.* En el testimonio otorgado a la Comisión para la Paz, Ángel Gallero agrega que: *lo vi pasar.*

¹ Legajo COMIPAZ N° 205.

² Ídem.

Fecha:
Medio:
Fecha posible de fallecimiento:
Lugar:
Hora:
Circunstancia:
Testigos:
Testimonios:
Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica³.

CABEZUDO PÉREZ: "MARINELLI" O "POPEYE" (1) 50492

Pront. de Id. Crim. Reg. Fot.

Prontuario C. Cív.

Pasaporte Cpta. Asunto

Cédula de Ident. del Interior 33.623 (Soriano)

Ocupación Profesor de U.T.U. (Universidad del Trabajo del Uruguay).- Estudiante de Ingeniería.-

Prof. de dibujo Instituto José Ma. Campos/Mercedes.

Organización "Trotskista".- Sedicioso. "P.C.R." ("Partido Comunista Revolucionario")

Domicilio Calle Olimar N° 1484-Apto.1-(año 1969).- Sarandí 733 (MERCEDES) 1973.-

Datos personales oriental; de 20 años de edad (Mayo/969); estatura 1m 78, ojos castaños, cabellos castaños claros, cutis blanco, complexión regular, usa lentes.- nacido el día 27/IV/948 en la 1ra. secc. judicial del Depto. de Soriano; (1) ASUNTO 8-1-4-30.-apm.-

Fecha de iniciada 24 de Mayo de 1969.-

OBSERVACIONES

Se establece que el causante es Profesor de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) y estudiante de Ingeniería. Catalogado como elemento "Trotskista". En el mes de abril de 1969, tuvo a cargo el curso experimental de Pesca, que llevo a cabo en "La Paloma" (Rocha) patrocinado por la Universidad del Trabajo del Uruguay.- Según información confidencial (F.6), en las clases que el causante dicta, promociona la "guerrilla" como solución a los problemas nacionales.-lac.- 24/7/973.-Se requiere su captura por Comunicado N° 876 del 23/7/73 de la Oficina de Prensa de la FF CC por sabérsele vinculado a actividades subversivas.-apm.- 16/VIII/973. El "SID", Depto. III, por Requisitoria N°43/ 973 de fecha 16/VII/973 reitera su CAPTURA, por sabérsele vinculado al "Partido Comunista Revolucionario" y haber pasado a la clandestinidad.- Señalado con el N° 701 en la mencionada requisitoria.-lac.- Según información proporcionada (...), vive en Sarandí entre Frigerio y Don Bosco, Mercedes, realizó un viaje a China Comunista y está vinculado con elementos de la ciudad de Fray Bentos. En Montevideo vivía en el local del M.I.R. en la intersección de Areco y José P. Ramírez.- (fhf).-20/8/1974: Integra una nómina de docentes publicada por el Consejo Nacional de Educación, a los se les instruye sumario. ("El Día" 18/8/74).- apm.- 30/8/976.- Según Oficio 174/976 del 10/7/976 del SID, se encuentra REQUERIDO.- Ver ASUNTO 1-1-4-24.-mle.- MICROFILM- AGOSTO 1977.- 20/9/977:- Ídem anotación de fecha 16/8/973, en Parte de Información N° 03/77 del 13/7/977 del SID/ Ver Asunto 1-1-4-40.-13/ENE/978.- Según Parte de Información N° 02/978 del 9 de enero de 1978 del S.I.D. se informa que actualmente el PCR se encuentra organizado y actuando, donde éste integraría el Comité Central con el "Alias" de "Marinelli" o "Popeye" perteneciendo a la Regional 3 de Bs. As., mencionado Comité Central mantiene estrechos contactos y colaboración con las organizaciones: UAL, GAU, MLN- Tupamaros, y el PCR Argentino.- Ver Cpta. de Asuntos N° 8-2-1-434.- Lbm.-27/III/978.- Figura en un panfleto del P.V.P., titulado "¡QUE RESPONDAN!" fechado en el mes de enero de 1978.- ASUNTO N° 1-6-10-8.- wftm.- 24/ 5/78: Hoja suelta del P.V.P.

³ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

fechada en enero de 1978.- En la misma se expresa que el 1/2/78 se reúnen en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.- Las denuncias contra nuestro Gobierno serán tratadas por el plenario del organismo. La sesión tendrá lugar a partir del 27.02.1978 aproximadamente. En dicha hoja se exige una respuesta sobre el destino del titular, opositor uruguayo secuestrado en Argentina en diciembre de 1977. ASUNTO 1-6-10-10.-apm.- 23/May/978. Por Oficio 366/78 el J. M. I. 4º Turno solicita su captura. Atento a esto personal del D- 6 realiza averiguaciones, tendientes a su localización, sin resultado positivo.- (Ver P. de N. de la DNII del 24/5/78) ec.- 7/6/978:- Según Oficio 366/78 del Jdo. Militar de Inst. de 4to. Turno de fecha 20/4/978, se solicita su captura.- Ver Asunto 2-1-6-100.lvf.- 31/ 10/978:- “Compañero”, periódico del P.V.P. N° 68 del 1/9/78, pág. 7.- Bajo el título “¿Dónde están?”, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, desde diciembre de 1977.- ASUNTO 1-6-10-21.-apm.- 1/12/978: Boletín clandestino “CADENA MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY” de Setiembre de 1978, denuncia la desaparición del mismo como secuestrado en la Rpca. Argentina.- Ver Asunto N° 2-4-3-217.-ach.- 28/XII/78.- en el panfleto “CADENA MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY” figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Argentina que estarían con vida.- Ver asunto N° 2-4-3-225.-jom.- 6/III/79.- Boletín “Desde Uruguay” N° 22, de noviembre de 1978, figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos en Argentina.- Ver asunto N° 2-4-3-237, (folio N° 8).-jom.- 10/XI/979:- (Boletín informativo Amnistía Internacional, N° 3 de oct. 978).- Figura en una lista de uruguayos que han desaparecido en la Argentina desde diciembre de 1977.- ASUNTO 2-4-7-14.- apm.- 15/XI/979:- Referente a la anotación precedente, idem según crónica de Amnesty Internacional (en francés), de noviembre/78. ASUNTO 1-4-11-42.-apm.- 19/ XI/979:- Boletín informativo de “Amnistía Internacional”, correspondiente al mes de octubre de 1978, Año 1, N° 3, en cuyas páginas 8 y9 bajo el título “CAMPAÑAS DE APELACIÓN”, subtítulo: “Uruguayos desaparecidos en la Argentina”,

HOJA N° 4

publica una nómina de ciudadanos uruguayos que fueron “secuestrados” y aparecieron en el Uruguay o que han “desaparecido” de la República Argentina desde el mes de diciembre de 1977. Ver ASUNTO N° 2-4-7-58. cdif.- 28/3/980:- (diario brasileño “CooJornal” N° 36, pág. 7, dic. 1978).- Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en el Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Argentina donde se hallaban asilados entre 1977/78.- ASUNTO, bulto 193.-apm.- 28/5/80.- Mencionado en el Boletín “Causa del Pueblo” N° 0, de octubre de 1979, entre los desaparecidos del PCR en la Argentina.- Asunto N° 1-6-3-14.-jom.- 12/IX/

980:- “URUGUAY: ¿un campo de concentración?”. Título de un libro publicado en Brasil por la editorial “Civilización Brasileña” en 1979, y en cuya página 111 figura como desaparecido en la República Argentina en 1977.- Ver BULTO 306.cdif.- 25/X/980: Ampliando la anotación que antecede, figura en la página 220 de la citada publicación, en una nómina de detenidos en dependencias del FUSNA. Ver BULTO 306.cdif.- 7/10/980:- Figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina. Se establece que su desaparición ocurrió el 30/12/77.- La mencionada nómina, titulada “Uruguayos desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sitia en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro.- (Memorándum N° 277/980 del Depto. N° 2 de la “DNII” de fecha 16/7/980).- Ver ASUNTO N° 2-1-18-113.- lac.- 07-11-980:- En boletín clandestino “COMPAÑERO” N° 75/79, pág. 6; figura como desaparecido en Argentina, con fecha 30-12-77.

HOJA N° 5

Ver ASUNTO 1-6-10-62.- ec.- 11/8/981:- Por PEI 037/BE/978 del 12/1/978 del D- II del EME, ampliatorio del PEI 02/78, se reitera que integra el Comité Central del P.C.R. y que se encontraría en Buenos Aires.- ASUNTO 8-1-4-30.-apm.- 27/7/982. “El Día” del 22/7/82, pág. 9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de desaparecido:-

30/12/77.- ASUNTO 24-1— 245.-apm.- 9/8/982: Según P.E.I. N° 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D- II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 8-2-4-301.- Ges.- ABRIL 1983- REVISOR

09.- 30-3-84:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.- ges.- 9/X/984: REQUERIDO N° 701 por el Juzgado Militar de Instrucción de 4to. Turno por pertenecer al P.C.R., según nómina del S.I.D. de fecha 5/X/984.- BULTO N° 567, Hoja N° 11.-ni.- 3-6-985:- Según BOD N° 27.191, del 24-5-985, queda sin efecto la requisitoria pendiente de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 15.737, artículo 7, inciso b. MLE/vi 16/06/ 88.- Por Oficio N° 001/85 del 24/09/85 de la Jef. de Pol. de Soriano se hace saber que el titular figura en una nómina de personas que sufrieron procesos y/o detenciones por integrar grupos subversivos.- VER ASUNTO 1-1-12-449.- ual. -PROCESADA 17 JUL 1986.- DICIEMBRE 1988- REVISADO- R- 11. 22-6-95: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1---5. gma.- REV. 1999 N° 038.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA⁴
Departamento III

RELACIÓN DE PERSONAS REQUERIDAS POR ACTIVIDADES SEDICIOSAS AL 20/5/974,
CUYAS CAPTURAS SIGUEN PENDIENTES

Montevideo, 22 de mayo de 1974

<i>REQUERIDO No.</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>“ALIAS”</i>	<i>EDAD</i>
----------------------	---------------	----------------	-------------

Letra “A”

788. ALFARO VÁZQUEZ: Daniel Pedro. 29 años.
(...)

Letra “C”

701. CABEZUDO PÉREZ: Carlos Federico.
76. CASTILLO LIMA: Ataliva. “Rosendo”. 43 años.

Letra “G”

160. GARREIRO MARTÍNEZ: María Elsa. “Claudia”. 28 años.
402. GATTI ANTUÑA: Gerardo. 42 años.
(...)
492. GELPI CÁCERES: Leonardo Guzmán. 27 años.
634. GOMENSORO JOSMAN: Roberto Julio. “Pedro”. 35 años.
781. GUTIÉRERZ RUIZ. Héctor José. “Toba”. 40 años.

Letra “J”

77. JULIEN CÁCERES: Mario Roger. “Pablo”. 31 años.

Letra “M”

739. MAZZUCHI FRATCHEZ: Winston César.
587. MECHOSO MÉNDEZ: Alberto Cecilio. “Martín”. 37 años.

⁴ Ídem.

695. MELO CUESTA: *Nebio Ariel*. 30 años.
327. MODERNELL: *Carlos Alberto. "Perico"*.
437. MORALES VON PIEVERLING: *Juan Miguel*. 26 años.
(...)

Letra "P"

582. PERÉ BARDIER: *Juan Carlos. "Guillermo"*. 32 años.
706. POVASCHUK GALEAZZO: *Juan Antonio*. 25 años.

Letra "R"

814. RECAGNO IBARBURU: *Juan Pablo. "Leonel"*. 21 años.

Letra "S"

779. SILVEIRA GRAMONT: *María Rosa*. 30 años.
(...)

Se solicitan a las diferentes Agencias:

A) Actualización de datos

B) Comunicar cualquier error u omisión referente a esta información.

Montevideo, 22 de mayo de 1974.

PARTE DE NOVEDADES DIARIAS. 2ª QUINCENA MAYO 1978⁵.
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO N° 6

MEMORÁNDUM N° 143

23 de mayo de 1978

(585)

ASUNTO OFICIO N° 366/78 DEL JDO. MILITAR DE 4to. TURNO

En cumplimiento de lo dispuesto en el presente Oficio en el cual dicho Juzgado Militar solicita la captura de Carlos CABEZUDO, se establece según información del Depto. 3 –Fichero- que se trata de la persona Carlos Federico CABEZUDO PÉREZ, C.I. N° 33.623 (Soriano), Profesor de U.T.U. (Universidad del Trabajo), Estudiante de Ingeniería, Profesor de Dibujo en el Instituto José Ma. Campos (Mercedes), perteneciente a la organización "Trotskista", sedicioso, "P.C.R." (Partido Comunista Revolucionario), domiciliado en el año 1969 en la calle Olimar N° 1484 Apto. 1 y en el Dpto. de Soriano –ciudad de Mercedes- calle Sarandí N° 733 en el año 1973. Atento a ello un equipo a cargo del Sr. Oficial Ppal. Ulises Ramos se traslada hasta la calle Ing. Germán Barbato –ex Olimar- N° 1484 Apto. 1, estableciéndose que allí (reside otra persona que se acaba de mudar).

PARTE DE NOVEDADES DIARIAS. 2ª QUINCENA MAYO 1978⁶.
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO N° 6

MEMORÁNDUM N° 143

Novedades del día 23/5/78 a 24/5/78

585

⁵ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Parte de Novedades Diarias. 2ª Quincena mayo 1978.
⁶ Ídem.

ASUNTO OFICIO N° 366/78 DEL JDO. MILITAR DE INST. DE 4to. TURNO

En cumplimiento a lo dispuesto en el presente Oficio en el cual dicho Juzgado Militar solicita la captura de Carlos CABEZUDO, se establece según información del Depto. 3 –Fichero- que se trata de la persona Carlos Federico CABEZUDO PÉREZ, C.I. N° 33.623 (Soriano) Profesor de U.T.U. (Universidad del Trabajo); Estudiante de Ingeniería, Profesor de Dibujo del Instituto José Ma. Campos (Mercedes), perteneciente a la organización “Trotskista”, sedicioso, “P.C.R.” (Partido Comunista Revolucionario), domiciliado en el año 1969 en la calle Olimar N° 1484 apto. 1 y en el Dpto. de Soriano –ciudad de Mercedes- calle Sarandí N° 733 en el año 1973.-

Atento a ello un equipo se traslada hasta la calle Ing. Germán Barbato –ex Olimar- N° 1484 Apto. 1, estableciéndose que (allí reside un matrimonio desde el 1ro. de los corrientes, habiendo comprado el inmueble a una persona quien en la actualidad vive en Israel). Al fin de recabar otro dato de importancia acerca del buscado CABEZUDO PÉREZ, se intentó indagar a los ocupantes de los aptos. 2 y 3 de la misma finca, pero al parecer no se encontrarían los moradores, ya que no responden al llamado de esta policía.-

Informes Militares

Armada Nacional. Inteligencia (N-II)⁷.

CABEZUDO PÉREZ, Carlos Federico

DATOS PERSONALES

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Soriano 27 de abril de 1948

CÉDULA DE IDENTIDAD: 33.623 (Soriano)

DIRECCIÓN: Olimar 1484 ap. 1 Sarandí 733 (Mercedes)

PROFESIÓN: Prof. de dibujo del Instituto “José María Campos” de Mercedes

IDEOLOGÍA: PCR TROTSKISTA

ESTUDIOS: Estudiante de ingeniería

CRONOLOGÍA

7/5/69 Realiza curso de capacitación pesquera dictado por la UTU en ANPAL origen de registro N° 1. (FICHA EMINT)

24/7/73 Requisitoria N° 43/1973 del SID, Departamento II (se solicita su captura) (FICHA EMINT)

1/2/73 Según documento de “Índice de Sediciosos” del E-II del E.M.E., su captura es solicitada por el Batallón Ing. 5 (FICHA EMINT)

20/8/74 Integra una nómina de docentes publicada por el Consejo Nacional de Educación, a los que se les instruye sumario. (EL DÍA 18/8/74) (PCR 043)

30/8/76 Según Of. 174/976 del 10/7/76 del S.I.D., se encuentra requerido. (PCR 043)

15/9/77 Según Informe del Agente N° 2, fue visto el día 21/8/77 en la ciudad de Mercedes en la esquina de Ledesma y Lavalleja de la ciudad de Mercedes, al requerido número 701 por las FF.CC. (FICHA EMINT)

13/1/78 Integrante del Comité Central del PCR, perteneciendo a la Regional 3 de Buenos Aires (PCR 043).

27/3/78 Figura en el panfleto del PVP titulado “QUE RESPONDAN”, fechado en el mes de enero de 1978. (PCR 043).

23/5/78 Por Of. N° 366/78 del J.M.I. de Cuarto Turno, se solicita su captura. Atento a esto, personal de Dpto. 6 realiza averiguaciones, tendientes a su localización, sin resultado positivo. (PCR 043).

24/8/78 Figura en la sábana de la P.N.N. (PCRE 043).

31/10/78 En “COMPAÑERO” periódico del PVP N° 68 del 1/9/78 (pág. 7), figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires desde diciembre de 1977. (PCR. 043).

1/12/78 En boletín clandestino “Cadena Mundial de Información y Solidaridad con el Uruguay”, de setiembre de 1978, se denuncia la desaparición del mismo como secuestrado en la República

⁷ Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Comando General de la Armada. Informe al Presidente de la República. 26.09.2005. Anexos.

Argentina (PCR 034).

28/12/78 En panfleto "Cadena Mundial de Información y Solidaridad con el Uruguay", figura en una nómina de Uruguayos desaparecidos en la Argentina que estaría con vida. (PCR 043).

1979 Según Resoluciones del Primer Congreso del PCRU, el anotado en calidad de "camarada preso ó desaparecido", participa en la Presidencia de Honor del Congreso. Se informa que siempre luchó contra los liquidadores dentro del PCRU. (PCR 043)

3/6/79 En el boletín "Desde Uruguay" N° 22, de noviembre de 1978, figura en una nómina de Uruguayos desaparecidos en Argentina. (PCR 043).

7/5/82 Según Nómina de Requeridos, de la J.C.J. y del S.I.D., actualizada a la fecha, es requerido por el Bn. 1 N° 5 y por el J.M.I. de Cuarto Turno. Requerido N° 701. (PCR 043).

3/8/82 Según recorte de prensa del 22/7/82 de "El Día", éste figura en la lista de desaparecidos en la Argentina la cual será analizada próximamente por la Comisión de los Derechos Individuales del Consejo de Estado. (FICHA EMINT)

14/11/84 Según prensa de "El Día", el SIJAU (Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay), presentó un recurso de Habeas Corpus en Buenos Aires por 117 ciudadanos Uruguayos desaparecidos en la Argentina, entre los cuales figura el anotado. (PCR 043).

3/10/90 Según documento de la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la Violación a los DDHH, figura como desaparecido en Bs. As. (Argentina) el 30/12/77 según denuncia radicada por SERPAJ ante la Comisión. Fue detenido en Avelino Díaz 1744 planta baja Bs. As. por varios hombres armados junto a Juvelino Carneiro da Fontoura y Carolina Barrientos de Carneiro, según vecinos.

(FICHA EMINT)

Apellido paterno: CABEZUDO

Apellido materno: PÉREZ

Nombre (s): Carlos Federico

Domicilio: Olimar 1484 ap. 1 Sarandí 733 (Mercedes)

Profesión: Profesor de dibujo del Instituto José Ma. Campos (Mercedes)

Otras actividades: Profesor matemática

Ideología: Comunista (Partido Comunista Revolucionario) O.P.C.R.

Raza: blanca

Estatura; 1 mto. 78

Color de ojos: castaños

Complexión: regular

Seña: usa lentes

20208

LEGAJO

7/5/69 Ver 3388 N° 2. Realiza curso de capacitación pesquera dictado por la UTU en ANPAL origen de registro N° 1

24/7/73 Requisitoria N° 43/1973 del EII EME, SID Departamento II (se solicita su captura)

15/9/77 Informe del Agente N° 320 del 31/8/77 N° 2, fue visto el día 21/8/77 en la ciudad de Mercedes en la esquina de Ledesma y Lavalleja (Ver dossier)

3/8/82 Recorte de prensa del 22/7/82 de "El Día", éste figura en la lista de desaparecidos en la Argentina la cual será analizada próximamente por la Comisión de los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Ver recorte dossier (18496)

Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA S2)

Apellido paterno: CABEZUDO

Apellido materno: PÉREZ

Nombre (s): Carlos Federico

C.I. 33623 (Soriano)

Domicilio: Olimar 1484 ap. 1 Sarandí 733 (Mercedes) (1973)

Lugar y fecha de nacimiento: Soriano 27/4/48

Profesión: Profesor de U.T.U.

Ocupación: Estudiante de ingeniería
Ideología: P.C.R. Trotskista
Raza: Blanca
Estatura: 1.78
Color de cabello: Castaños claro
Color de ojos: castaños
Complexión: regular
Señas: usa lentes

FECHA DOC ORIGEN ANTECEDENTES

7/4/78 Requerido 701
7/79 FUSNA. Figura en sábana del P.C.R. en computadora con el N° 043
Carpeta: PCR
N° 43
Domicilio: Sarandí 733 (Mercedes)
Apodos: "Marinelli", "Popeye", "Popo"
C.I. 33623

DESCRIPCIÓN FÍSICA

Raza: B
Estatura: 1.78
Cabellos: Cast. claro
Ojos: castaños
Señas: complexión regular, usa lentes

DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento: Soriano 27/4/48
Prof./ Ocup.: Prof. Dibujo
Lugar de trabajo: UTU – Inst. José María Campos (Mercedes)
De estudio: Ingeniería

ANTECEDENTES

24/8/78. S2 FUSNA. Figura en la sábana de PNN
Profesor de Dibujo
1/78. Integrante del Comité Central I
1/78. Se encontraría en la ARGENTINA

Se establece que el causante el Profesor de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) y estudiante de ingeniería. Catalogado como elemento "Trotskista". 4/69 Tuvo a su cargo el curso experimental de Pesca, que se llevó a cabo en La Paloma (Rocha) patrocinado por la UTU. Según información confidencial (F6) en las clases que el causante dicta, promociona la "guerrilla" como solución a los problemas nacionales.

24/7/73 Se requiere su CAPTURA por Comunicado N° 876 del 23/7/73 de la Oficina de las FFCC por sabérsele vinculado a actividades subversivas.

16/8/73. El SID, Dpto. III, por Requisitoria N° 43/973 de fecha 16/7/73, reitera su CAPTURA por sabérsele vinculado al "Partido Comunista Revolucionario" y haber pasado a la clandestinidad. Señalado con el N° 701 de la mencionada requisitoria. Según información (...), vive en Sarandí entre Frigerio y Don Bosco, Mercedes, realizó un viaje a CHINA Comunista y está vinculado con elementos de la ciudad de Fray Bentos. En Montevideo vivía en el local del MIR, en la intersección de Areco y José P. Ramírez.

20/8/74 Integra una nómina de docentes publicada por el Consejo Nacional de Educación, a los que se les instruye sumario. ("El Día" 18/8/74)

30/8/76 Según Of. 174/976 del 1/7/76 del SID, se encuentra REQUERIDO.

13/1/78 Según parte de información N° 2/78 del 9/1/78 del SID se informa que actualmente el POR

se encuentra organizado y actuando donde este integraría el Comité Central con el Alias de "MARTINELLI" o "POPEYE" perteneciendo a la Regional 3 de Buenos Aires, el mencionado Cté. Central mantiene estrechos contactos y colaboración con las organizaciones: UAL, GAU, MLN Tupamaros y el PCR argentino.

27/3/78 Figura en un panfleto del PVP, titulado *QUE RESPONDAN* fechado el mes de enero de 1978.

24/5/78 Hoja suelta del PVP, fechada el mes de enero de 1978. En la misma se expresa que 1/2/78 se reúne en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Las denuncias contra nuestro Gobierno serán tratadas por el plenario del Organismo. La sesión tendrá lugar a partir del 27/2/78 aproximadamente. En dicha hoja se exige una respuesta sobre el destino del titular opositor uruguayo secuestrado en la ARGENTINA en 12/77.

23/5/78 Por Of. 366/78 de JMI 4º Turno, se solicita su CAPTURA. Atento a esto personal del D6 realiza averiguaciones tendientes a su localización sin resultado positivo. (Ver P. de N. de la DNII del 24/5/78).

2/6/78 Según Of. 366/78 del Jdo. Militar de Inst. de 4º Turno de fecha 20/4/78, se solicita su CAPTURA.

31/10/78 "Compañero", periódico del PVP N° 68 del 1/9/78, pág. 7. Bajo el título "Dónde están", figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, desde el 12/77.

1/12/78 Boletín clandestino "CADENA MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y SOLIDARIDAD CON EL URUGUAY" de 9/78: denuncia la desaparición del mismo como secuestrado en la Repca. ARGENTINA.

28/12/78 En el panfleto "CADENA MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y SOLIDARIDAD CON EL URUGUAY" figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la ARGENTINA que estarían con vida.

6/3/79 boletín "DESDE URUGUAY" N° 22, de noviembre de 1978, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en ARGENTINA. Resoluciones del 1er. Congreso del PCRU de 1979. El titular en calidad de "camarada preso o desaparecido", participa en la Presidencia de Honor del Congreso. Se informa que el titular siempre luchó contra los liquidadores dentro del PCRU.

22/7/82 "El Día" Prensa: Una denuncia de su desaparición el 30/12/77 en la Rep. Argentina será estudiada por la Comisión de los Derechos Individuales del Consejo de Estado. J.C.J. S.I.D. Nómina de Requeridos actualizado al 7 de mayo de 1982. Requerido por el BN. DE I. Nro. 5 y J.M.I. 4to. Turno (Rec. Nro. 701)

14/11/84 PRENSA "EL DÍA" (Uruguay) El SIJAU (Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay), presentó un recurso de Habeas Corpus en Buenos Aires por 117 ciudadanos Uruguayos desaparecidos en la Argentina, entre los cuales figura el titular.

Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa⁸.

Ficha confeccionada el día 13/7/973

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.

Dep.I Secc. I.

Sub. Secc. A/N

Ficha N° Confec.

a) Popeye, El Popo Marinieri (11)

CABEZUDO PÉREZ (1)
Apellidos

Carlos Federico (2)
Nombres

8 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 198_0489 a 198_0493.

DOCUMENTOS: C/C

C/I 33.623. Soriano (3)

Serie No.

No. Dpto.

OTROS DOC. Ind. Dact. S. V. 333 (4)- S.V. 2222
Pasaporte Lib. Enrol. etc.

NACIMIENTO 27/ABR/48 Soriano (5)
Fecha Lugar

DOMICILIO Sarandí / 733 (6) entre Frigeiro y Don Bosco Mercedes.- Olimar 1484/1 en 1975 (10)

Calle No.

Telef.

Ciudad o Localidad

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Profesor de Ens. Sria. Dibujo (7). Est. de Ing (12)

LUGAR: Inst. José M. Campos (Mercedes) (8) CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA

CLASIFICACIÓN: M.I.R.-P.C.R. (13)

DATOS COMPLEMENTARIOS

Est. Civil

Cónyuge

Hijos

Estatura 1.28 mts., ojos castaños, cabellos castaños, cutis blanco, comp. Regular, usa lentes (9).
Otros familiares

Fs. 2

Fecha Documentos

Antecedentes a registrar.

11.6.73D. 1366 P.E.I.

Por declaraciones

13.7.73 D. 1666 PEI RM 3 (GG)

(...), se le sindicó como integrante del M.I.R. en la ciudad de Mercedes. Fue a China Comunista, tiene relaciones en Fray Bentos y tiene militancia a nivel gremial de profesores. Vivió en Montevideo en el local del M.I.R. en la calle Areco y José Pedro Ramírez. (C.C)

16/7/73 D. 1697

Se requiere su captura por sabérsele vinculado

04/9/73 D. 2691

al P.C.R. (Partido Comunista Revolucionario)

JPM PM Anexo 3

y haber pasado a la clandestinidad. Req. N° 701. Ind. (1) a (9) (bb) (DD)

01/8/73 Cdo. FF.CC. N° 876
D. 2094

Indica lo mismo que el Doc. Anterior. (00)

13.1.78 D. 54 P.I. N° 02/78

9.1.78- Por informaciones existentes en este Servicio se constata que integra el "Comité Central" del P.C.R., encontrándose actualmente en Buenos Aires, Rep. Argentina.

Es de constar que este "Comité Central" mantiene estrechos contactos con las siguientes organizaciones: U.A.L., G.A.U., M.L.N. (T) y con el P.C.R. Argentino. Las regionales actúan autónomamente entre ellas pero los documentos de la organización son preparados, impresos y distribuidos por la "Regional". (DD).

Fs. 3

Fecha Documentos

Antecedentes a registrar.

07/III/79

Se constató por OF N° 052/01/79 a O.C.I.P.

15.12.81 D. 10371

Figura, entre otros, en una lista de uruguayos

8.2.82	D. 11818	desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país.- Eval: A-1 (AD).- Integrante del Comité Local del Partido Comunista Revolucionario, sector educación. Eval.: A-1.- (VL)
14.06.82	15968	IDEM DOC. 10371, APORTANDO FECHA DE DESAPARECIDO 30/12/77. EVAL. F-6 (...).
24.07.82	17100	Según lo publicado por el diario "El Día", del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 30/12/77 (GM) (LA)
03.08.82		Se hizo Memo (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS)
02.9.82	D. 18386	En abril de 1969 estuvo a cargo del curso experimental de Pesca que se llevó a cabo en La Paloma (Rocha), patrocinado por U.T.U.- 23/7/973: En la fecha se establece que por sabersele vinculado a la organización criminal, se requiere la colaboración de la población para la captura del causante.

Fs. 4

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar.
		En las clases que el causante dicta, promociona la guerrilla como solución a los problemas nacionales. Fue a China, tiene relación con Fray Bentos, tiene militancia al nivel gremios de Profesores, vivía en Montevideo en el local del M.I.R., José P. Ramírez. Se encuentra Requerido con el No. 701 según nómina de requeridos actualizada al 30/7/981, captura solicitada por el Bn. I. No. 5 y J.M.I. 4to. Turno.- Eval.-F-6.- (FE)
27.4.83	26057/110 111 y 726.	Indica ídem documentos 1366/73, 18316/82.- (dato de Abril de 1969), aportando: 1971/1978: En información referente al P.C.R. obtenida por el Dpto. III/SID, en éste período se establece: -Catalogado como Trotskista.- - (...), el causante viajó a China. 1969: Según información confidencial (F-6), en las clases que dictaba sostenía que la "Guerrilla" era la solución a los problemas nacionales.- 1970: Viajó a China para hacer un curso sobre las obras de MAC, en ese año fue integrado al P.C.R.- 21.3.79: Integraría la Dirección que participaría en el Congreso del Partido junto a (...).- Eval. A-2 (M) Indica (11) al (13).- Integrante del Comité Central del "P.C.R."

Fs. 5

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar.
7.10.83	30855/14	-Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del

14.6.82.- Eval.: A- 1.- (MB)

11941/82
PAG. 844

-POSEE ANTECEDENTES EN EL CO.NA.E.-
EVAL-A-1 CD INDICA 000

4.1.84.1D. 33092/001-

Indica ídem. docs. 10371 y 15968.- Eval: A- 1
(PS)

10.3.984 0383/80 Pags. 006 y 016

-Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el N° 75 del periódico “COMPAÑERO” del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979, mencionándose que “desaparece junto con el matrimonio uruguayo CARNEIRO BARRIENTOS el 30 de Diciembre de 1977”. EVAL: B-2 (CC)

16/3/984 8401372 Pág. 001

29/FEB/984- Según lo publicado por el Semanario “BÚSQUEDA”, se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una nota al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978.

Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecidos” desde el 30/12/977. EVAL: A-2 (CC).

Ministerio de Defensa Nacional⁹.

N° 52

NOMBRE: Carlos Federico

APELLIDOS: CABEZUDO PÉREZ

ORGANIZACIÓN/S: MIR

ALIAS:

DETENCIONES/O/PROCESOS:

DOMICILIO Y TELÉFONO: Olimar 1484 apto 1 (1969)

DOCUMENTACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD:

PASAPORTE: CREDENCIAL CÍVICA:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:

RELACIÓN FAMILIAR

PADRES

CASADO CON:

HIJOS:

HERMANOS (...)

FUE CRO./A DE:

ESTUDIO U OCUPACIONES

Estudiante de Ingeniería

OTROS DATOS

En Bs. As.- Cté. Central

-R 701

9 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 133_1177 a 133_1178.

Hoja N° 52

INFORMACIÓN QUE SE POSEE

(ENCABEZARLA CON FECHA DE OBTENCIÓN, FUENTE Y CLASIFICACION DE LA MISMA).-

D.N.I.I.:

Se establece que el causante es profesor de UTU y Est. de Ingeniería catalogado como Trotskista. En abril de 1969 estuvo a su cargo un curso experimental de pesca que se llevó a cabo en "La Paloma", patrocinado por la UTU. Según Información Confidencial (F 6) en las clases que dictaba sostenía que la "Guerrilla" era la solución a los problemas nacionales.

Depto. E II: (...).

21-3-79 Según Inf. N° 1 y 2 (...) integraría la Dirección que participaría en el Congreso del Partido junto a (...).

EJÉRCITO NACIONAL¹⁰

ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO

DEPARTAMENTO E – II

Montevideo

SETIEMBRE 1973

SEDICIOSOS REQUERIDOS POR ORDEN ALFABÉTICO ESPECIFICANDO N° DE REQUERIDO, ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE Y UNIDAD QUE SOLICITÓ LA CAPTURA.

RESERVADO

Nombre	N° Cuadro de Fotos	Organización	Unidad Captora
-CASTILLO LIMA, Atalivas	46	MLN	JPM
-CACCIAVILLIANI CALIGARI, Hugo	573	MLN	Reg C. 7
(...).			
-CABEZUDO PÉREZ, Carlos Federico	701	PCR	Bn I. 5
(...)			
-GATTI ANTUÑA, Gerardo F.	402	OPR 33	OCO A
-GELPI CÁCERES, Leonardo G.	492		Reg C. 9
(...)			
-GIORDANO CORTAZZO, Héctor	722	MLN-PCR	Reg C. 4
-GOMENSORO GOZMAN (sic), Rodolfo J.	634	MLN	Grpo. A. 1
-JULIÉN CÁCERES, Mario R.	77	MLN	JPM
-LERENA, Pedro	292	MLN	Bn I. 1
(...).			
-MODERNELL, Carlos A.		MLN	Bn I. 6
-MORALES VON PIEVERLING, Juan	437	MLN	Bn I. 2
-NELL TACHI, José Luis	33		
(...).			
-PRIETO GONZÁLEZ, Ruben	397	OPR 33	OCO A
-POVASCHUK GALEAZZO, Juan Antonio	706	MLN	Bn T. 1
-SOBA FERNÁNDEZ, Adalberto	108	MLN	JPM
-SCÓPICE RIJO de COUCHET, Norma Mary	765		s/d

¹⁰ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE¹¹
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA
DEPARTAMENTO III – Planes – Operaciones – Enlace

Montevideo, 28 de octubre de 1974

INFORME I -84/974

MOTIVO: Se adjunta Nómina de Requeridos desde el N° 205 al N° 991 inclusive. Dicha nómina corresponde a los Requeridos cuya captura se encuentra aún pendiente.

Esta lista corresponde a las Requisitorias hechas por las Fuerzas Armadas.

Nota: No se envían los Requeridos desde el N° 1 al N° 204 por haber sido éstos Requeridos por la D.N.I.I.

*Por el Jefe del Departamento III del SID
Mayor (PAM) Julio Fasana Cabrera*

LISTA DE REQUERIDOS

N°	NOMBRE	ALIAS
354.	Arazatí Ramón LÓPEZ	
397.	Ruben Prieto GONZÁLEZ	
402.	Gerardo Francisco GATTI ANTUÑA	
437.	Juan Miguel MORALES VON PIEVERLING	
573.	Hugo Enrique CACCIAVILLIANI CALIGARI	
587.	Alberto Cecilio MECHOSO MÉNDEZ	
634.	Roberto Julio GOMENSORO GOZMAN (sic)	
695.	Nebio Ariel MELO CUESTAS	
701.	Carlos Federico CABEZUDO PÉREZ	
706.	Juan Antonio POVASCHUK GALEAZZO	
765.	Norma Mary SCÓPICE RIJO de COUCHET	
781.	Héctor José GUTIÉRREZ RUIZ	
814.	Juan Pablo RECAGNO IBARBURU	
867.	José ARPINO VEGA	
891.	Hugo Ernesto GOMENSORO JOSMAN	
899.	Miguel Ángel RÍO CASAS	
915.	Celso Wilson FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	
956.	Guillermo Rivera JABIF GONDA	
959.	Aída Celia SÁNZ FERNÁNDEZ	

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE¹²
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA
Departamento III- Planes- Operaciones- Enlace.-

Montevideo, 9 de enero de 1978.-

PARTE DE INFORMACIÓN N° 02/78.

11 Ídem.

12Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 453_0271.1979.

MOTIVO: Información obtenida por este Servicio.-

EVALUACIÓN: B-1

TEXTO: Información existente en este Servicio, indica que actualmente el P.C.R. se encuentra organizado y actuando en la forma descrita en el Anexo N° 1. El Comité Central se encuentra compuesto por los siguientes miembros:

(...).

Bs. As. – Carlos CABEZUDO PÉREZ (a) “MARINELLI” ó “POPEYE”

De dichas personas, se encontrarían en Buenos Aires, Rpca. Argentina, el primero y el último, en tanto los demás se encontrarían en Europa.-

Dicho Comité Central mantiene estrechos contactos y colaboración con las organizaciones: U.A.L., G.A.U., M.L.N. (Tupamaros) y con el P.C.R.A. (Argentino).-

El Responsable del contacto entre la Dirección y el Regional 1 es (...).-

Las Regionales funcionan autónomamente entre ellas, pero los documentos de la Organización son preparados e impresos por la Regional 1, quien les distribuye ejemplares a las otras, siendo reimpresos por las Regionales 3 y 4.-

De la Regional 3, dependen la Comisión de Archivo, Información y Biblioteca (C.A.I.B.) y la CO.DO., Comisión de Documentos (ó Técnica).-

De la Regional 1, en tanto, depende la Comisión de Propaganda que edita el folleto “Prensa Libre” y una Técnica actualmente en preparación.-

El Anexo N° 2 grafica las zonas en que actúa la Regional 4 y menciona los responsables de las mismas y el Anexo N° 3 presenta las tapas de dos publicaciones de la Organización editadas durante 1977.-

*El Director del Servicio de Información de Defensa
General*

Amauri E. Prantl. [Firma]

Observaciones

16.07.1973. Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa. Requisitoria N° 43/73.¹³

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

Departamento III

Planes – Operaciones – Enlace

16 de julio de 1973

REQUISITORIA N° 43/73

701. Carlos Federico CABEZUDO PÉREZ

Nacido en la 1 Sección del Departamento de Soriano el 27 de abril de 1948, titular de la Cédula de Identidad Nro. 33.623 de Soriano. Índice dactiloscópico Serie V-3333 Sección V-2222, profesor de Dibujo en el Instituto José María Campos de Ciudad Mercedes, con último domicilio en la calle Sarandí Nro. 733 de Ciudad Mercedes – Estatura 1 m 78, ojos castaños, cabello castaño claro, cutis blanco, complexión regular, usa lentes.

Por sabérsele vinculado al autodenominado PCR “(Partido Comunista Revolucionario)” y haber pasado a la clandestinidad.

El Jefe del Departamento III (POE) del SID

Tte. Cnel. Julio R. Merere Genta

18/7/973

Fue solicitada la publicación al BOD por Oficio N° 123

¹³ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

24.07.1973. Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa (SID). Departamento II. Requisitoria N° 43/1973.

13.12.1974. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Memorándum N° 847/974. *Nómina de personas requeridas por actividades subversivas, pendientes de captura a la fecha 30/X/974*. Requerido con el número 701.

10.07.1976. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID) Oficio N° 174/976 del 10.07.1976 del SID. Reitera requisitoria.

República Argentina. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) le otorga el estatuto de refugiado.

21.06.1977. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento N° 3. Aparece en un listado como requerido con el número 701.

23.05.1978. Juzgado Militar de Instrucción de 4° Turno. Oficio N° 366/78. Solicita su captura.

07.05.1982. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Nómina de Requeridos actualizada a la fecha por el Batallón N° 1 y N° 5 y por el Juzgado Militar de Instrucción de 4° Turno. Requerido N° 701.

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

República Oriental del Uruguay. Consejo de Estado. Comisión de Respeto a los Derechos Individuales.

Denuncias

Organización de Estados Americanos. (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

18.01.1979. Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

18.01.1979. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (ACNUR) Nota dirigida por Fernando Cabezudo Pérez (hermano) al Dr. F. A. Mones Ruiz, Asesor Letrado.

06.07.1979. República Argentina. Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH).

18.06.1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. (CONADEP) Actor N° 0764, Legajo 7049.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 17.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo IV, Ficha de Identidad, Fojas 197. Tomo VII, Fojas 1374-1375.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones Judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

11.06.2007. Presidencia de la República. Por decreto presidencial N° 1290, el caso de Carlos Cabezudo es excluido de la Ley de Caducidad.

17.12.2007. Son procesados los encausados Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau, acusados de reiterados delitos de Desaparición forzada, entre los cuales se incluye la desaparición forzada de Carlos Cabezudo.

06.05.2008. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9° Turno. Juez Letrado Dra. Gabriela Merialdo Cobelli. Oficio N° 0898. Se solicita información a la Secretaría de Seguimiento

de la Comisión para la Paz que permita sostener que Carlos Federico Cabezudo Pérez, Atalivas Castillo Lima, Ignacio Arocena Linn, Félix Maidana Bentín y María Rosa Silveira Gramont estuvieron privados de su libertad en el Centro Clandestino que funcionara dentro de la Brigada de Investigaciones de Quilmes, conocido como “Pozo de Quilmes”.

04.06.2008. Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Respuesta al Oficio N° 0898. 1.- INTRODUCCIÓN: Se incluye A) Datos tomados de la publicación “Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del art. 4° de la Ley 15.848”. Obra en 5 volúmenes editados por la Presidencia de la República y el IMPO. 2007.

Tabla cronológica de detenciones de ciudadanos uruguayos detenidos-desaparecidos.

Centros Clandestinos de detención (CCD) en Argentina.

B) Datos tomados de la publicación “CONADEP. Nunca Más: Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas” Argentina. 2006.

Principales centros clandestinos de detención del circuito Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires.

“Pozo de Banfield” (LRD)

“Pozo de Quilmes” o “Chupadero Malvinas” (LRD)

2.- FICHAS PERSONALES. Se incluye:

Copia de las fichas personales de las víctimas nombradas en el Oficio tomadas de la publicación “Investigación Histórica sobre detenidos desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4° de la Ley 15.848”.

Copia de toda la documentación existente en los legajos correspondientes a las personas nombradas en dicho Oficio.

Se incluye:

Ficha de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos”.

Ficha Patronímica de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Legajo CONADEP. Argentina.

3.- TESTIMONIOS: Se incluye:

Ángel Gallero. Testimonio referido en la ficha personal de Carlos Cabezudo Pérez.

Washington Rodríguez. Testimonio referido en la ficha personal de Félix Maidana Bentín.

Adriana Chamorro. Testimonio referido sobre desaparecidos uruguayos en el Pozo de Banfield.

Alberto Illarzen y Mary Serantes. Testimonio referido a uruguayos detenidos en la localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

Diego Barreda. Testimonio referido a su detención en el Pozo de Quilmes y traslado al Pozo de Banfield.

Erlinda María Vázquez Santos. Testimonio referido a su detención en el Pozo de Quilmes.

Rosa Álvarez. Testimonio referido a su detención en el Pozo de Quilmes.

4.- Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República.

Se incluye:

08.08.2005. Fuerza Área Uruguaya. Comando General. Base Aérea “Cap. Boiso Lanza”. Asunto: Cumplimiento del artículo de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986.

Informe citado en la ficha personal del señor ATALIVA CASTILLO LIMA.

5.- 14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus Colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU).

Precisando que la documentación antes referida es la única con que cuenta esta Secretaría respecto del hecho referido en el Oficio.

(...) Lic. Soledad Cibils – Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Presidencia de la República.

03.12.2008. Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal 19° Turno. Oficio S-0335. Solicitud de Información de la Presidencia de la República en actuaciones caratuladas: “Álvarez Armellino, Gregorio Conrado - Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos. Reiterados delitos de desaparición forzada. Ficha 2-20415/2007”: Se procure la localización y de ser posible se remita copia de la

documentación manejada por los historiadores y técnicos para la confección de las fichas personales de las siguientes víctimas: (...) Carlos Federico Cabezudo Pérez (...).

18.02.2009. Presidencia de la República. El Secretario de la Presidencia, Dr. Miguel A. Toma, remite a la justicia la documentación requerida de acuerdo a lo solicitado por Oficio S-0335.

21.10.2009. Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal 19º Turno. Sentencia definitiva de Primera Instancia en autos caratulados: “Álvarez Armellino, Gregorio Conrado - Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos. Reiterados delitos de homicidio muy especialmente agravados. Ficha 2-20415/2007”. Gregorio Álvarez es condenado como autor de 37 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real, a 25 años de penitenciaría y Juan Carlos Larcebeau como autor responsable de 29 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real, a la pena de 20 años de penitenciaría, dentro de los cuales se incluye el caso de la desaparición de Carlos Cabezudo.

14.09.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presentó un recurso de casación con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.4

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permitan asumir que las personas que se individualizan en el anexo 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidas en centros clandestinos de reclusión.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre la desaparición forzada del ciudadano uruguayo CARLOS FEDERICO CABEZUDO PÉREZ (C.C. MAA 36.882 del departamento de Soriano), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido el día 30 de diciembre de 1977 a la hora 1 de la madrugada, en el domicilio del matrimonio Carneiro- Barrientos –quiénes también están desaparecidos-, de la calle Avelino Díaz 1744, de la ciudad de Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. Existen indicios que permiten suponer que pudo haber estado detenido en el centro clandestino de Detención QUILMES.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.11.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4º de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986. 0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986*

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cúpleme elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1. Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente. Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto

cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973. En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos. Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creó la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convenio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país. Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

01.11.1995. República Argentina. Ministerio del Interior. Subsecretaría de Derechos Humanos. Trámite de declaración de ausencia por desaparición forzada de acuerdo a Ley 24321.

Hallazgos de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 666.232-7.

Credencial Cívica: AFB 1554.

Individual dactiloscópica: V3333 Y2222.

Edad: 44 años.

Fecha de nacimiento: 10.09.1931.

Lugar: Departamento de Rivera.

Nacionalidad: Uruguaya. Nacionalizado en Argentina. Certificado de Nacionalidad N° 3564.

Estado civil: Separado. En concubinato.

Hijos: 2.

Domicilio: H. de Almería N° 719, El Tropezón, Provincia de Buenos Aires.

Estudiante:

Ocupación: Funcionario del Banco do Brasil; Comerciante (en Uruguay).

Alias: El Brasileiro.

Militancia: Resistencia Obrero Estudiantil (ROE); Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), Convención Nacional de Trabajadores (CNT) (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 05.04.1976.

Lugar: En su domicilio, H. de Almería N° 719, El Tropezón, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: En la madrugada.

Reclusión: Probablemente, centro clandestino de Detención de la calle Bacacay, Capital Federal, base del Grupo Operativo O.T. 18 (antecedente de “Automotres Orletti”).

Circunstancia: Los vecinos de la zona reconocen un operativo del Ejército argentino en el que se produce un tiroteo y es herida una persona.

Testigos: Vecinos.

Testimonios: Testimonio de Gladis Esteve (esposa) ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP): (...) *Transcurrido un tiempo, viajó a Buenos Aires y al realizar averiguaciones en el que fuera su domicilio y sus alrededores, terceros desconocidos me informaron que en los primeros días del mes de abril de 1976 hubo un procedimiento en el domicilio (...) realizado por gente uniformada del ejército argentino en horas de la madrugada, de cuyas resultas se produjo un tiroteo en el que cayó herida una persona habitante de dicha vivienda. La casa habitación fue vigilada durante varios días por efectivos de la Policía Federal sin que se produjeran nuevos hechos (...).*

Testimonio de Ricardo Gil en la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: (...) *Mi Detención se produjo el 28 de marzo de 1976. En la primera semana de abril de ese mismo año, estando ya en el Regimiento N° 13 de Infantería, se me indicó que estaba allí detenido Ary Cabrera y se me aportaron elementos que señalaban que, efectivamente eso era así. Se me mostraron pertenencias de él, se me interrogó acerca de actividades comunes realizadas con él y se me hicieron preguntas sobre su salud, en particular sobre la afección cardíaca que padecía. A los pocos días se me manifestó que el problema cardíaco había puesto en riesgo su vida, en el marco de los interrogatorios. Las personas que me interrogaron a mí me dijeron que también lo habían interrogado a él en la Argentina. Me preguntaron, muy preocupados, sobre qué afección tenía al corazón, porque estaba padeciendo un problema serio de salud a raíz de los interrogatorios.*

Posteriormente pude confirmar no sólo que Cabrera había estado detenido sino que no apareció

*nunca más. Como dije, esto sucedió a principios de abril (...).*¹⁵

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detención y desaparición de Eduardo Chizzola (17.04.1976) y asesinato de Telba Juárez (19.04.1976). Detenciones y desapariciones en Buenos Aires de treinta integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) producidas entre el 05.04 y 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados.

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios: Testimonio de Asilú Maceiro (concubina) en la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron¹⁶: (...) *Por comentarios que ellos (se refiere a las fuerzas de seguridad que operaban en Automotores Orletti, donde se encontraba detenida) hacen refiriéndose a determinada persona, creo identificar a Ary Cabrera Prates, que era mi compañero. Pregunté por él. En primera instancia me dijeron que lo tenían en “Campo de Mayo”, pero cuando en otro momento volví a preguntar por él, me contestaron con una frase que ellos usaban mucho: “está tocando el arpa con San Pedro”, para indicar que estaba muerto (...)*

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica¹⁷.

CABRERA PRATES, Ary

Clasificación: “DIRIGENTE”

Prontuario N°. 666.232 R.F. 2.124.388

Gremio a que pertenece “BANCARIOS” “Comerciante”

Organización “Asociación de Bancarios del Uruguay”. AEBU (Extraída de Asunto 8-2-1-810).

Domicilio: 25 de Mayo N° 628 Piso 1 (en 1967). Martín C. Martínez N° 1617 Apto. 19 y Juan Paullier N° 1379 (Agosto/969).

Datos personales: Nacido en la 8ª. Sección del Dpto. de Rivera (Uruguay) el día 10 de setiembre de 1931, hijo de Tomás y de Coralina, casado con Gladis Estévez;

OBSERVACIONES

Trabaja en el Banco Do Brasil, delegado del mismo ante la Asociación de Bancarios del Uruguay, en octubre 18 de 1964.-29/VI/1968. Estando en vigencia las Medidas Prontas de Seguridad, fue detenido por participar en una reunión gremial realizada en la escuela de Villa García, siendo internado en el Grupo de Artillería N° 5.-11/VII/968. Estaba internado en el Batallón de Infantería N° 4 de la ciudad de Colonia y fue trasladado a esta capital e internado en el Cuerpo de Bomberos.-1/VIII/969. En la fecha es detenido en su comercio, donde recibió instrucciones para transmitir las a funcionarios bancarios, estando en vigencia el Decreto sobre Medidas Prontas de

¹⁵ Archivo personal Sara Méndez-Raúl Olivera. Formato Electrónico. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

¹⁶ Ídem.

¹⁷ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Se- .

HOJA No. 2

OBSERVACIONES

guridad. Internado.- c.v.- 1/VIII/969:- Se establece que el causante es propietario del comercio de ventas de artículos de material plástico, ubicado en la Calle Juan Paullier No. 1379.-lac.- 17IV/975. En la fecha se establece que estando radicado en Buenos Aires, solicita trámite de repatriación, por haber extraviado Documentación. 18/8/76. Figura en una nómina de personas mencionadas por “Cadena Mundial de Información y Solidaridad con el Uruguay”, asegurando que no sería repatriado de Buenos Aires. (...) 23/5/978:- Hoja suelta del P.V.P. Fechada en enero / 978 en la misma se expresa que el 1/2/78. Se reúne en Ginebra la Comisión de

HOJA No. 3

OBSERVACIONES

Derechos Humanos de la ONU. Las denuncias contra nuestro Gobierno serán tratadas por el plenario del organismo. La sesión tendrá lugar a partir del 27/2/78 aproximadamente. En dicha hoja se exige una respuesta sobre el destino del titular, desaparecido en Argentina entre abril y mayo de 1976. ASUNTO 1-6-10-10.-apm.- 2/XI/978:- “Compañero”, periódico del PVP No. 64, 1/5/78. Bajo el título “24 de mayo- 1976- Aniversario de dolor y coraje”, se publica una nota recordando su desaparición en abril de 1976 en la ciudad de Buenos Aires. -ASUNTO 1-6-10-14.-apm.- 2/III/79.- Boletín “Desde Uruguay” Nro. 22, de noviembre de 1978, Ídem. Anotaciones del 30/10/78.- Ver asunto Nro. 2-4-3-237. (folio No. 8).-jom.- 21/III/979:- Ampliando la anotación de fecha 2/XI/978 ver ASUNTO No. 1-6-10-16 (folio No. 3).-ni- 25/3/980:- (diario brasileño “CooJornal” de dic. 978, N°. 36, pág 6). Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre dic. 1974 y principios de 1978. Fue detenido el 5 de abril de 1976.- ASUNTO, bulto 193.-apm.-8/IX/980:- “URUGUAY: ¿un campo de concentración?” Título de un libro publicado en Brasil por la editorial “Civilización Brasileña”, en cuya página109 se le menciona como desaparecida de la República Argentina. Ver BULTO 306. cdif.- 18/LX/980:- Ampliando anotación que antecede en la página 150 de la citada publicación figura en una nómina de secuestrados en la República Argentina. Ver BULTO 306.cdif.-

HOJA No. 4

OBSERVACIONES

1/10/980:- Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la República argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 5/4/76.- La mencionada nómina, titulada “Uruguayos Desaparecidos”, le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro.- (Memorándum No. 277/980 del Depto. No. 2 de la “DNII” de fecha 16/7/980.- Ver ASUNTO No. 2-1-1-18-113.lac.- 30/10/980:- En boletín clandestino “Compañero” -órgano del P.V.P.- N° 75/79, pág 6 y7, figura en una lista como desaparecido en Argentina el 5/4/76. Agrega que en 1973 pasó a la Argentina, donde continuó desarrollando tareas de apoyo a la resistencia antidictatorial como integrante del P.V.P.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.- 12/4/981:- Figura en una relación de dirigentes gremiales de AEBU en el año 1973.- ASUNTO 8-2-1-810.- apm.- 29/4/982. Según PEI (I) N°. 622/BE/981, del Estado Mayor del Ejército figura en una nómina de personas desaparecidas en la Rep. Argentina con fecha 5/4/976.- Ver Asunto 8-2-4-/301.lyf.- 23/7/982. “El Día” del 22/7/82, pág. 9. Figura en una nomina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecido: 5/4/76.- ASUNTO 24-1—245.-apm.-

ABRIL 1983- REVISADO R 09

28-3-984:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-2-984.- Asunto 1-4-12-123.-ges.- PROCESADA 12 JUL. 1988 DICIEMBRE

1988- REVISADO- R 11

REV. 1999 N° 039

19/9/05. Ampliando anotación del 18/8/76 se menciona como

HOJA No. 5

OBSERVACIONES

uno de los cuerpos aparecidos en las costas uruguayas “a pesar de las falsas informaciones de la dictadura”.- Asunto 2-4-3-109.- (2-6 – 60).- (JOM).-

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional¹⁸.

N° 68

NOMBRE: Ary

APELLIDOS: CABRERA PRATES

ORGANIZACIÓN/S: P.V.P.

ALIAS: Dorrego, El Viejo, Juan, Brasileiro, Lavalleja

ANTECEDENTES/ (ilegible)/PROCESOS

DOMICILIO Y TELÉFONO: Martín C. Martínez 1617 Apto 13 (1969)

DOCUMENTACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD: 666.232

PASAPORTE:

CREDENCIAL CÍVICA:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 8 Sección de Rivera

RELACIÓN FAMILIAR PADRES: Tomás, Doralina

CASADO CON:

HIJOS:

HERMANOS:

FUE CRO./A DE:

ESTUDIO U OCUPACIONES

Bancario – Empleado del Banco de Brasil

OTROS DATOS

25145

-68-

ARY CABRERA PRATES.-

C.I. 666.232.-

f.n. 10-09-931.- rivera

Ult. Dom. Con. Martín C. Martínez N° 1617 Ap. 19.-

Ocup: Bancario.-

L. Trabajo. Banco Do Brasil.-

ALIAS: “DORREGO”, “EL VIEJO”, “JUAN”, “BRASILERO”, “LAVALLEJA”

Congreso: 120

Claustro – R-

“DORREGO”, “EL VIEJO”, “JUAN”, “BRASILERO”, “LAVALLEJA” = Ary CABRERA.-

19-06-968.- Detenido por participar en una reunión no autorizada la cual se llevaba a cabo en la Escuela Pública Villa García, durante el decreto de las M.P.S.

15-06-972.- El número telefónico 41.55.70 que le pertenece figura en una libreta de direcciones de M. F., incautada en oportunidad de la detención de sus hijos F.L. y C.S. F.M., junto a la prófuga G.D.F., el día 20-05-972, en la finca de la calle Arenal Grande 1420 Ap. 501.

Se postula en la Lista 19, Lema Frente Unificador, en las elecciones de la Asociación de Bancarios,

18Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 124r_0414-0415 a 124r_0431.

por el sistema preferencial de suplentes con el N° 9 para la As. Gral. Representativa (Capital) en la lista general para el período de 1969-971. Esta lista es de tendencia Izquierdista.-
 Figura en la lista de Dirigentes de la A.E.B.U.
 Aporta nuevos datos filiatorios 1 al 3
 [Sigue ficha de Asilú Maceiro].

027566-9

Fs. 1

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA ¹⁹

Confeccionado el 16-VI-1969.-

Dep. 1

Apellidos: CABRERA PRATES (a) "Dorrego", "El Viejo", "Juan", "Brasilero", "Lavalleja" (10)

Nombres: Ary

Fecha de Nacimiento: 36 años (1968) 10.09.31 (1)

Lugar de Nacimiento: Uruguay 8 Secc. Rivera (2)

Est. Civil: Casado

Cred. Cívica: A.F.B. 1554 (6) Céd. Identidad: 666.232(3)

Otros documentos

Ocupación: Emp. del Banco Do Brasil. Comerciante (7)

Padre: Tomás (4)

Madre: Doralina (5)

Domicilio: Martín C. Martínez 1617 ap. 19. Ciudad: Montevideo

Otros datos: Dom. del Trabajo: Juan Paullier 1379 (8).

Integrante del "P.V.P." (11) "O.P.R.33" (12).

FICHA COMPLEMENTARIA

027566

Fs. 2

Fecha

Origen

Antecedentes

29-VI-1968 B72-D37 Parte 33

Detenido por participar en una reunión no autorizada realizada durante las Medidas Prontas de Seguridad en la fecha indicada, llevada a cabo en la Escuela Pública de Villa García.

15.6.72 D.1697

El número telefónico 41.55.70 que le pertenece figura en una libreta de direcciones de S.M.F., incautada en oportunidad de la detención de sus dos hijos F. L. y C. S. F. M., junto a la prófuga G. D. F., el día 20.5.72, en la finca de la calle Arenal Grande 1420 Apto. 501.- (CC).

2.8.76 Doc.: 1027

Según información de la Embajada de nuestro País en la Rep. Argentina, se toma conocimiento de la denuncia: desaparición o malos tratos, formulada por los Dres. Españoles José Federico de Carbajal y Tomás Cuadra Salcedo Fernández del Castillo, integrantes del Mov. Internac. de Juristas Católicos (Rama de Pax Romana) y vinculados a la Federación Internacional de los

CABRERA PRATES, ARY

027566

Fs 3

Fecha

Origen

Antecedentes

2.8.76

D:1027

Derechos Humanos del Hombre.

Interesados los mismos en ciudadanos uruguayos

¹⁹ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 198_710 a 198_716.

		<i>residentes en Bs. Aires, constatan que el mencionado (Ary Cabrera Prates) se encuentra desaparecido.- Eval.: A-1 (J).-</i>
<i>Abr/69</i>	<i>76/46</i>	<i>Se postula en la lista 19, Lema Frente Unificador, en la elecciones de la Asoc. de Bancarios, por el sistema preferencial de suplentes como N°9 para la As. Gral. Representativa (capital) en la lista general para el período 1969/71. Esta lista es de tendencia izquierdista.</i>
<i>17.5.73</i>	<i>1638</i>	<i>Figura en una lista de dirigentes de la A.E.B.U. (K)</i>
<i>23.4.73</i>	<i>1655</i>	<i>Aporta nuevos datos filiatorios. Indica 1 al 5 (K)</i>
<i>15.12.81</i>	<i>D.10371</i>	<i>Figura entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país. Eval: A-1 (AD).-</i>
<i>25.03.82</i>	<i>D.10166/81/234</i>	<i>Fue internado en el C.G.I.O.R. en M.P.S. desde 2-8-69 al por Indica 000 Evaluación A-1 (GM).</i>
<i>14.06.82</i>	<i>15968</i>	<i>ÍDEM Doc. 10371, aportando fecha de desaparecido: 5/4/76. Eval: F-6 (GN).</i>
<i>027566</i>		<i>Fs. 4</i>
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
<i>24.07.82</i>	<i>17100</i>	<i>Según lo publicado por el diario "El Día", del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 5/4/76 (GM) (LA)</i>
<i>03.08.82</i>		<i>Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS)</i>
<i>2.8.82</i>	<i>D.17341</i>	<i>Figura en una nómina de "personas desaparecidas" que según carta firmada por familiares, la cual fuera enviada al ES.MA.CO. el 22. OCT.979, los mismos desaparecieron en la República Argentina donde se encontraba residiendo.- Fecha de Desaparecido: 5.4.76 (SS)-</i>
<i>2.12.82</i>	<i>-----</i>	<i>Memo. (A). N° 2976/82 al Dpto. III/S.I.D. (PP).</i>
<i>2.9.82</i>	<i>D.18386</i>	<i>Integrante de la Asociación de Bancarios del Uruguay, Trabaja en el Banco Do Brasil, siendo delegado del Banco frente a la Asociación de Bancarios del Uruguay. 1/68: Colaborador de la financiación del DIARIO ÉPOCA. Firma en representación de la Asociación de Bancarios del Uruguay para realizar acto público el 4/68 en Convención y Cerro Largo. 1968: Detenido e internado por violar las M.P.S. por Bn. I. N° 4.</i>
<i>CABRERA PRATES ARY</i>	<i>027566</i>	<i>Fs. 5</i>
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
		<i>18.8.69: Detenido en un comercio donde recibía instrucciones para transmitir las a bancarios en</i>

		<i>momento de la vigencia de las M.P.S. 17.4.75: se establece que estando radicado en Bs. As. Solicita trámites de repatriación por haber extraviado documentación, su responsable era G.I. Integrante de un grupo en Bs.AS. Suegro de D. M. (a) "MUSPO".</i> <i>2.5.76: Según anuncios hechos por el Comité de Defensa de los Presos Políticos en el Uruguay, este será uno de los cadáveres encontrados en costas uruguayas. Indica (6) al (9). Eval: B-2 (FL). Parte Especial de Información N° 040/82 de O.C.O.A.</i>
10.3.83	24841/83	<i>Su hija A. C., hizo uso de la palabra en un acto realizado por los desaparecidos en Uruguay y por la Amnistía en el marco de las jornadas organizadas por la C.N.T., dicho acto fue realizado en Estocolmo. Es de mencionar que el causante se encuentra desaparecido. RADIO BERLÍN 4.3.83. Eval.: B-2 (FE). Indica Ídem. Doc. B72-D37/1697 – 76/46 Y 1638. Eval: A-2 (P).</i>
027566		Fs. 6
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
6.9.83	29769/4, 54 y 73	<i>1971-1978 – Es información referente a "O.P.R.33", obtenida por el Dpto. III del S.I.D., en este período, se establece: Funciona dentro de la Organización Subversiva mencionada anteriormente, desde la ciudad de Buenos Aires. Eval: A-2 (P) Aporta 12.</i>
7.10.83	30855/13	<i>Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval. A-1 (MB)</i>
02/01/84	D.33092/001	<i>Indica Ídem. Doc. 10371 y 15968.- Eval: A-1 (PS)</i>
[Ilegible].	[Ilegibles].	<i>Por oficio (ilegible) /D-1/79, de fecha 6/12/79, se contestó oficio 492/JCJ/79 en el que dispone que el S.I.D. tomara a su cargo el estudio de los antecedentes de su presunta desaparición en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Presidente del S.T.M., Director de la O.C.I.P. y Ministro de RR.EE. Eval. A-1 (LA).</i>
03.3.984	0383/80 Págs. 006 y 007	<i>Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el N° 75 del periódico "Compañero" del P.V.P. correspondiente al mes de Setiembre de 1979, estableciéndose que el "05/04/976" fue secuestrado en su domicilio en la calle Almería 719, El Tropezón, Provincia de Buenos Aires". EVAL: B-2 (CC).</i>
027566		Fs. 7
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
14.3.984	8401372 Pág. 001	<i>29/FEB/984 – Según lo publicado por el Semanario "BUSQUEDA" se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de</i>

la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de personas en esa situación, en la cual figura el causante como “desaparecido” desde el 05/ABR/976. EVAL: A-2 (CC)

Oficina²⁰

Fecha

SOLICITUD N° 725

Señor Director Nacional de Policía Técnica

Remito a Ud. Con el presente, el siguiente material

S.P.M.M

C.I.

CABRERA PRATES, Ary

C.I. 666.232

(...)

Dicho material ha sido ocupado por Departamento III del S.I.D.

en la causa: REALIZAR TRÁMTE URGENTE

y por disposición de JEFE del Departamento III

Al mismo tiempo cumpla en llevar a su conocimiento las siguientes circunstancias relacionadas con el hecho que considero útiles para la orientación de la pericia.

Saluda a Usted atentamente,

Por el Jefe del Departamento III del S.I.D.

Ulises Prada

Servicio de Información de Defensa. Depto III

Fecha de entrada.

Fecha de salida 27/3/977

Pasa a D.N.P.T

No. de Orden 163. (...)

Ary CABRERA PRATES, Cédula 666.232 es hijo de Tomás y Doralina. Nació el día 10 de setiembre de 1931 en la 8va. Secc. Judicial de Rivera. Es de cutis blanco, cabello y ojos castaños. Con fecha 6/3/75 registra su domicilio en Mantero Vidaurrete 781. (...)

JEFATURA DE POLICÍA DE MONTEVIDEO

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA TÉCNICA

Montevideo, 12 ABR. 1977

Con lo informado, vuelva a la Oficina de procedencia

INSPECTOR Miguel A. Villalba. Sub Director Nac. Policía Técnica

C. P.V.P.²¹ HOJAS: 1/1 n° 68

NOMBRES Y APELLIDOS: Ary CABRERA PRATES

ALIAS: “Dorrego” “El Viejo” “Juan” “Brasileño” “Lavalleja”

F.N Y LUGAR: 10SET31 8ª Secc (Rivera) C.I.: 666232 CC PASAPORTE

DOMICILIOS: Martín C. Martínez 1617/19 (69)

PROF/OCUPAC. Bancario LUGAR DE TRABAJO/ESTUDIO: Banco Do Brasil

OTROS DATOS:

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES

DETENIDO LIBERADO REQUERIDO OTROS

EST. CIVIL: Casado. ESPOSO/A CONCUBINO/A

PADRE: Tomas MADRE: Doralina

20 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 589_0939 a 589_0941.

21 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 624_0400.1983.

HIJOS/AS HERMANOS/AS

OTROS DATOS:

Fecha Anotaciones

24Jun65 72/37 parte 33 – Detenido por participar en una reunión no autorizada durante las medidas de seguridad en la fecha indicada, llevada a cabo en la Escuela pública de Villa García.-

ABR69 76/46 – Se postula en la lista 19, Lema Frente Unificador, en las elecciones de la Asociación de Bancarios, por el sistema preferencial de suplentes como N° 9 para la As. Gral. Representativa (Capital) en la lista general para el período de 1969/71.- Esta lista es de tendencia izquierdista.-

15Jun72 D. 1697 el número telefónico 41.55.70 que le pertenece figura en una libreta de direcciones de S.M.F. incautada en oportunidad de la detención de sus dos hijos F. L y C. S. F. M., junto a la prófuga G.D.F., el día 20May72, en la finca de la calle Arenal Grande 1420/50.-

23Abr73 1655- Aporta nuevos datos filiatorios 1 al 3.-

17May73 1638 – Figura en la lista de dirigentes de la AEBU.- Congrso 120 Claustro R.- Trabajo en la construcción del berretín de la calle Bruselas, donde estuvo preso HART, junto con el “Gordo Arturo”, el “Sordo”, “Valle” y “Germán”.- Posteriormente este mismo equipo cuida a HART.

Ficha N° 5231.

Observaciones

1970. Detenido y recluido en el Cuartel del Grupo de Artillería N° 4 en San Ramón, Canelones.

1973. Parte de Uruguay hacia la República Argentina.

Gestiones

Amnesty International.

Fuerzas Armadas. Varias reparticiones. Respuesta negativa.

República Oriental del Uruguay. Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Nota al Teniente Gral. Luis V. Queirolo.

República Oriental del Uruguay. Nota al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gral. Bonelli.

República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. Nota al Canciller, Dr. Adolfo Folle Martínez.

República Oriental del Uruguay. Consejo de Estado. Comisión de Respeto de los Derechos Individuales. Nota al Dr. Hamlet Reyes. Respuesta negativa.

República Oriental del Uruguay. Embajada de Estados Unidos. Nota al Sr. Terence Todman, Secretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos de EEUU.

República Oriental del Uruguay. Embajada de Gran Bretaña.

República Oriental del Uruguay. Embajada del Reino de los Países Bajos.

República Oriental del Uruguay. Embajada de Alemania Federal.

Embajada de Australia.

Estados Unidos de América. Colegio de Abogados.

México. Puebla. Asamblea General de la Iglesia Católica.

Consejo Mundial de Iglesias.

República Oriental del Uruguay. Nota y entrevista con Monseñor Partelli.

República Oriental del Uruguay. Nota y entrevista con el Nuncio Apostólico.

República Argentina. Ministerio del Interior de la ciudad de Buenos Aires. Nota al Cnel. Vicente San Román.

Italia. Vaticano. Nota al Papa Juan Pablo I.

España. Nota al Rey Juan Carlos I.

Suecia. Ministerio de Relaciones Exteriores.

Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
Suecia. Sindicato de Empleados Bancarios.
Suecia. Partido Socialdemócrata.
11.07.1977. Nota al Sr. Carl Fredrik von Seth.
21.09.1977. Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
21.04.1978. Suecia. Cruz Roja.
19.08.1978. Nota al Sr. Bo Hygrell.

Denuncias

01.06.1976. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso: N° 2036. Nota enviada por Andrés Aguiar, Presidente de la CIDH y Charles Moyer, Encargado de Secretaría, al Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Juan Carlos Blanco.

21.03.1977. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

28.11.1977. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

08.02.1978. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso: N° 2036. Nota enviada por Andrés Aguilar, Presidente de la CIDH, al Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Alejandro Rovira. *Señor Ministro: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida en su 42° período ordinario de sesiones (noviembre de 1977), prosiguió el examen del acaso arriba citado, y acordó dirigirse nuevamente al ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia a fin de solicitar el suministro de información adicional al respecto. De acuerdo con la denuncia cuyas partes pertinentes fueron transmitidas al Gobierno del Uruguay, por nota de 1° de junio de 1976, (...) Ari Cabrera y Eduardo Chissela (sic) fueron detenidos por la policía uruguaya antes del 22 de abril, fecha en la cual sus cadáveres fueron descubiertos. (...). En cuanto a Eduardo Chissela y Ari Cabrera, el Gobierno informó, en cada caso, que "no se registra como detenido". (...) en vista de que la afirmación del Gobierno respecto a Eduardo Chissela y Ari Cabrera no está totalmente clara, la Comisión solicita a Vuestra Excelencia que le suministre la información correspondiente con relación a las siguientes preguntas: (...) ¿Están actualmente detenidos o han sido detenidos Eduardo Chissela y Ari Cabrera, y cuál es su situación actual? (...) Rogamos a Vuestra Excelencia que se sirva tomar las disposiciones que estime necesarias para que la Comisión pueda contar con todos los informes sobre este caso, en lo referente a las personas nombradas (...).*

13.04.1978. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso: N° 2727.

14.04.1978. República Argentina. Juzgado Federal No. 4. Secretaría No. 11. Habeas Corpus.

24.04.1978. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR).

09.05.1978. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

16.05.1978. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Habeas Corpus.

00.06.1978. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR). Notas. Sr. Roberto Muller, Paul Hartling, Sr. Agha Khan y Georges Koulischer.

16.07.1978. República Oriental del Uruguay. Habeas Corpus presentado por abogado de las Naciones Unidas. Rechazado.

00.09.1978. República Oriental del Uruguay. Cruz Roja.

08.09.1978. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso: N° 2727. Se le informa al Ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Folle Martínez, que han recibido su nota del 31.07.1978.

20.09.1978. Habeas Corpus. Resultado negativo.

02.04.1979. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH). Caso: N° 2036. Nota de, Edmundo Vargas Carreño, Secretario Ejecutivo de la CIDH, enviada, al Ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Folle Martínez. *Señor Ministro: (...) tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para solicitarle (...) complementar la información suministrada en relación con la situación de las personas mencionadas en la lista de abajo. (...) En cuanto a Eduardo Grissela (sic) y Ari Cabrera, la Comisión se refiere a su nota de 8 febrero de 1978 (...)*

05.04.1982. Organización de las Naciones Unidas (ONU). División de Derechos Humanos. Respuesta.

1984. República Argentina Comisión Nacional de la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo N° 7202

1985. República Oriental del Uruguay, Cámara de Representantes. Comisión Investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad: Tomo IV, Fojas 116. Tomo VII, Fojas 1375. Tomo VIII, Fojas 1860- 1863. Acta N° 21, Tomo II, Fojas 671.

Respuestas del Gobierno uruguayo

22.12.1976. Ministerio de Relaciones Exteriores. Nota enviada por el Dr. José M. Araneo, Ministro Consejero, Representante Interino, al Dr. Andrés Aguilar, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. *Señor Presidente: De acuerdo con instrucciones de mi Gobierno tengo el honor de dirigirme al Señor Presidente para hacer referencia a la nota de esa Comisión de fecha 1ro. de junio de 1976 (Ref. Caso 2036), enviada al señor Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, para poner en su conocimiento lo siguiente: (...) 1. Eduardo Chissela, no se registra como detenido. 2. Ary Cabrera, no se registra como detenido. (...).*

22.06.1978. Ministerio de Relaciones Exteriores. Comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA). Respuesta negativa a la solicitud de información.

31.07.1978. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la organización de los Estados Americanos. El Dr. Juan Carlos Lourido, Ministro, Representante Interino ante el Dr. Andrés Aguilar, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. *Señor Presidente: De acuerdo con instrucciones de mi Gobierno tengo el honor de dirigirme al Señor Presidente para hacer referencia al Caso 2727 con información ampliatoria, y poner en su conocimiento la siguiente información: Referente a Ari Cabrera Pratis, fue detenido el 5.8.74 recuperando su libertad a las 24 horas. Son totalmente falsos los términos de la denuncia. (...).*

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

29.05.2006. Juzgado Letrado en lo Penal de 9° Turno. Jueza Dra. Gabriela Meiraldo, Fiscal Dra. María del Huerto Martínez. Expediente caratulado: “GATTI, María Ester y otros. DENUNCIA, Ficha 2-21980/2006”. *Presentación de denuncia por equipo de abogados (Oscar López Goldaracena, Graciela Romero, Guillermo Payseé, Pablo Chargoña, Walter de León, Pilar Elhordoy, Juan Errandonea, Rúben Waisrub, José Luis González, Javier Miranda, Hebe Martínez Burlé, Jorge Pan) de María Esther Gatti de Islas, Luz María Ibarburu Elizalde, Adriana Cabrera Esteve, Ignacio Errandonea. Familiares de los presumiblemente trasladados en el llamado “segundo vuelo” clandestino realizado en octubre de 1976: María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Juan Pablo Errandonea Salvia, Ary Cabrera Prates.*

06.06.2006. Familiares denunciantes amplían denuncia: (...) *Que venimos a poner en conocimiento de la Sede publicaciones periodísticas de la semana pasada, que aportarían más elementos en relación con el segundo vuelo, las circunstancias de la desaparición forzada de quienes habrían sido trasladados en el mismo, la responsabilidad de los mandos y, especialmente, la posible existencia de móviles económicos (apropiación de bienes y dinero) en lo vinculado a la actuación de las fuerzas represivas en la especie.* Se solicita la citación en carácter de indagado del ex policía Ricardo “Conejo” Medina y en carácter de testigos a: Rúben Prieto, Elena Laguna (esposa del desaparecido Adalberto Soba), Beatriz Castellonese (esposa del desaparecido Alberto Mechoso) y de los periodistas Roger Rodríguez y Gabriel Pereyra.

18.06.2006. Juzgado Penal de 9º Turno. Jueza, Dra. Gabriela Merialdo da lugar a la denuncia. Envío de expediente a Fiscal María del Huerto Martínez.

02.07.2006. Ministerio Público y Fiscal. Fiscal Dra. María del Huerto Martínez. Resuelve elevación de expediente al Poder Ejecutivo a efectos de que se determine si el caso se incluye o no dentro de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

14.07.2006. Juzgado Penal de 9º Turno. Recibe ampliación de denuncia. Se incorpora el caso de Armando Arnone (desaparecido). Presentan la ampliación Petrona Alejandrina Hernández (madre) y Cristina Mihura (esposa), patrocinadas por el abogado Gustavo Salle. La denuncia tipifica el delito de desaparición como privación ilegítima de libertad.

28.07.2006. Juzgado Penal de 9º Turno. Remite al Poder Ejecutivo el expediente de la causa para que éste se pronuncie sobre si el caso está o no comprendido en la Ley 15848.

02.08.2006. D/748. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior.

VISTO: el Mensaje N° 110/2006, por el cual el Poder Judicial consulta acerca de la desaparición de los ciudadanos María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Ary Cabrera Prates, Juan Errandonea Silva y Armando Bernardo Arnone Hernández;

CONSIDERANDO: I) que los casos en consulta refieren a desapariciones forzadas ocurridas en principio fuera del territorio nacional, donde tiene plena vigencia la ley penal extranjera, ignorándose si los ciudadanos antes mencionados fueron o no trasladados posteriormente a nuestro país;

II) que, además, tratándose de denuncias promovidas contra los mandos militares y policiales que actuaron durante el gobierno de facto y, específicamente, en el año 1976, éstos no se encuentran alcanzados por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado;

ATENCIÓN: a lo considerado por los artículos 1º y 3º de la Ley N° 15.848 y a lo informado por la Secretaría de la Presidencia;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:

1º) Devuélvanse estos antecedentes al Poder Judicial, declarando que al tenor de los elementos de juicio emergentes, los casos elevados en consulta no se encuentran dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado consagrada por el artículo 1º de la Ley N° 15.848.

2º) Comuníquese, etc.

02.08.2006. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Ministerio de Defensa Nacional. Ministerio del Interior. D/749. Al Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Hipólito N. Rodríguez Caorsi. *El Poder Ejecutivo tiene el honor de elevar a usted el presente, en respuesta al Mensaje N° 110/2006 referido a las actuaciones que se tramitan en el Juzgados Letra de 1ª Instancia en lo Penal de 9º Turno en autos “Gatti de Islas, María Esther y otros”, Denuncia – Ficha N° 2-21980/2006, reemitiéndole las presentes actuaciones con la Resolución del Poder Ejecutivo del día de la fecha por la cual se declara que los casos elevados en consulta no se encuentran comprendidos dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecida en el artículo 1º de la Ley N° 15.848. El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.*

22.08.2006. Juzgado Penal de 9º Turno. Comienzo de indagatorias. Son citados a comparecer: Comandante de la Fuerza Aérea Enrique Bonelli, Ex Comandante de la Fuerza Aérea José Pedro Malaquín, Mayor Walter Pintos, Coronel aviador José Araújo Umpiérrez, Capitán Daniel Muñoz. También han sido citados los militares involucrados en la causa Soba-Mechoso; así como el ex Comandante del Ejército Ángel Bertolotti, el ex Comandante de la Armada Tabaré Danners y el ex Presidente Juan María Bordaberry.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz

2002. Universidad de la República. Facultad de Odontología. Cátedra de Técnica de Op. Dental.

Odontograma correspondiente al Sr. Ary Cabrera. Tratamiento Odontológico iniciado el 26 de agosto de 1964 y finalizado el 4 de enero de 1965. Se remite a la Comisión para la Paz.

29.04.2002. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Solicita al Ministerio del Interior la autorización para la realización de examen de ADN a familiares.

30.04.2002. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Policía Técnica. División Criminalística. Pasa expediente a Laboratorio Biológico para que proceda a lo solicitado por la Comisión para la Paz.

04.12.2002. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Policía Técnica. Informe del Laboratorio Biológico: (...) *De acuerdo a los resultados obtenidos y las reglas de herencia se excluye la posibilidad de que el varón del que proceden los restos óseos correspondientes a la fosa N° 39/976 pertenezca a un hermano materno de Irma Renée CABRERA PRATES.*

10.04.2003. Informe Final. Anexo 6.5

Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).

Considera confirmadas parcialmente 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas que se individualizan en ANEXO N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o reconocidos como tales

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre la desaparición forzada del ciudadano uruguayo ARY CABRERA PRATES (C.I. 666.232-7), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido el día 5 de abril de 1976 en horas de la madrugada en su domicilio de la calle H. de Armería 719, paraje El Tropezón, Provincia de Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. Existen indicios que permiten suponer que habría estado detenido en un local de la calle Bacacay, de la Capital Federal, perteneciente al Grupo Operativo O.T. 18.

Declaratoria de ausencia

10.02.2010. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17.894 del 14.09.2005.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

CAITANO MALGOR, José Enrique²²

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.702.976-2 (Departamento de Salto, Uruguay).

Individual dactiloscópica:

Credencial Cívica:

Edad: 23 años.

Fecha de nacimiento: 11.10.1952.

Lugar: Departamento de Salto.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Soltero.

Hijos:

Domicilio: Pensión en Córdoba al 1300, Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación: Fábrica de Plástico.

Alias:

Militancia: Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina); delegado sindical en la fábrica de plástico donde trabajaba.

Detención

Fecha: 05.06.1976.

Lugar: En el Bar ubicado en la calles Córdoba y Billinghamurst, Buenos Aires, Capital Federal. Argentina.

Hora: En la noche.

Reclusión:

Circunstancia: Previo a su detención, allanan la pensión donde habita e incautan un maletín con documentación referente a su actividad política.

Testigos: Dos jóvenes que comparten la pensión son testigos del allanamiento.

Testimonios:

Atribuido a: Personal de la Dirección de Coordinación Federal, División de Extranjeros dependiente de la Policía Federal Argentina.

Casos conexos:

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica²³.

APELLIDOS Y Nombres 53276-1 (SELLO) I/C

CAITANO MALGOR: José Enrique.-

²² Legajo COMIPAZ N° 72.

²³ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

CÉDULA DE IDENT. CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE CÉD. IDENT. DEL INTERIOR
OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN
DOMICILIO

OTROS DATOS “DESAPARECIDO”

15/1/2001.-Figura en la nómina de DESAPARECIDOS dada a conocer por la organización de Familiares de Desaparecidos y publicada por “La República” el 18/12/2000, pág. 2. En el caso concreto del titular habría desaparecido en Argentina el 4/5/76, habiendo sido denunciada su situación ante el Parlamento uruguayo y ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de Argentina (BULTO Nro.712) (JOM).- (1) Extraída de “Compañero”, periódico del P.V.P., No.68 del 1/9/78.- apm.-

OTROS DATOS

ANTECEDENTES

30/10/978:- “Compañero”, periódico del P.V.P. No.68 del 1/9/78, pág. 7.- Bajo el título “Donde están?”, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, desde mayo de 1976.- ASUNTO 4-6-10-21.- apm.-2/III/79.- Boletín “Desde Uruguay”, Nro.22, de noviembre de 1978 Ídem. anotación del 30/10/79.-Ver asunto No.2-4-3-237, (folio Nro.8).-jom.-25/3/980:- (diario brasileño “CooJornal” de dic.978, No.36, pág.6).- Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre dic.1974 y principios de 1978.- Desaparecido en B. Aires a fines de mayo.-ASUNTO, bulto 193.-apm.-8/IX/980:- “URUGUAY: ¿un campo de concentración?” Título de un libro publicado en Brasil por la editorial “Civilización Brasileña en 1979, y en cuya página 109 se le menciona como desaparecido en la Rep. Argentina. Ver BULTO 306.cdif.- 18/IX/980: - Ampliando la anotación que antecede se establece que en la citada publicación página 151 figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República argentina. –Se establece, que su desaparición ocurrió el 5/76.- La mencionada nómina, titulada “Uruguayos Desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en la calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba-Cerro.- (Memorándum No.277/980 del Depto. No.2 de la “DNII” de fecha 16/7/980.-Ver ASUNTO No.2-1-18-113- lac.- 30/10/80:- En boletín clandestino “Compañero” N° 75/79, pág. 6, figura como desaparecido en Argentina el mayo/76.- Ver ASUNTO 1-6-10-62—ec.- 30/4/982: -Según PEI (I) 622/BI/982, de fecha 7/12/981 del Estado Mayor del Ejército Dpto.II, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Rep. Argentina, con fecha 5/76.- Ver Asunto 8-2-4-301.lvf.- 23/7/982: - “El Día” del 22/7/82, pág.9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de desaparecidos:-4/5/76.-ASUNTO 24-1- - 245.apm.-17/6/983:- Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos desaparecidos en la Rep. Argentina, el 4/5/76. Ver Asunto No.2-4-3-440.lvf.-

ABRIL 1983 – REVISADO – R22

28-3-984:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-2-984.- Asunto 1-4-12-123.-ges.-

DICIEMBRE 1988 – REVISADO – R 27

22-6-95: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1- - - 5.gma.-

REV.1999 N° 094

Informes Militares

Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de información de Defensa²⁴.

Junta de Comandantes en Jefe.

S.I.D.

065211-5

17.06.82

Fs.1

24 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 243n_459 a 243n_461.

Apellidos: GAETANO MAIGOR (sic)		Nombres: José
DOCUMENTOS: C/C		C/I.
OTROS DOC.	Pasaporte	Lib. Enrol. Etc.
NACIMIENTO: Fecha		Lugar
DOMICILIO: calle N°		Teléf. Ciudad o Localidad
PROFESIÓN U OCUPACIÓN:		
LUGAR:		CARGO
IDEOLOGÍA POLÍTICA:		CLASIFICACIÓN:
DATOS COMPLEMENTARIOS:		Est. Civil Cónyuge Hijos
Otros familiares		
065211		Fs. 2
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
14.06.82	Doc. 15968	Según una publicación subversiva, figura en una nómina de ciudadanos uruguayos, desaparecidos en Argentina. Fecha de desaparecido: 4/5/76. Eval. F-6 – Indica () () (GM) (LA) (VL) (M)
24.07.82	17100	Según lo publicado por el diario "El Día", del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 4/5/76 (GM) (LA)
03.08.82		Se hizo Memo (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D. –(SS)
2.12.82	-----	Memo. (A) N° 2976/82 al Dpto. III/S.I.D./(PP)
7.10.83	30855/13	- Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval.: A-1. (MB)
02/01/84	D.33092/001	– Indica Ídem. Doc. 15968.- Eval: A-1 (PS)
03.3.84	0383/80 Pág. 006	Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el N° 75 del Periódico "Compañero" del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979, estableciéndose el mes de Mayo de 1975 como fecha de su "desaparición". EVAL: B-2 (CC).

Fs. 3

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
14.3.984	8401372 Pág. 001	29/FEB/984 – Según lo publicado por el Semanario "BUSQUEDA" se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la "desaparición" de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de personas en esa situación, en la que figura el causante como "desaparecido" desde el 04/MAY/976. EVAL: A-2 (CC).

Observaciones

1973. Se radica en Buenos Aires.

Gestiones

Amnesty International.
Cruz Roja Internacional.

Denuncias

República Argentina. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR).

1984. República Argentina. Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo 06688.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 40.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión investigadora parlamentaria sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Caso 00119.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.5

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo JOSE ENRIQUE CAITANO MALGOR (C.I. 1.702.976-2 del departamento de Salto), porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

1. Fue detenido el 5 de junio de 1976, en horas de la noche en un bar ubicado en la calle Córdoba y Billinghamurst, ciudad de Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. No existen indicios sobre su destino posterior.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

CALLABA PIRIZ, José Pedro²⁵

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 46.408-8 (Departamento de Tacuarembó, Uruguay).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 25 años.

Fecha de nacimiento: 01.08.1951.

Lugar: Paso de los Toros. Departamento de Tacuarembó.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Casado.

Hijos: 2.

Domicilio: Luis Lamas N° 3266, Montevideo (en Uruguay). Rafael Calzada, Partido Almirante Brown, Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación: Mecánico en la fábrica FUNSA, Montevideo (en Uruguay). Fábrica de heladeras, Buenos Aires (en Argentina).

Alias:

Militancia: Resistencia Obrera Estudiantil (ROE); Movimiento de Independientes 26 de Marzo (M26), Frente Amplio (FA); Sindicato de FUNSA, Convención Nacional de Trabajadores (CNT), (en Uruguay). Movimiento de Liberación Nacional-Tendencia Proletaria (MLN-TP); Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT- ERP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 18-20.02.1977.

Lugar:

Hora:

Reclusión: Presumiblemente en el centro clandestino de detención “Escuela Superior Mecánica de la Armada” (ESMA).

Circunstancia: Unos días antes logra escapar de un procedimiento en el que detienen por unos días a su esposa, Griselda Fernández, a quien interrogan sobre su militancia. En el momento de ser liberada, le informan sobre la detención de José Callaba.

Testigos: Griselda Fernández (esposa), suegra.

Testimonios: Testimonio de Griselda Fernández ante la Organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (s/f)²⁶: *Estuvo secuestrada en Campo de Mayo desde diciembre del 76 hasta febrero del 77, siendo liberada entre el 18 y 20 de febrero fecha en la cual le anuncian que a su marido ya lo habían detenido. Una vez detenida la trasladan a Campo de Mayo, que por su descripción fue confirmado el lugar por Maco y es interrogada por los vínculos de su esposo con el PRT y el MLN. Cuando es liberada, en el traslado entre Campo de Mayo y su domicilio, es que le confirman la detención de su marido.*

Atribuido a:

Casos conexos:

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

²⁵ Legajo COMIPAZ N° 107.

²⁶ Ídem.

Hora:
Circunstancia:
Testigos:
Testimonios:
Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica²⁷.

APELLIDOS y NOMBRES

CALLABA PÍRIZ: - José Pedro.-

Céd. Id.

Pasaporte

C. Cívica

C. Id. Interior 46.408 (Tacuarembó)

Ocupación Empleado de FUNSA.-

Estudiante.-

Organización Movimientos sediciosos.-

Domicilio Luis Lamas 3266 (Montevideo) o 18 de Julio 328 – PASO DE LOS TOROS.-

Datos personales Nacido en Tacuarembó el 1/8/1951, casado, complexión mediana, ojos y cabellos castaños.-

OBSERVACIONES

6/7/73:- Detenido por Secc.15ª en averiguación.-Ver folio 251 del tomo 4 de la caja 5003.-jjp.-).-

30/11/1973.- Ampliando la anotación precedente se establece que integraba una manifestación por la Avda.8 de Octubre.-Ver Memo. No.688 del 6/7/73 de la Seccional 15ª -apm.- 12/1/75: -Por Comunicado No.1199 de las FFCC se requiere su captura por sabérsele vinculado a la organización clandestina que atenta contra nuestra Patria.-apm. Idem Requisitoria No.71/74 del 31/12/74 del SID.- Requerido No.1055.- apm.- 8/976.- Según Oficio 174/976 del 10/7/976 del SID, se encuentra REQUERIDO.- Ver ASUNTO 1-1-4-24.-mle.-28/XII/1976:- Según Parte de Información Nro.03/976 del Dpto. III (POE) Mesa de Inteligencia del S.I.D. informa que (...) el titular integró el F.O.P. (Finanzas, Organización

HOJA No. 2.-

OBSERVACIONES

y Propaganda) del Movimiento 26 de Marzo en FUNSA (VER ASUNTO 8-2-1-106)=.cri.- Ampliando anotación que antecede, el titular a consecuencia de los procedimientos contra los integrantes del Movimiento 26 de Marzo (en FUNSA) logró escapar hacia Buenos Aires, R. Argentina, integrándose al M.L.N. (Grupo de los Proletarios) (VER ASUNTO 8-2-1-104) .cri.-.

MICROFILM – AGOSTO 1977

ABRIL 1983 – REVISADO R 09

23/6/83: Por BOD N° 26179 de la JPM del 22/6/83, Art.1º, se ordena la Captura del titular, por pertenecer al MLN, según lo expuesto en el OF.N° 153/83 del SID, Hoja de Trámite N° 837/83.- Ver Asunto 1-1-5-360 (4-1 vuelta).- FL/boc.- 10/9/84: Bn.1.2685/84.hmg.-1ro./XI/984: Por Circular No 14/984 del S.I.D. de fecha 25 de setiembre de 1984 se deja SIN EFECTO SU REQUISITORIA.- BULTO No.567, Carpeta II, Hoja N° 7.-ni.- 27-5-985:- Ampliando anotación anterior, Ver BOD N° 27.191 del 24-5-85 s/Ley Np.15737, Inc.b Art. 7º. MLE/vnv.-

PROCESADA 18 AGO 1988

DICIEMBRE 1988 – REVISADO – R 11

REV. 1999 N° 041

15/1/2001.- Figura en la nómina de DESAPARECIDOS dada a conocer por la organización de Familiares de Desaparecidos y publicada por “La República” el 18/12/2000, pág.2. En el caso

²⁷ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

concreto del titular habría desaparecido en Argentina el 18/2/77 y denunciada su situación ante el Parlamento uruguayo y ante SERPAJ- Uruguay.- (BULTO NRO. 712).- (JOM).-

Informes Militares

Junta de Comandantes en Jefe²⁸.

*Servicio de Información de Defensa (SID). Departamento III (POE).
Parte de Información N° 01/976.*

(...) Luego de las detenciones producidas en FUNSA en los procedimientos contra el 26 de Marzo, muchos de los que lograron escapar van a Buenos Aires y se integran al M.L.N. (T) (Grupo de los PROLETARIOS).

De este grupo en Buenos Aires se detecta:

-(...)

14 – Pedro CALLABA – (Ex empleado de FUNSA).

15 – Félix MAIDANA BENTÍN – “Juan”, “Juancito”.

(...)

*El Director del Servicio de Información de Defensa
General Amauri E. Prantl. (Firma)*

Junta de Comandantes en Jefe²⁹.

Servicio de Información de Defensa (SID). Departamento III (POE).

Parte de Información N° 03/976. (...)

IV-TEXTO: En FUNSA el Movimiento 26 de Marzo no era de los grupos más fuertes ya que allí tradicionalmente dominaron los anarcos de ROE – OPR 33.

También existen grupos de P.C., P.S., P.C.R., ex MIR y otros.

El 26 de Marzo tenía: F.O.P. (Finanzas, Organización y Propaganda) que era el que se conectaba con la Central del Movimiento, Uruguay casi Sierra y estaba formado por:(...).

Las bases de trabajo estaban formadas por:

-(...)

-Pedro CALLABA (M.L.N. EN Bs. Aires)

-Celso FERNÁNDEZ (“Valentín”, “Julián”) – M.L.N. muerto en un tiroteo.

(...)

*El Director del Servicio de Información de Defensa
General Amauri Prantl. (Firma)*

Ministerio de Defensa Nacional³⁰.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SID- Dep. I- Secc. I

Sub Secc. A/N

Ficha No: Confecc.: 15.I.75

FS. 1

029108-8

FOTO: REQ. N° 1055.

Apellidos: CALLABA PÍRIZ

28 Ministerio de Relaciones Exteriores. Servicio de Información de Defensa. Parte Especial de Información N° 01/976.

29 Ministerio de Relaciones Exteriores. Servicio de Información de Defensa. Parte Especial de Información N° 03/976.

30 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollo: 201_0026.1986 a 201_0027.1986.

Nombres: José Pedro.

Documentos: C/C _____ C/I.: 46.408 (Tbó.)

Otros doc.

Nacimiento: 1.8.51 ó 8.1.51. Lugar: Tacuarembó.

Profesión u Ocupación: Empleado de FUNSA.

Lugar: Cargo:

Ideología Política: Clasificación:

Datos Complementarios:

Complexión mediana, ojos y cabellos castaños.

029108

Fs. 2

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
9.1.75	15	Se requiere su captura por sabérsele vinculado a las actividades sediciosas y haber pasado a la clandestinidad.- Req. No. 1055 (VV)
27.1.75	173	-(VV)-
13.2.75	258	Indica (1).- (VV)
30.X.76	D. 1402. P.I No. 01/976 Depto. III SID.	A través de las declaraciones (...) se establece que luego de las detenciones producidas en FUNSA, en el año 1975, en los procedimientos realizados contra el Movimiento "26 de Marzo", muchos de los integrantes que pudieron escapar se dirigen a Buenos Aires, donde se integran al MLN (T) "Grupo Proletarios". El causante se encontraba integrando dicho grupo (S) EVAL.- A-1-
30.X.76	D. 1402- P.I. No. 03/976. Depto III. SID.	Según declaraciones (...), se puede establecer que el causante integraba las bases de trabajo del Movimiento "26 de Marzo", en FUNSA. Las mismas dependían del FOP (Finanzas, Organización y Propaganda), este sí teniendo vinculación directa con el Consejo Central de dicho movimiento.- Eval. A-1- (S).-

11941/82 POSEE ANTECEDENTES EN EL CO.NA.E.

PAG. 896 EVAL-A-1 (CD) INDICA () () ()

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE³¹

COPIA N° 5

Servicio de Información de Defensa

Departamento III- Planes- Operaciones- Enlace.-

Montevideo, 31 de diciembre de 1974.

REQUISITORIA N° 71/74

Se requiere la captura de las personas que se enumeran a continuación. Producidas éstas se informará DE INMEDIATO a este Servicio para estar a lo que se disponga.

(...)

1055.- José Pedro CALLABA PÍRIZ

Nació en Tacuarembó el 1/8/51, C.I. No. 46.408 (Tbó.) Empleado de FUNSA, complexión mediana, ojos y cabellos castaños. Último domicilio: 18 de julio 328 (Paso de los Toros).

(...)

31 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 629_0347.1975.

(SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS)

Por sabérseles vinculados a las actividades sediciosas y haber pasado a la clandestinidad.

Por el Jefe Acc. del Dpto. III del SID,

Mayor (PAM), Julio Fasana Cabrera. [Firma]

Observaciones

31.12.1974. República Oriental del Uruguay. Servicio de Información de Defensa (SID). Requisitoria N° 71/74. Requerido N° 1055.

12.01.1975. República Oriental del Uruguay. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado No.1199. Requerimiento Público.

10.07.1976. República Oriental del Uruguay. Servicio de Información de Defensa (SID). Oficio 174/976, Informa que se encuentra requerido.

23.06.1983: República Oriental del Uruguay. Servicio de Información de Defensa (SID). Oficio N° 153/83. Hoja de Trámite N° 837/83. Es ordenada su captura por pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

25.09.1984. República Oriental del Uruguay. Servicio de Información de Defensa (SID). Circular N° 14/984. Es dejada sin efecto su requisitoria.

13.12.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores. Requerido N° 1055. Unidad que Requiere: OCOA. Grupo: MLN.

Gestiones

República Oriental del Uruguay. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

República Oriental del Uruguay. Organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Denuncias

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

06.09.2004. República Argentina. Se presentan como querellantes en la causa caratulada “Riveros, Santiago Omar y otros s/Privación ilegal de la libertad, Torturas, Homicidios, etc.” Floreal Avellanada e Iris Etelvina Pereyra de Avellanada por la desaparición y muerte de su hijo Floreal Avellanada y de la propia desaparición de Iris Pereyra, Ana María Astudillo, Juan Manuel Castiñeiras y Sara Cúneo de Castiñeiras y representantes de distintas organizaciones de derechos humanos. Esta causa involucra los delitos de lesa humanidad cometidos en la Jurisdicción de la Zona 4 que estaba a cargo del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo.

27.04.2009. República Argentina. Inicio del primer juicio oral y público en la megacausa de Campo de Mayo contra el Gral. (R) Santiago Omar Riveros, el Capitán Raúl Horacio Harsichm, el mayor César Amadeo Fragni, el director de la Escuela de Infantería Osvaldo Jorge García y el General (R) Fernando Exequiel Verplaetsen que se agregó a la causa en noviembre de 2008.

00.11.2009. Griselda Fernández, esposa de José Pedro Callaba, concurre a declarar como testigo en la causa sobre Campo de Mayo.

20.10.2010. El Tribunal Oral Federal 1° de San Martín dictó sentencia en la causa que precede. Fueron condenados: Grales. Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen a 25 años de penitenciaría. El Gral. Jorge García fue condenado a 18 años y el Gral. Eugenio Guañabens Perelló a 17 años; el Cnel. Carlos Tepedino a 20 años.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo.6.5

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo JOSÉ PEDRO CALLABA PÍRIZ (C.I. 46.408-8 del departamento de Tacuarembó), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

a) Fue detenido entre el 18 y 20 de febrero de 1977, probablemente junto con otras personas, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

b) Días antes había sido detenida su esposa -después liberada- en un operativo en el cual Callaba Píriz logró huir.

2. Existen indicios que permiten suponer que había estado detenido en el centro clandestino de Detención de la ESCUELA SUPERIOR MECÁNICA DE LA ARMADA (ESMA)

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

CAMACHO OSORIA, Luis Alberto³²

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.403.713-4.

Credencial Cívica: TFD 17618.

Individual dactiloscópica: V 3333 I 2222.

Edad: 21 años.

Fecha de nacimiento: 11.12.1954.

Lugar: Paso de los Toros, Departamento de Tacuarembó.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Soltero.

Hijos:

Domicilio: Florencio Sánchez N° 436, Paso de los Toros, Departamento de Tacuarembó (en Uruguay). Hotel en la calle Moreno, Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación: Jornalero.

Alias: Marcos.

Militancia: Comando de Apoyo Tupamaro (CAT), Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T).

Detención

Fecha:

Lugar: En su domicilio, Hotel en la calle Moreno, Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Reclusión:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios: Testimonio del dueño del Hotel brindado a la familia.

Atribuido a:

Casos conexos:

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha de fallecimiento: 15.08.1976.

Lugar: Vía Pública, Gaona y Santander, Haedo. Argentina.

Hora: A la 1.15 de la madrugada.

Circunstancia: Muerto por heridas múltiples de bala. En el prontuario cadáver N° 47.643, correspondiente a “Chamaco, Luis Alberto” (sic), figura como motivo de esta muerte: *Atentado, resistencia a la autoridad, abuso de armas y homicidio en riña*. Interviene en el hecho la Comisaría de Haedo, Jefatura de la Base Área “El Palomar”, Buenos Aires. Argentina.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica³³.

³² Legajo COMIPAZ N° 4.

³³ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

APELLIDOS CAMACHO OSORIO (sic) "MARCOS"

NOMBRES Luis Alberto

Hijo de

Nacido el

Lugar

Estatura Col. ojos

Raza Marcas y Peculiaridades

Organización: -M.L.N. ("Tupamaros")

Profesión Estudiante Lugar de Trabajo

Domicilio

Documento C.I. 1:403.713.-

Pasaporte Cpta. Asunto

Datos familiares 27 años de edad en 1972.-

OBSERVACIONES

7/2/974:-Por Memorándum No. 90 (2da. Parte) del 7/7/73 del SID, se establece que "funcionó" en la Col. 20/30, Zona P., Paso de los Toros, Grupo CAT; tarea: Responsable de un CAT.-Se agrega que se encuentra a disposición del Juez de Menores.-apm.-14/VIII/975:-En la fecha se establece que el 25/9/972, fue detenido y entregado al Hogar de Menores de la Ciudad de Tacuarembó, quedando a disposición del Juzgado Ldo. de 1ra. Inst. de la Ciudad de Paso de los Toros.-(Ver Caja 5001/42, Cpta.123).-ec.-Ampliando la anterior Cpta., fue detenido el 21/IX/72, siendo procesado el 21/IX/72 por Transgresión del Art. No. 119 del Código del Niño. Integrado el 4/X/971 a la "Orga" por L.Ll. (a) "Abel". Fue puesto en libertad el día 9/XII/973.-rdc.-

MICROFILM - AGOSTO 1977

ABRIL 1983 - REVISADO - R 09

PROCESADA 22 AGO. 1988

HOJA N° 2

OBSERVACIONES

25/08/88: Se establece que el titular es integrante del M.L.N.-T., siendo detenido el 22/09/972 y liberado el 26/12/72 en calidad de Vigilada, Asunto: 1-1--11, fjs. 124.-gli.- DICIEMBRE 1988 - REVISADO - R 11

15/1/2001.-Figura en una nómina de DESAPARECIDOS dada a conocer por la organización de Familiares de desaparecidos y publicada por "La República" el 18/12/2000, Pág. 2. En el caso del titular habría desaparecido en Argentina el 15/8/76, siendo denunciada su situación ante "COPAZ".-

(BULTO NRO. 712) (JOM).-20/12/2001.-Según dio a conocer la COMISIÓN PARA LA PAZ – creada por el Pte. de la Rep.- en conferencia de prensa del 9/8/2001, falleció el 15/8/76, siendo su cuerpo enterrado en el Cementerio del Morón, y sería repatriado en el futuro.-(BULTO NRO. 712).-(JOM).-

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

Caja 5001/42

CONFIDENCIAL ARMADA

AÑO DE LA ORIENTALIDAD

RESUMEN DE INFORMACIÓN

Fecha: 8 de agosto de 1975.- (Se tomó nota: 24.09.1975)

No. 71/975

OFICINA EMISORA: 2da. División del Estado Mayor Naval

SUJETO: Solicitud de Antecedentes N° 8/975 (D.N.I.I.)

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

33) REFERENTE A: CAMACHO OSORIO Luis Alberto.-
REGISTRAMOS: CAMACHO OSORIO Luis Alberto
26/9/73: Responsable de un CAT.- Se encuentra a disposición del Juez de Menores.

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa³⁴.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

S.I.D. – Dep. I. Secc. I

Ficha N° Confec.: 24.5.73

029464-5 E

Apellidos: CAMACHO OSORIA

Nombres: Luis Alberto

Documentos: C/C _____ C.I. 1.403.713- Montevideo.

Otros doc.

Nacimiento: 17 años 1972.

Domicilio:

Profesión u Ocupación: Estudiante

Lugar: Ens. Secundaria. Cargo:

Ideología Política: Clasificación:

Datos complementarios: Soltero.

029462

Fs. 2

Fecha Documentos

19.10.72- 3574-D.4132.P.P.I

8-x-1972

Antecedentes a registrar

Detenido el 21.9.72. Proc. 21.9.72. Causal

Transgresión del Art. 119 del Código del Niño.

Personalidad. Carácter fuerte. Peligrosidad media. Integración 4.10.71 por LLL. (a) A. Motivo convencimiento. Grado convencido. Func. Col 20/30. Zona Paso de los Toros. Grupo Cat. Tarea jefe de un Cat. Actitud interrogatorio. Colab. Media. Conducta regular. Fac. Reclusión. Seguridad regular. Aislamiento.

Entregado al hogar de Menores de la ciudad de Tbó. quedando a disposición del Jdo. Letdo. de 1ra. Instancia de Po. de los Toros. el 25.9.72 (DD)

[ilegible].I.74. Doc. 009. PPI 12/973. Con el nombre de Luis. A.

CAMACHO figura en una lista de detenidos en la ciudad de Paso de los Toros el día 1/XII/73 (SS)

Fue puesto en libertad, el día 9/XII/73 (SS)

08.04.83 24745/83

03.03.83- Figura en una relación de Liberados procedente de la P.M.E. Detenido el 22.09.72. Liberado el 26.12.72. Perteneciente al MLN. EVAL A-1. Indica 1 (B).

Observaciones

21.09.1972. Es detenido y procesado por el Juzgado Letrado de Instrucción de Primera Instancia de la Ciudad de Paso de los Toros (Tacuarembó) y entregado al Hogar de Menores de dicha ciudad.

09.12.1973. Obtiene la libertad vigilada.

³⁴ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 201_0965.1986.

06.11.1976. La madre de Luis Alberto Camacho Osoria, Juana Osoria Tabárez, mediante carta, es informada por la Policía Federal Argentina que su hijo había sido abatido en la calle Gaona y Talcahuano tras un tiroteo. Luego de viajar a Buenos Aires, le informan que el cuerpo de su hijo se encontraba en el Hospital Güemes, pero allí no fue ubicado. Estando en la Comisaría del lugar le muestran la credencial cívica que ella misma, tiempo antes, le había mandado al enterarse que le habían robado toda la documentación personal. Es derivada posteriormente a un cementerio en la localidad de Morón y allí le informan que los restos de su hijo estaban en una fosa común. A los tres años concurre nuevamente al lugar a los efectos de reducir los restos.

Gestiones

República Argentina. Embajada de Uruguay. Gestiones ante el Embajador, Dr. Carlos Manini Ríos.

Denuncias

República Argentina. Seccional Policial ubicada en la calle Venezuela, cerca del Congreso.

00.07.2000. República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. Su madre, Juana Osoria, mediante una carta que escribe al Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, denuncia por primera vez la desaparición de su hijo y solicita se investigue el caso.

2006. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Anexo del “Nunca Más”. Tomo 1. Legajo N° 1204. *Julio 2001. Identificado/2001. Exhumados sus restos Cementerio de Morón Año/1979.*

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Expediente N° L 87.2001 caratulado “Luis Alberto CAMACHO OSORIO” (sic).

27.07.2001. República Argentina. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Se dirige a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en función del trabajo encomendado para la averiguación de las circunstancias concretas que siguieron a la desaparición forzada de una persona. Señala que de acuerdo a la información recuperada en la ex Policía de la Provincia de Buenos Aires (v. Causa Schmucler), más específicamente con el Prontuario Cadáver 47.643, el nombrado Camacho Osorio (sic) figura como fallecido el 15 de agosto de 1976 acorde con las huellas remitidas por la Comisaría de Haedo (Morón, Pcia. de Buenos Aires) con intervención del “Jefe de la Base Aérea El Palomar”. Aconseja a la Cámara corroborar la identificación mediante una nueva confrontación utilizando la ficha decadaactilar que deberá solicitarse a la Comisión para la Paz en Uruguay, así como el aseguramiento del lugar donde se encontrarían los restos mediante orden de no innovar sobre la referida ubicación en el cementerio de Morón.

17.08.2001. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. El Juez, Dr. Horacio Cattani resuelve formar legajo respecto de Luis Alberto Camacho Osoria y libra oficios: a la Comisión para la Paz solicitándole la remisión de la ficha decadaactilar correspondiente al Registro Provincial de las Personas, Delegación Morón por la remisión de copia certificada del acta de defunción y al Cementerio Municipal de Morón, solicitándole información sobre los restos de una persona de sexo masculino N.N., inhumados en la Sepultura 7 de la necrópolis.

12.11.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. La madre de Luis Alberto Camacho, Juana Osoria Tabárez, comparece en la causa. Autoriza a la Comisión para la Paz para que lleve adelante las gestiones.

22.02.2002. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Ministerio de Seguridad. Dirección de Registro de Personas Desaparecidas. Remite a la Cámara Federal el Expediente 21.100-838.985/01 caratulado “Solicita identificación de cadáver 47.643”.

11.03.2002. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Morón. Juzgado de Transición N° 2. De acuerdo a lo solicitado por la Cámara Federal, informa que de la compulsa efectuada en los libros correspondientes no se encontraron actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

29.05.2002. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Se dirige a la Comisión para la Paz solicitándole que proceda a la notificación y entrega del legajo a los familiares interesados, encomendándole que los mismos manifiesten el destino a dar a los restos mortales identificados.

Acciones civiles de reparación patrimonial

11.07.2000. República Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se presenta reclamo de indemnización de acuerdo al beneficio que otorga la Ley 24411 por la desaparición forzada de Luis Alberto Camacho Osoria.

Comisión para la Paz

27.08.2001. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Comisión para la Paz. Solicita a la Dirección Nacional de Identificación Civil disponga el cotejo de las huellas dactilares del Sr. Luis Alberto Camacho Osorio registradas en el Ministerio del Interior con las suministradas a la Comisión por la Corte Electoral.

28.08.2001. Ministerio del Interior del Uruguay. Dirección Nacional de Identificación Civil. Departamento Técnico Dactiloscópico y Patronímico. Memorando D.T. N° 1965/2001. Responde a la Comisión para la Paz que realizada la confrontación de las huellas dactilares (simultáneas de ambas manos e impresión dígito pulgar derecho): *se confirma con total certeza que pertenecen a la misma persona.*

12.11.2001. Juana Osoria Tabárez, madre de Luis Alberto Camacho, comparece en la causa que se tramita en Buenos Aires ante la Cámara Federal, autorizando a la Comisión para la Paz para que lleve adelante las gestiones y/o trámites necesarios y adelanta su disposición favorable a la repatriación al Uruguay de los restos correspondientes a su hijo en caso de que éstos sean identificados.

12.06.2002. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Acta de notificación y constatación de entrega de documentos. El Escribano de Gobierno notifica y constata la entrega a la Sra. madre de Luis Alberto Camacho de las fotocopias certificadas del legajo remitidas por la Cámara Federal. Asimismo, solicita manifieste el destino que se le dará a los restos mortales identificados, respondiendo que desea sean repatriados.

10.04.2003. Informe Final. Anexo N° 6.1 *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmadas 13 denuncias, en función de que existen pericias oficiales y acciones judiciales -ya culminadas o en trámite que demuestren formalmente que las personas que se individualizan en ANEXO 6.1 fallecieron y fueron sepultadas en tumbas NN en cementerios de la Provincia de Buenos Aires.

3. CAMACHO OSORIA, Luis Alberto. Fallecido el 15.08.1976 y enterrado en el Cementerio de Morón (República Argentina).

Restos en trámite de repatriación.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información: Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Inhumación: 16.08.1976. Cementerio Municipal de Morón, Sepultura 7, Tablón 309, N° 11537, Registro de Inhumaciones Gratuitas.

12.11.1980. Cementerio de Morón. El cuerpo es trasladado al nicho de urna N° 959, Fila 5ª, Galería 8, Primer Piso.

Partida de defunción: *ACTA N° 1456 B (Tomo B). En Morón. Partido Morón Pcia. Bs. As., a 18 de Agosto 1976. Ante mí Nelly Azucena Garabato Int. Disp. 0796. Deleg. Regional, comparece don Jorge Omar López. C.I. 4412710. Domicilio: Álvaro 269 R. Mejía. DECLARA: Que el día Quince mes Agosto año mil novecientos setenta y seis. Hora: 1.15 Lugar: Gaona y Santander. Haedo. FALLECIÓ: Luis Alberto CAMACHO OSORIO de heridas múltiples de bala. Cert. médico: Dr. Marcelino Brea Crespo.*

Sexo: Masculino, de: 30 años aprox., estado:...Profesión:...Domicilio:...Se ignora. Nacionalidad:...C.I.:

No posee. Nacido el:...en:...hijo de:...y de:...Intervenido: Por Policía de Haedo. Testó:...Leída el acta, la firman conmigo labrada de acuerdo Art. 137. Dto. 1360/72

Exhumación:

Identificación: 29.11.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Se dirige a la División Antecedentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a fin de que proceda a efectuar la comparación dactiloscópica del prontuario cadáver N° 47.643 de esa dependencia, con las huellas obrantes en la ficha decadactilar correspondiente al ciudadano Luis Alberto Camacho Osoria que se adjunta.

31.01.2002. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Policía. Sección Dactiloscópica.

Resultado del Informe Técnico-Pericial: (...) *queda demostrado en forma científica e indubitable, que las huellas sometidas a cotejo corresponde únicamente a la persona de: CAMACHO OSORIA LUIS ALBERTO (...).*

07.05.2002. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Legajo N° 87 –“Luis Alberto Camacho Osoria”. Por todos los vistos y considerandos, el Tribunal Resuelve: I) *DECLARAR que la persona que resultó muerta en el hecho que habría tenido lugar el día 15 de agosto de 1976, en Gaona y Santander de la localidad de Haedo, Provincia de Buenos Aires, es LUIS ALBERTO CAMACHO OSORIA, de nacionalidad uruguaya, C.I. de Uruguay N° 1.403.713-4, nacido el día 11 de diciembre de 1954, en Tacuarembó, República Oriental del Uruguay, hijo de Santiago Camacho y Juana Osoria.- II) DISPONER la rectificación de la partida de defunción citada en el punto dispositivo que antecede.-III) AUTORIZAR la entrega de los restos mortales pertenecientes a Luis Alberto Camacho Osoria, que actualmente yacen en el nicho de urna N° 959, Galería 8, 5° Fila, 1° Piso del Cementerio Municipal de Morón, a los familiares respectivos o a quien resulte designado a tal efecto, previo a cumplimentar todos los requisitos legales y administrativos exigidos por el trámite regular.*

Rectificación de la Partida de defunción: *Por Res. del Sr. Juez de Cámara Nac. Apelaciones de Cap. Fed. Dr. Horacio Cattani por of. “J” N° 107363f: 6881 año 2002: en el que se hace constar que el verdadero nombre y apellido del causante es Luis Alberto CAMACHO OSORIA de nacionalidad uruguaya, C.I. Uru. N° 1403713-4 nacido el día 11 12-1954 en Tacuarembó, Rep. Oriental del Uruguay, hijo de Santiago CAMACHO y Juana OSORIA. Conste. Morón 23202*

Repatriación de restos: 28.11.2002. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Comisión para la Paz. Solicita a la Cámara Federal se sirva autorizar la repatriación de los restos de Luis Alberto Camacho Osorio, conforme lo solicitado por los familiares.

29.08.2003. Argentina. Consulado de la República Oriental del Uruguay. Autoriza el traslado de los restos de Luis Alberto Camacho Osorio a la República Oriental del Uruguay.

02.09.2003. Dirección Nacional de Aduanas. Administración Aduana de Carrasco. Se entrega a la Empresa Rogelio Martinelli la urna en una caja con los restos humanos arribados en avión de PLUNA.

03.09.2003. La oficina de Necrópolis de la Dirección de Servicios de la Junta Local Autónoma de Paso de los Toros certifica: *Que el día 3/9/2003, fueron traídos los restos del extinto: Luis Alberto Camacho Osoria, de Buenos Aires, República Argentina, al Cementerio de Pasos de los Toros, siendo depositados en el urnario municipal.*

Sepultura: República Oriental del Uruguay. Departamento de Tacuarembó. Cementerio de Paso de los Toros, urnario municipal N° 2939.

CAMIOU MINOLLI, María Mercedes³⁵

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: C.I. 619.040– 3 (Uruguay); DNI 92096789 (Argentina).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 45 años.

Fecha de nacimiento: 10.01.1932.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: En pareja.

Hijos:

Domicilio: Rodríguez Peña N° 60, Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación: Costurera.

Alias:

Militancia: Movimiento de Liberación Nacional–Tupamaros (MLN- T); Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 01.07.1977.

Lugar:

Hora:

Reclusión: Comisaría 1ra. de Moreno. Batallón 601.

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Casos conexos:

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica³⁶.

55382-1

Apellidos y Nombres: Camiou Minoli: María Mercedes.-

Cédula de Identidad Credencial Cívica Pasaporte Céd. Ident. del Interior

Ocupación Organización: “DESAPARECIDA”

³⁵ Legajo COMIPAZ N° 168.

³⁶ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Domicilio

Otros datos

ANTECEDENTES

28/9/05.- Según información aportada por la organización de Familiares Desaparecidos, la causante integra la nómina de ciudadanos de los cuales no se ha vuelto a tener información sobre su destino. (BULTO 712) (JOM).-

Informes Militares

Observaciones

00.07.1977. Días después de la Detención registran su domicilio. Personal de la Comisaría de Congreso lleva detenido a su pareja, Félix Leal, a quien liberan y luego vuelven a detener. En la Comisaría de Moreno le muestran una foto de María Camiou y lo interrogan sobre las actividades políticas de ésta.

Gestiones

Denuncias

República Argentina. Tribunales. Habeas Corpus.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo N° 8268

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.4

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la Republica Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmados parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el anexo N° 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidos en centros clandestinos de Detención.

LA COMISION PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada de la ciudadana uruguaya MARÍA MERCEDES CAMIOU MINOLI (C.I. 619.040-3), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenida el 1 de julio de 1977 por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal

2. Existen indicios que permiten suponer que habría estado detenida en el BATALLÓN 601, Comisaría de Moreno.

Declaratoria de ausencia

09.02.2010. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17.894 del 14.09.2005.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 825.498-4 (Departamento de Canelones, Uruguay).

Credencial Cívica: AHA 6017.

Individual dactiloscópica: V 4343 V 3444.

Edad: 40 años.

Fecha de nacimiento: 30.04.1936.

Lugar: Departamento de Canelones.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Divorciado.

Hijos: 2.

Domicilio: Pensión ubicada en Ramón Freire N° 834 y Colegiales, barrio de Belgrano, Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación: Obrero textil en la fábrica “La Aurora”, Montevideo (en Uruguay). Empleado eventual en la construcción (en Argentina).

Alias:

Militancia: Partido Comunista (PCU), Frente Amplio (FA). Dirigente del Congreso Obrero Textil (COT), Convención Nacional de Trabajadores (CNT).

Detención

Fecha: 17.06.1976.

Lugar: En su domicilio, pensión ubicada en Ramón Freire N° 834 y Colegiales, barrio de Belgrano, Buenos Aires. Argentina.

Hora: En la mañana temprano.

Reclusión: En un primer momento fue detenido en la Comisaría N° 43 de Capital Federal y luego trasladado al centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, en Venancio Flores y Emilio Lamarca, Barrio de Floresta, Capital Federal.

Circunstancia: La noche del 18 de junio de 1976 fue asesinado el jefe de la Policía Federal Argentina, General Cesáreo Ángel Cardozo. A partir del 20 de junio -fecha en la que Francisco Candia y Hugo Méndez fueron sacados de su reclusión en “Automotores Orletti”- comenzaron a registrarse una serie de hechos realizados por las fuerzas de seguridad en represalia por la muerte del jefe de la policía. En algunos centros clandestinos se decidió la ejecución de varias de las personas detenidas.

Testigos: Héctor Cónsul (empleado de la pensión donde vivía), María del Carmen Martínez, Jorge González Cardozo, Elizabeth Pérez Lutz, María del Pilar Nores (detenidos en “Automotores Orletti”).

Testimonios: Testimonio de María del Carmen Martínez ante Comisión de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Gotemburgo (09.6.1980): *En dicho local (Automotores Orletti) y en la misma pieza estaban además secuestrados: (...) Ruben Candia obrero textil de la fábrica La Aurora SA, quien fue secuestrado el 17 de junio en su pensión del barrio de Belgrano. (...).*

Atribuido a: Policía Federal, militares uruguayos y argentinos operando coordinadamente. Argentinos: Personal dependiente del Batallón N° 601. Uruguayos: integrantes del Servicio de Información de Defensa (SID). Por testimonios fueron reconocidos: Insp. Hugo Campos Hermida, May. José Nino Gavazzo, Cap. Jorge Silveira, Cap. Manuel Cordero.

Casos conexos: Es secuestrado dos días después de Hugo Méndez, uruguayo, dirigente del GAU, obrero textil exiliado en Buenos Aires. El nombre y la dirección de Candia figuraban en la agenda de Méndez. Otros secuestros transcurridos desde el 08.02.1976 al 04.10.1976: Jorge González

37 Legajo COMIPAZ N° 106.

Cardozo (miembro del MLN, secuestrado el 17.06.1976 en Buenos Aires, trasladado a Uruguay en setiembre y preso en el Penal de Libertad), Elizabeth Pérez Lutz (compañera de Jorge González, detenida el 17.06.1976, trasladada a Uruguay y puesta en libertad el 10.12.1976), y Julio Rodríguez Rodríguez junto a una compañera (embarazada de 3 o 4 meses), a la salida de su lugar de trabajo (detenidos desaparecidos el 15.06.1976 en la pensión donde vivían en el barrio de San Telmo).

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha de fallecimiento: 21.06.1976.

Lugar: Vereda Oeste de la calle Argerich, casi en su intersección con la calle Morón, junto al cordón de la vereda Oeste y frente al número 676, Jurisdicción de la Comisaría 50ª, Buenos Aires. A 10 cuadras de distancia se encuentra "Automotores Orletti", en Venancio Flores y Emilio Lamarca.

Hora:

Circunstancia: A las 0.30 horas del día 21 de junio, dos policías de la Comisaría N° 50 encontraron a dos hombres muertos y tirados en la calle Argerich. Los policías que efectuaron el hallazgo mencionan que, en ambos casos, los cuerpos presentaban hematomas, contusiones y escoriaciones en toda la superficie corporal. Los dos se encontraron *tapados con una bandera confeccionada en dos paños de tela blanca y celeste, con una estrella roja en su centro e inscripción ERP y que contiene la siguiente escritura: "Cdo. Cardozo. Muerte a la Subversión. Unirse y Luchar, Basta de Hablar"*.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Prontuario N° 1.223³⁸.

CANDIA CORREA: Francisco Edgardo.

C.I. N°: 825.198. C.C. Serie: A.H.A. Nro. 6.017.-

PASAPORTE Nro: C.I. del Interior N°:

OCUPACIÓN: Textil, Congreso Obrero Textil.

ORGANIZACIÓN: PARTIDO COMUNISTA, FRENTE, CONGRESO OBRERO TEXTIL.-

DOMICILIO: Rpbca. Francesa 746 (MONT.) (1).- (1) Datos extraídos de material incautado por OCOA.-

Se encontraría en Buenos Aires desde 1976 (2).- Lucas N° 358 (en 1966).-

DATOS PERSONALES: Oriental, casado de 34 años de edad en 1970. Casado con Élica Carmen López Martínez. (2) (2) Extraído de P. de N. de la DNII del 27-11-70.-ec.-

FECHAS ANOTACIONES

06/02/965: Trabaja en la Fábrica Textil "La Aurora", e integra la Comisión de la Fábrica. El diario "El Popular" del 6-2-65, publica sus declaraciones en torno a la crisis de la industria textil y el conflicto que mantienen los obreros de LANASUR, junto a ellas va su foto.-hmc.-20/01/969: "El Popular", del 20-1-69, Pág. 8; Dirigente textil, publica sus declaraciones referente a movilizaciones y aspiraciones de su gremio.-om.-22/09/971: "El Popular", de la fecha, Pág. 10; Dirigente textil de la fábrica "La Aurora", publica su foto y declaraciones de adhesión al Frente Amplio.-om.-16/09/974: Candidato a la Junta Dptal. de Montevideo. Lista 2001 (PDC Frente Amplio), en las elecciones Nacionales de 1971.amp.22/3/975. Presentó a R.C.P., para su afiliación al P.C., según material incautado a raíz de la Detención de Rodney Tibaldo ARISMENDI, el 8-5-74. Cpta. 7073 de ASUNTO. Amp. 27/05/975: Despedido de la fábrica Textil "La Aurora", por problemas gremiales. Cpta. de ASUNTO N° 7936.om.-30/07/975:Presentó a Á.C.M., para su

afiliación al P.C., según material incautado a raíz de la detención de Rodney Tibaldo ARISMENDI, el 8-5-74. ASUNTO 7073. amp.- 20/01/976: "El Popular"; del 28-7-72, Pág. 10; Hace declaraciones referente a la manifestación que se llevará a cabo el día 4-8-72, por 18 de Julio. FL/jaf.-

MICROFILMADA - AGOSTO - 1977

22/06/976: En la fecha se inf. sus anot. por Memorándum N° 1.976/76 al SID.gs.-

MICROFILMADA - AGOSTO - 1977.-22/6/976

HOJA N° 2

FECHAS ANOTACIONES

10/03/978: Presentó conjuntamente con J.C.O., a O.A.Z., para su afiliación al P.C., según material incautado por OCOA, en febrero/976, "Op. Morgan". Ver ASUNTO 1-1-1-81, Letra A, Tomo 2, Hoja N° 288.cv.-24/07/978: Presentó con C.C., a M.B.L. de F., para su afiliación al P.C., según material incautado por OCOA, en feb/976 "Op.Morgan". Ver ASUNTO 2-1-1-81, Letra "B", Tomo 2, Hoja 380.rbf.-28/08/978: Presentó con C.C. a R.B.P., para su afiliación al P.C., según material incautado por OCOA en feb/976, "Op. Morgan". Ver ASUNTO 2-1-1-81, Letra "B", Tomo 3, Hoja 559.cv.-26/09/978: Afiliado N° 28.286 al P.C.U., militando en Agrup. "La Aurora"; Secc. 20 del P.C.U., según material incautado por OCOA, en feb/976, "Op. Morgan". Ver ASUNTO 2-1-1-81, Letra "C", Tomo 3, Hoja 351.rbf.-01/03/979: Presentó con G.L., para su afiliación al P.C.U., según material incautado por OCOA en feb/976, "Op. Morgan". Ver ASUNTO 2-1-1-81, Letra "C", Tomo 6, Hoja 952.-cv.-5/7/979 Presentó con L.A.F., a U. M.C.C. para su afiliación al P.C.U., el día 27-10-971, según material incautado por OCOA en feb/976, "Op. Morgan". ASUNTO 2-1-1-81, Letra "C", Tomo 7, Hoja 1317_ni.- 17/10/979 Presentó con C.J.C.S. a J.R.C.A, para su afiliación al P.C.U., según material incautado por OCOA en feb/976, "Op. Morgan". Ver ASUNTO 2-1-1-81, Letra "D", Último Tomo Hoja 410.jcr. -14/12/979: el 26-11-79, la esposa del titular se presentó ante la Secc. 7°(...) 04/01/980: Por P. de N. de la DNII, N° 346/979, del 11-12-979, el D-6 de esta Dirección Nacional, informa que con motivo del hallazgo de un revólver cal. 38 Especial, marca "ORBEA", N° 50.346, con el cual según pericias realizadas por la policía Técnica, fue utilizada en el atraco a la firma "TRANKA", en el cual fue muerto el Agte. Juan José CARDOZO. La mencionada arma fue hallada en la finca de la calle Rpca. Francesa N° 747, domicilio del titular. Cabe mencionar que viajó a la Argentina donde sus familiares lo denuncian como desaparecido. Ver P. de N. de la DNII N° 346/979, del 11-12-979.jcll.-03/03/980: Referente al arma en cuestión, la Oficina de Contralor de armas, informó que la misma no se encuentra requerida, en cuanto al Servicio de Material y Armamento, informa por oficio, que no se encuentra registrada en sus archivos, consultada la Secc. Compra ventas de la Dir. de Inv. informa que dicha arma no está registrada en su archivo. Ver P. de N. de la DNII 043/980, del 12-2-80.jcll.-

HOJA N° 3

FECHAS ANOTACIONES

8/10/980 Presentó con J.J.P., a A.L.C.V. para su afiliación al P.C.U., según material incautado por OCOA, en feb/976, "Op. Morgan". Ver ASUNTO 2-1-1-81, Letra "C", Tomo 3, Hoja 352. ni. Con misma fecha, presentó con P.P.Gl, a L.A.F.S., para su afiliación al P.C.U., según material incautado por OCOA, en feb/976, "Op. Morgan". ASUNTO 2-1-1-81, Letra "F", Tomo 1, Hoja 201. ni. -2/1/981 Presentó con B.D., a G.R.G.A., para su afiliación al P.C.U., según material incautado por OCOA, en feb/976,"Op. Morgan". Ver ASUNTO 2-1-1-81, Letra "G", Tomo 2, Hoja 317.cv. – 22/1/981 Figura en una nómina de personas, que la Coordinadora de la C.N.T. en el exterior reclama para que aparezcan con vida. Se aclara que dichas personas, figuran como desaparecidas en el Uruguay. (BOLETÍN clandestino, DESDE URUGUAY, N°20, de la segunda quincena de octubre de 1980). ASUNTO 2-4-3-332. apm. 29/01/981: SID/217/mcp.-El Boletín clandestino "DESDE URUGUAY", Nro. 17, de la primera quincena de setiembre de 1980, lo incluye en una nómina de "Desaparecidos" en Uruguay. ASUNTO 2-1-1-81, Letra "G", Tomo 3, Hoja 617.cv.-(...) -8/7/981 Presentó con G.A. a J.G.T., para su afiliación al P.C.U., ver ASUNTO 2-1-1-81, Letra

*"G", Tomo 3, Hoja 617.cv -17/8/981 Presentó junto con C.C., a N.F.P., para su afiliación al P.C.U., según material incautado por OCOA, en feb/976, "Op. Morgan", ASUNTO 2-1-1-81, Letra "F", Tomo 1, Hoja 231.mhc. -20/8/981 Presentó con G.A., a E.H.B., para su afiliación al P.C.U., según material incautado por OCOA, en feb/976 "Op. Morgan", ASUNTO 2-1-1-81, Letra "H", Tomo 1, Hoja 7. mfp. -3/9/981 Presentó con G.D., a P.F.M., para su afiliación al P.C.U., según material incautado por OCOA, en feb/976, "Op.Morgan", ASUNTO 2-1-1-81, Letra "F", Tomo 2, Hoja 575.cdif. -4/9/981 Presentó junto a J.J.P., a E.F., para su afiliación al P.C.U., según material incautado por OCOA, en feb/976 "Op. Morgan", ASUNTO 2-1-1- 81, Letra "H", Tomo 1, Hoja301.mhc. -10/9/981 Presentó con O.A. y B.D., a M.T.B., para su afiliación al P.C.U., según material incautado por OCOA, en feb/976 "Op. Morgan", ASUNTO 2-1-1-81, Letra "I", Tomo 1, Hoja 69. ffoo. 22/9/981 Presentó con G.A., a E.L. de C., para su afiliación al P.C.U. según material incautado por OCOA, en feb/976 "Op. Morgan", ASUNTO 2-1-1-81, Letra "L", Tomo 2, Hoja 284. cdif. -17/3/982 Presentó junto a W.M.A. para su afiliación al P.C.U. según material incautado por OCOA, en feb/976, "Op. Morgan". ASUNTO; 2-1-1-81, Letra "M", Tomo 4, Hoja 822. mfp. 9/6/982 Presentó junto a P.G., a E.M.S., para su afiliación al P.C.U., el que militó desde el 31.8.71, en Montevideo Secc. 10ª, Agrup. "La Aurora", según material incautado por OCOA, en feb*976, "Op. Morgan". Ver Tomo 2, Letra "N", hoja 281. MLE/mcp.*

HOJA N° 4

FECHA ANOTACIONES

16/8/982 Presentó con J.C.F., y G.A., a N.M.M.H. de O., para su afiliación al P.C.U., desde el 30-10-69, la que militó en Montevideo, Secc. 20ª, Agrup. FIBRATEX, según material incautado por OCOA, en feb/976, "Op.Morgan". Ver Tomo 2, Letra "M", Hoja 448. MLE/mcp. 8/10/982 Con fecha 15-6-69, presentó conjuntamente con G.A. a L.A.R.F., para su afiliación al P.C.U., Secc. 20ª. Agrup. "La Aurora", según material incautado por O.C.O.A, en feb/976, "Op. Morgan", ver Tomo 3, Letra "R", Hoja 78. rl. 3/12/982. Con fecha 30-11-70, presentó conjuntamente con J.T., a R.N.R., para su afiliación al P.C.U., Secc. 20ª. Agrup. "La Aurora", según material incautado por O.C.O.A, en feb/976, "Op. Morgan". Ver Tomo Único, Letra "N", Hoja 70. rl. -10/3/983 Presentó con G.A., el 15-6-69, a N.P.R., para su afiliación al P.C.U., el que militó en Montevideo Secc. 20ª, Agrup. "La Aurora", según material incautado por OCOA, en feb/976, "Op. Morgan", Ver Asunto 2-1-1-81, Letra "P", Tomo 1, Hoja 23. MLE/mca.13/05/983: Según el Boletín clandestino; DESDE URUGUAY N° 7/983, 1a. quincena de abril, el titular figura en una nómina de Dirigentes de la C.N.T., desaparecidos en Buenos Aires y Montevideo. ASUNTO 2-4-3-525.-JLG.-

ABRIL DE 1983 REVISADA R 10

04/04/984: Figura entre las personas cuya aparición se reclama en Declaración emitida el 11-03-1983, en Roma por la Federación Sindical Unitaria de Italia (CGIL, CSIL, UIL), según Art. de la Pág. 6 del N° 8, de segunda quincena de abril de 1983, del Boletín Clandestino.-23/09/985: Se obtuvo la información del D-2 de la DNII, que el titular, junto con otras personas, integraba el Secretariado Ejecutivo del COT, en el año 1971. Ver ASUNTO 3-2-1-54.-EM/rl. -26/9/985 Según información del D-2, de la DNII, el titular militó hasta mediados de 1975, fue detenido y despedido de "LA AURORA", en noviembre de 1974. Reintegrando a la misma en 1975, debe abandonarla nuevamente en agosto de este año por razones de salud. A principios de 1976, huyó a Buenos Aires, y desde junio de 1976 se lo considera como desaparecido, Ver ASUNTO 3-2-1-54. EM/rl.

PROCESADA 16 DE SETIEMBRE DE 1988.-

DICIEMBRE DE 1988 - REVISADO - R 12

7/04/992: En la fecha se agregan las anotaciones de ficha N° 46.182; 24/4/81. Mencionado por Juan Ángel TOLEDO, en declaraciones para Radio BERLÍN, como uno más de los 120 uruguayos desaparecidos. Ver AUNTO 2-1-18-333.eb.-FICHA N° 46.245. - 13/11/981 Presentó con J.C.F. y G.A., a J.C.O.S., para su afiliación al P.C.U., según material incautado por OCOA, en feb/976 "Op. Morgan". Ver ASUNTO 2-1-1-81, Letra "O", Tomo único, Hoja 76. rba.

REV. 2000 N° 004I/C

HOJA N° 5

FECHAS ANOTACIONES

2/1/2002.-Según dio a conocer la “COMISIÓN PARA LA PAZ” con fecha 13/9/2001, se aclaró la causa de desaparición del titular. Fue MUERTO en la unidad Militar clandestina argentina de Talleres Orletti y sepultado como NN en la Chacarita.- (BULTO NRO. 712) (JOM).-

PARTE DE NOVEDADES DIARIAS. FEBRERO 1980.³⁹

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

DEPARTAMENTO N° 6

11 de Febrero de 1980

Memorándum N° 42/980

97) HORA 9:30'. AMPLIACIÓN NUMERALES 1066 Y 1118 (hallazgo de revólver)

Ampliando numerales anteriores, referente al hallazgo de un revólver marca “Orbea”, calibre 38 largo Special por parte de la Sra. E.C.L.M. de C. (...); el cual había sido hallado en el interior de un parrillero (por accidente) que hay en su casa, manifestando además en aquella oportunidad que el arma pertenecía a su esposo, quien resultó ser: Francisco Edgardo CANDIA CORREA, oriental, casado, de 45 años de edad, el cual es un Activo Militante Comunista con antecedentes en los Ficheros de esta Dirección, y el cual desde el año 1975 estaría en la República Argentina, año en que abandonó su hogar, sin que hasta el momento se tengan noticias de él; la Oficina de Contralor de Armas, a la cual se había solicitado por Oficio N° 404/79, informó que la misma no se encuentra requerida. Asimismo el Servicio de Material y Armamento (al cual se libró el Oficio N° 405/79) informó por Expediente N° 4017/79 que la misma no se encuentra registrada en sus ficheros. Consultada por último la Sección Compra-Venta del Departamento de Hurtos y Rapiñas de la Dirección de Investigaciones, se nos informó telefónicamente que dicha arma no se encuentra registrada en sus archivos (no está requerida).- Se ampliará.

Informes Militares

Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa⁴⁰.

SERVICIO DE INFORMACIÓN

DE DEFENSA

Dep. 1

030514 - 4

Confeccionado el 26 NOV 1974

Fs. 1

VARIOS

Apellidos CANDIA

Nombres Edgar

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Est. Civil

Cred. Cívica

Céd. Identidad

Otros Documentos

Ocupación

Padre

Madre

Domicilio

Ciudad

Otros datos

Fs. 2

³⁹ Ídem.

⁴⁰ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 202n_1343 a 202n_1383.

FICHA COMPLEMENTARIA

DOCUMENTOS 030514 ANTECEDENTES

Fecha Origen

28.JUN.72 El Popular

-Hace declaraciones para El Popular sobre la movilización del Frente Amplio, diciendo entre otras cosas "esta movilización se entrelaza con todos los temas reivindicativos del salario y libertades por

los

cuales lucha el pueblo".- (SS).

Fs. 1

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE S.I.D.

030515 -1

Dep. I Secc. 1

Sub Secc.

Fecha N° Conf.

Apellidos CANDIA Nombres Edgardo

[sin más datos]

Fs. 2

Fecha Documentos

2.9.81 D.7459

ANTECEDENTES A REGISTRAR

- "RADIO BERLÍN"-01.9.81-CARACAS; Figura en una lista de trabajadores que han sido secuestrados y desaparecidos como el caso de Ataliba CASTILLO (sic) y otros. (M).-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE S.I.D.

030516 -9

Fs. 1

Confeccionada 15 NOV. 1974

Apellidos CANDIA

Nombres Edgardo

[sin más datos]

Fs. 2

FICHA COMPLEMENTARIA

Fecha Documentos

22.SET.71 El Popular

Doc. 27

ANTECEDENTES A REGISTRAR 030516

-Hace declaraciones para El Popular en la cual da su adhesión al Frente Amplio aduciendo "La Unidad nos dio el triunfo".- (SS).-

Fs. 1

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE S.I.D.

030517 -7

Dep. I Secc. 1

Sub Secc. A/N

Ficha N° Conf. 28/07/83

Apellidos CANDIA Nombres Francisco

[sin más datos]

Fs. 2

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	030517	ANTECEDENTES A REGISTRAR	
28/07/83	Doc. 26314	-1971/1978.	En información referente al "P.C.",	Pág.
2773		obtenida por el Dpto. III/S.I.D., en este período, el		
		causante figura en la misma, sin aportar otros		
		datos. EVAL.: A-2 (P).-		

Fs. 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	030518 -5
S.I.D.	CONFECCIONADA 30/XII/7[ilegible]
	Dep. I Secc. I
	Sub Secc. A/N
	Ficha N° Confec.

APELLIDOS CANDIA CORREA (1) (2) Nombres FRANCISCO EDGARDO
DOCUMENTOS C/C C.I. No. 825498 (3)
825198

OTROS DOC. Reg. Fot. 23212 (4)

NACIMIENTO Fecha 30.4.36 (7) 32 años en 1968.- Lugar 4ta. Secc. Dpto. Canelones.
Uruguay.

DOMICILIO: República Francesa 747 (5) Juan Ma. Gutiérrez 3651 apto. 5. Montev.

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

LUGAR: CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA: FIDEL CLASIFICACIÓN

DATOS COMPLEMENTARIOS: Est. Civil Casado Cónyuge Élica Carmen LÓPEZ
MARTÍNEZ

Hiho de: Francisco y Juana (9)

Otros datos: Cutis blanco, cabellos y ojos castaños (10)

Fs. 2

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	030518	ANTECEDENTES A REGISTRAR
12/NOV/971	"MARCHA"	Candidato a 2do. suplente del 27º lugar a la Junta	
		Departamental de Montevideo, en la lista 2001, para	
		Las elecciones de 1971.- (U)	
15/XI/72	D. 4157	Figura con antecedentes en la Dirección Nal. de	
		Información e Inteligencia, Dpto. 2, clasificado como Comunista. (R)	
		Índices (1) al (5).-	
16/7/68	372-D37	Detenido por realizar pegatina contraria a las Medidas	
		Prontas de Seguridad.-	
17/2/71	75-2399	Dirigente sindical del gremio textil.- Firmante de una	
		convocatoria publicada en el diario "El Popular" del día de la fecha,	
		para una Mesa redonda, que se realizará en el local de la Zonal 20ª y	
		14ª del FIDEL.- (PP).-	
26.9.74	Doc. 2369	Viajó de París a Moscú el 1º de junio de 1974.- (SS).-	
9.1.75	Doc. 09	Viajó de Francia con destino a la URSS el 2 & 3 & 73.	
		Evaluación: B-2 (BB).-	
1.7.76	Doc. 1014	-1965. Trabaja en la Fca. "La Aurora".	
		1969. Dirigente textil.	

1971. Dirigente textil de la Fca. "La Aurora" formula declaraciones de adhesión al Frente Amplio. Presentó a Ramón [ilegible] para su afiliación al P.C. 27.5.75. Despedido de la Fca. "La Aurora" por problemas gremiales. (TT).-

Fs. 3

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	030518	ANTECEDENTES A REGISTRAR
22.1.75	D. 0145		-Viajó de París a Moscú el 1 de junio y regresó a París el 14 de junio de 1974. (W).-
			-Memorándum de la Dirección Nacional de Policía Técnica, recibido a través del Dpto. III-SID (EE) Indica del (6) al (10).-
3.12.79	1703 PD 332/79		-En el día de ayer, se tuvo conocimiento por una comunicación de la Secc. 7ª de que (...) había entregado en dicha Comisaría, un revólver marca S W, cal. 38 SPL, sin cartuchos, cromado, N° ileg., manifestando que el día 26 el inquilino de los fondos de su casa encontró dicha arma entre un bloque que constituye una de las paredes de la churrasquera que el causante había construido hace 15 años, agregando que posiblemente es de su propiedad, quien en 1975 abandonó el país, con destino a Argentina.- (...). La mencionada arma fue enviada a la Dir. Nal. de Policía Técnica a efectos de realizar el peritaje correspondiente.- Eval.: A-1 (TT). Indica (11).-
13.12.79	2575 PD 346/79		-11.12.79.- En el día de ayer, la Dirección Nacional de Policía Técnica hace saber, por informe de Balística,

Fs. 4

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	030518	ANTECEDENTES A REGISTRAR
			que dicha arma fue usada para herir al Agente Juan José CARDOZO, el día 13 de julio de 1973, en una rapiña realizada en un comercio, sito en Jerónimo Piccioli N° 3239, donde falleció en el tiroteo uno de los dos rapiñeros Julio SANTANA LÓPEZ. Dicha arma fue encontrada en la finca de la calle República Francesa 747 en la cual vivía el causante, quien se encuentra desaparecido. Eval.: A-1 (TT).-
13.2.80	1605 PD 043/80		-12.2.80.- En el día de ayer, se recibió comunicación de la Oficina de Contralor de Armas que dicha arma no se hallaba requerida, y habiendo evacuado la consulta al Servicio de Material y Armamento informó que no se encontraba registrada en sus archivos, sucediendo lo mismo en la Secc. Compra y Venta del Dpto. de Hurtos y Rapiñas. Eval.: A-1. (TT).-

Sello: 11941 / 82 -POSEE ANTECEDENTES EN EL CO.NA.E.
 Pág. 927 EVAL A -1 (CD) INDICA () () ()

Fs. 1

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE	030530 -0	Dep. I Fs. 1 Secc.
S.I.D.		Sub Secc. A/N
		Fecha N° Conf. 7.1.82

Apellidos CANDIA Nombres RUBEN

[Sin datos]

Fs. 2

Fecha	Documentos	ANTECEDENTES A REGISTRAR 030530
15.12.1981	D. 10371	Figura, entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país.- Eval.: A-1 (AD).-
14.06.82	15968	Ídem del Doc. 10371. [Manuscrito]: Aportando fecha de desaparecido 6-76. Gual. F-6 (LA).-
24.07.82	171000	Según lo publicado por el Diario "El Día", del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el /6/76. (GM) (LA).-
03.08.82		Se hizo Memo. (A) No. 1657/82 para Sr. Director S.I.D..- (SS)
20.12.82	23125	Figura en una nómina de "desaparecidos" en nuestro país, publicada por el Diario "La República" el día 10.11.82 (ME).-
7.10.83	30855/13	-Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval.: A-1. (MB).-
5.1.84	D.33092/001	-Indica Ídem docs. 10371 y 15968 aportando que fueron vistos en centros de detención argentinos.- Ev.-

Fs. 3

Documentos	ANTECEDENTES A REGISTRAR 030530
0383/80	Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos"
Pág. 006	en la República Argentina, publicada en el No. 75 del Periódico "Compañero" del PVP del mes de setiembre de 1979, estableciéndose como fecha de su "desaparición" el mes de junio de 1976.- EVAL.: B-2 (CC)
8401372	29/FEB/984-Según lo publicado por el Semanario
Pág. 001	"BÚSQUEDA" se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la "desaparición" de unos 130 uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de personas en esa situación, en la que figura el causante como "desaparecido" desde el mes de junio de 1976. EVAL.: A-2 (OC)
8402539	11/ABR/984 –
Pág. 003	En la edición del Semanario "BÚSQUEDA" y dentro de un informe especial titulado "Los Uruguayos desaparecidos en Argentina", se establece respecto al causante: "detenido en Junio de 1976. Fue reconocido como detenido en la

Comisaría No. 43 de Capital Federal en la prisión clandestina de Venancio Flores y Emilio Lamarca". EVAL.: A-2 (CC).

*SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA – DEPARTAMENTO III
Planes – Operaciones – Enlace*

Montevideo, 21 de junio de 1976

SOLICITUD DE DATOS FILIATORIOS N° 38/976

Se solicita: Fotografías y Datos Filiatorios de las siguientes personas.

(...)

-Washington Domingo QUEIRO UZAL

-Francisco Edgardo CANDIA CORREA CI 825498

[Manuscrito se lee:] Pidió Ex - Cap. ARAB

TRÁMITE URGENTE

Jefe del Departamento III del S.I.D.

Saluda a usted atentamente

Por el Jefe del Departamento III

Capitán José R. Arab

Sello:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

Fecha de Entrada: 21/6/76

Pasar a: DNII

N° de Orden: 117

DPTO. I

PROC.

1676

Francisco Edgardo Candia Correa titular de la C.I. 825498, es hijo de Francisco y Juan; nació el día 30 de abril de 1936 en la 4ta. Sección del Dpto. de Canelones; es de cutis blanco, cabellos y ojos castaños; el día 29 de enero de 1976 registra domicilio en la calle Rep. Francesa 747.

(...)

Saluda a usted atentamente

Agte. de Ira. Juan C. Gobba

JEFATURA DE POLICÍA DE MONTEVIDEO

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA TÉCNICA

Montevideo, 22 de JUN. 1976

DIVISIÓN EJÉRCITO 1

O.C.O.A.

NOVEDAD

Del día: 20 al día: 21 [ilegible] 1974

DÍA	HORA	TEXTO
20	0925	Comunica 0-4 en registro de vehículos sospechosos 1 detenido (MASC) de la Empresa Martínez Reina (nombre del detenido es Edgardo Candia Correa) lo conduce a Rojo 5.-
(...)		

Observaciones

00.06-07.1975. Parte a la Argentina e inicia los trámites de radicación.

22.06.1976. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Memorándum N° 1976/76. En la fecha informa al Servicio de Información de Defensa (SID) sus anotaciones.

Gestiones

Amnesty International.

Cruz Roja Internacional.

República Oriental del Uruguay. Ministerio de relaciones Exteriores. Petición de su esposa para que se hicieran averiguaciones en Argentina.

Denuncias

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

21.06.1976. República Argentina. Comisaría N° 50. Según el acta labrada por el Comisario Pedro Varela, el cadáver N° 1 (luego reconocido como el de F. Candia), se encuentra en posición decúbito dorsal y presenta un pañuelo de color azul violeta con motivos rojos atado a su cabeza; sus pies se encuentran atados con un trozo de cinta de las utilizadas para arrollar cortinas, posee como única vestimenta un pullover de color beige y debajo de este otro de color gris y una camisa beige, mientras que el resto del cuerpo carece de ropas. Puede observársele diseminados en todo el cuerpo gran cantidad de hematomas y contusiones, como así también escoriaciones.

21.06.1976. República Argentina. Según el Informe Pericial de la Policía Federal Argentina firmado por el Dr. Luis Sobre Casas, se reconoció el cadáver de N.N. del sexo masculino que se encontraba en posición decúbito dorsal sobre el piso de un patio y fue examinado con escasa luz. Se observaron: hematoma periorbitario derecho; contusiones; hematomas; escoriaciones (algunas puntiformes) múltiples en frente mandíbula inferior izquierda, ambos hombros, tórax, miembros superiores, abdomen, miembro viril y bolsas, ambos miembros inferiores, región dorsal, nalgas. Se observó una cicatriz antigua en el dorso de la mano izquierda entre los metacarpianos pertenecientes al pulgar y el índice. El cadáver estaba sucio con tierra y según los fenómenos cadavéricos la muerte tendría más de un día de producida.

21.06.1976. República Argentina. Poder Judicial. Autopsia N° 1457. Dr. Rafael Sarmiento. Conclusiones: La muerte de N.N. Adulto del sexo masculino, fue producida por contusión y hemorragia cerebral. Dr. Jorge Joaquín Sauri. Médico Forense. Poco después del hallazgo, ambos cuerpos fueron inhumados administrativamente en el Cementerio de la Chacarita.

23.06.1976. República Argentina. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Presentación de Habeas Corpus por María del Carmen Martínez.

02.08.1976. República Argentina. Poder Judicial. La causa es sobreseída.

24.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Garland, Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana

Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maraetea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 19.

28.12.1984. Ministerio del Interior de la República Argentina. Subsecretaría de Derechos Humanos. Buenos Aires. Legajo N° 7222. Eleva al Juzgado Federal N° 6 de la Capital la denuncia de María del Carmen Martínez ante la CONADEP sobre el Centro Clandestino de Detención denominado “Automotores Orletti”.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo VIII, Fojas 1635. Anexo 01637 y 00127.

2006. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Anexo del “Nunca Más”. Tomo 1. Legajo N° 7222. *Noviembre/2001. Identificado/A resolución Cámara Federal de la Capital Federal.*

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno (tachado 2do.) María Elena Antuña de Gatti, Marta Luisa Donadio de Méndez, Hortensia Pereira de Duarte por Gerardo Gatti Antuña, José Hugo Méndez Donadio, Francisco Edgardo Candia y León Duarte Luján. “ANTUÑA DE GATTI, MA. ELENA y OTRAS. Denuncia. F. P/100/85”. *Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes funcionarios públicos del Estado y aquéllos que resulten de la averiguación de los hechos denunciados y cuyas calidades de funcionarios públicos, lo eran al tiempo de la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales: General Amauri Prantl, Coronel Ramírez, Mayor Ernesto Rama, Capitán Jorge Silveira, Mayor José Nino Gavazzo, Mayor Manuel Cordero, Mayor Enrique Martínez, Capitán Arab, Capitán Ricardo Medina, Capitán Vázquez, Teniente Maurente. Las personas referidas supra eran, al tiempo de la comisión de los hechos denunciados, funcionarios dependientes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), y del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID).*

Los delitos cometidos, lo fueron contra los siguientes ciudadanos uruguayos, residentes en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a la fecha detenidos-desaparecidos: GERARDO GATTI ANTUÑA, JOSÉ HUGO MÉNDEZ DONADIO, FRANCISCO EDGARDO CANDIA y LEÓN DUARTE LUJÁN.

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia”. Ficha P/519/85. *Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos.*

Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trias Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciados a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciantes ratifican la denuncia.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante la justicia ordinaria.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo. Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...). Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.*

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Coronel (R) Dr. Don Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: *Sírvase Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.*

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y *Atento: A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: (1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la Detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciantes plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Resolución del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia.

Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) meritaban la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto.

II) El proveyente entiende que los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...)

SE RESUELVE:

1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1,2,3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) Decrétase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Petitorio. Milka G. De Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma

Hernández, Elios Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio: *I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...). II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos*".

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados "Malugani Violeta y otros-Denuncia" Ficha P. 519/85, con el agregado caratulado "Exhorto del Jdo. Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112".

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: "Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad", también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso "Malugani Violeta y otros. Denuncia".

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: *Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestimase la pretensión de inconstitucionalidad (...)* Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

07.09.1988. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Juez, Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88, en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848. El Ministerio de Defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de

Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo. Adjunta Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo considera: “Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal”.

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848. Remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia”. Ficha P/100/85.

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde: (...) *que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484.*

Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada.

Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional [Firmas]

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del Expediente N° 258/89.

10.10.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Comparece Élica López en la Causa 13.032. Autoriza a la Comisión para la Paz para que lleve adelante las gestiones y/o trámites que sean conducentes a los fines de la misma.

10.12.2001. República Argentina. Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Se dirige a los integrantes de la Comisión para la Paz a fin de solicitarles que por su intermedio, procedan a la notificación y a la entrega de las fotocopias certificadas de la causa N° 13.032 y, una vez remitidas las constancias de notificación pertinentes, procederá a iniciar los trámites de rectificación de las partidas de defunción correspondientes.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3° de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Francisco Edgardo Candia.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz

13.08.2001. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Solicita a la Dirección Nacional de Identificación Civil, Ministerio del Interior, disponer el cotejo de las huellas decadaactilares de los señores Francisco Edgardo Candia Correa y José Hugo Méndez Donadio registradas en ese Ministerio con las huellas correspondientes a la misma persona suministrada por la Corte Electoral, Registro Cívico Nacional Serie A.H.A. N° 6017 (Francisco Candia) y Serie C.Q.B. N° 2179 (Hugo Méndez).

17.08.2001. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Identificación Civil. Departamento Técnico Dactiloscópico y Patronímico. Memorando D.T. N° 1854/2001. Informa a la Comisión para la Paz que, realizada la confrontación de las huellas dactilares, se confirma con total certeza que se corresponden con las mismas personas.

12.06.2002. El Escribano de Gobierno, de conformidad a lo solicitado por la Comisión para la Paz, a requerimiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en el expediente L: 89 caratulado “Francisco Edgardo Candia Correa y José Hugo Méndez Donadio”, por oficio fechado en Buenos Aires el 10.12.2001, notifica y constata la entrega de fotocopias certificadas de la causa número 13.032 caratulado “2 N.N. (Sexo masculino) s/ homicidio art. 79 C.P.” y del legajo remitidas por dicha autoridad judicial.

12.06.2002. Se incorpora al Registro de Protocolizaciones del Poder Ejecutivo, un acta de solicitud y un acta de notificación y constatación de entrega de documentos.

10.04.2003. Informe Final. Anexo 6.1

Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmadas 13 denuncias, en función de que existen pericias oficiales y acciones judiciales -ya culminadas o en trámite que demuestren formalmente que las personas que se individualizan en anexo N° 6.1 fallecieron y fueron sepultadas en tumbas NN en cementerios de la Provincia de Buenos Aires.

5. Méndez Donadio, José Hugo

6. Candia Correa, Francisco

Fallecidos el 21.06.1976 y enterrados en el Cementerio de La Chacarita (República Argentina). Sus restos fueron reducidos.

31.07.2003. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Solicita se entregue copia certificada del acta de defunción del señor Francisco Edgardo Candia Correa, N° 1977 del Tomo 3° F- Año 2002 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la ciudad de Buenos Aires pertenecientes al legajo N° 89 “Francisco Edgardo Candia Correa y José Hugo Méndez Donadio”.

31.07.2003. Se incorpora al Registro de protocolizaciones del Poder Ejecutivo, el acta de solicitud y el acta de constatación de entrega de documentos referida a Francisco Edgardo Candia Correa.

15.03.2005. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Secretaría de Seguimiento. Se entregan fotocopias de las actas de defunción rectificadas por el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del señor Francisco Edgardo Candia Correa, de nacionalidad uruguaya, desaparecido el 17 de junio de 1976 en la República Argentina.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información: 1976. Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de 2° Turno N° 2 de la Capital Federal. Causa N° 13.032 caratulado “2 N.N. (sexo masculino) s/delito de homicidio art. 79 Código Penal (Cria. 50ª)”. Juez Dr. Rafael Sarmiento. Inhumación: 19.07.1976. Cementerio de la Chacarita. Licencia de Inhumación N° 131.751 por vía administrativa en la Sección 15, Manzana 3, Tablón 35, Sepultura 25.

Partida de defunción: *Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Registro Civil. División Central*

Defunciones. Tomo 3F. Número 1977. Año 1976. En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a 7 de Julio de 1976. Yo, Funcionario del Registro del Estado Civil, inscribo la defunción de N.N. Adulto del sexo masculino.

Sexo: Masculino. Nacionalidad: se ignora. Profesión: se ignora. Doc. Ident. - Domicilio: Se ignora.

Hijo de: se ignora. Y de: se ignora. Nacido en: se ignora. El – de – de 1936 a 1946. Ocurrida en esta ciudad: Hallado sin vida en Argerich frente 676. El: 21 de Junio de 1976 a las 00.30 horas. Causa de la defunción: Contusión y hemorragia cerebral. Certificado médico: Jorge Sauri. Interviniente: Salvador Bruno. Domicilio: Junín 760. Obra en virtud de la autorización del Director Médico de la Morgue Judicial que se archiva.

Exhumación: 1980- 1981. De la compulsa efectuada por la justicia argentina surge que el cuerpo ha sido exhumado de Oficio por Limpia S/N y derivado al Osario General (fosa común) siendo imposible la recuperación de los mismos.

Identificación: 22.08.2001. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Cámara Nacional de Apelaciones y Correccional Federal. Expediente N° L. 89. Francisco Edgardo Candia Correa y José Hugo Méndez Donadio. Prefectura Naval Argentina. Pericia dactiloscópica N° 5.064/2001.

Conclusión:

Acorde a los principios en que se basa la técnica de confrontación dactiloscópica y sobre la base de los elementos de análisis obtenidos, se determina en forma categórica e indubitable la correspondencia de identidad, entre los dactilogramas impresos en ficha decadactilar dactiloscópica, obtenida del cadáver N.N., en fecha 21 de junio de 1976, Sección 50ª del registro de la Policía Federal Argentina y sus iguales insertos en ficha decadactilar dactiloscópica, del registro de la Dirección Nacional de Identificación Civil (Departamento Técnico Dactiloscópico y Patronímico de la República Oriental del Uruguay, perteneciente al ciudadano Francisco Candia Correa, Prontuario Nro. 825.498.

30.11.2001. Poder Judicial de la Nación. Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. El Tribunal Resuelve: I) DECLARAR que la persona hallada sin vida el día 21 de junio de 1976, en la calle Argerich nro. 676 de Capital Federal, que fuera inhumada en la Sección 15, Manzana 3, Tablón 35, Sepultura 25 del Cementerio de la Chacarita y cuyo fallecimiento se inscribiera como N.N. Mediante acta nro. 1977, Tomo 3º F del Año 1976, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires, es FRANCISCO EDGARDO CANDIA CORREA, de nacionalidad uruguaya, C.I. de Uruguay nro. 825.498-4, nacido el día 30 de mayo de 1936, en Canelones, República Oriental del Uruguay, hijo de Francisco y Juana Evangelista Correa.

Rectificación de Partida de defunción: 25.07.2002. República Argentina. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Registro Civil. Sección Inscripciones. Tomo Iº S. Número 306. Año 2002 por mandato del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, según Oficio de fecha 12.07.2002.

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Registro Civil. Sección Inscripciones. Tomo Iº S. Número 306. Año 2002. En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a 25 de julio de 2002. Yo, funcionario del Registro del Estado Civil, por mandato del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de esta Capital, doctor Martín Irurzun, según oficio de fecha 12-7-2002 Leg. N° 89 en autos “Francisco E. Candia Correa y José H. Méndez Donadio procedo a inscribir la sentencia que transcripta dice: “Buenos Aires 30 de noviembre de 2001. VISTOS Y CONSIDERANDO: RESUELVO DECLARAR que la persona hallada sin vida el 21 de junio de 1976, en la calle Argerich nro. 676 de Capital Federal, que fuera inhumada en la Sección 15, Manzana 3, Tablón 36, Sepultura 25 del Cementerio de la Chacarita, y cuyo fallecimiento se inscribiera como N.N. Mediante Acta N° 1977, Tomo 3º F del año 1976, del Registro Civil, es FRANCISCO EDGARDO CANDIA CORREA, de nacionalidad uruguaya, C.I. de Uruguay N° 825.498-4, nacido el 30 de mayo de 1936, en Canelones, República Oriental del Uruguay, hijo de Francisco y Juana Evangelista Correa.(...) DISPONER la rectificación de la partida de defunción citada en los puntos dispositivos que anteceden. Fdo. Martín Irurzún. Juez. Es

*conforme en lo pertinente con su original, doy fe. Dr. Carlos Alberto Grisi. Oficial Público.
Secretaría de Justicia y Seguridad.*

Repatriación de restos:

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.255.454-0.

Credencial Cívica: BTA 8405.

Individual dactiloscópica:

Edad: 26 años.

Fecha de nacimiento: 27.10.1951.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1.

Domicilio: Pasaje 1 N° 4589, Barrio Municipal (en Uruguay).

Estudiante:

Ocupación: Empleado de un Quiosco de cigarrillos en San Martín y Tucumán (en Argentina).

Alias: Melena.

Militancia: Grupo Resistencia Libertaria. Gremio de los Gráficos.

Detención

Fecha: 05.06.1978.

Lugar: En la vía pública.

Hora:

Reclusión: Centro clandestino de detención “El Banco”. Dos días después de su detención es trasladado a la Comisaría N° 38 por el Grupo de Tareas N° 113. Luego es llevado a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) donde permanece incomunicado hasta el 23.06.1978. También es visto en el centro clandestino de detención “La Perla”. Posiblemente fue luego regresado a “El Banco” y finalmente trasladado con destino desconocido.

Circunstancia: Es detenido después de participar en una reunión sindical. Al día siguiente lo llevaron a la casa de su cuñada donde se encontraba su esposa, y ésta lo vio en muy malas condiciones físicas.

Testigos: Maximina Silva (esposa), Hebe Cáceres.

Testimonios: Testimonio de Hebe Cáceres ante Amnistía Internacional en España (13.02.1984)⁴²: *El lunes 5 de junio de 1978, a las 12 horas del mediodía, al ir a encontrarme con Raúl Olivera en la estación de ferrocarril de Liniers en la ciudad de Buenos Aires, observo que un grupo de hombres vestidos de civil y sin arma a la vista, golpean a un hombre y lo tiran al suelo. Seguidamente lo levantan, le ponen esposas y lo conducen a través del andén, justo delante mío, a las escaleras que bajan por el mismo. El hombre que se llevaban era Raúl Olivera (...). En la madrugada del 6 de junio (...) fui interceptada (...) por una furgoneta de la que bajo un grupo de hombres vestidos de civil y fuertemente armados, que después de bajarme del coche y cachearme, me metieron en la parte de atrás de la furgoneta. Al llegar al lugar de destino (...), siempre con los ojos vendados, me condujeron a través de algunos pasillos que estaban guardados por rejas o puertas (...). Al cabo de los días (...) pude enterarme de quienes eran mis vecinos de celda. A la izquierda, estaban los hermanos Pablo Daniel y Rafael Arnaldo Tello, Hernán Ramírez y “Melena”; a la derecha, Fernando Díaz (...); enfrente, Elsa Martínez (...). Al lado de la de ellas estaba la celda que ocupaba Raúl Olivera con otro muchacho (...).*

Atribuido a: Fuerzas de Tareas Especiales, dependientes del Primer Cuerpo del Ejército argentino.

Casos conexos: Su Detención fue vinculada a la de otras dieciocho personas, de las que quedaron detenidas cinco ciudadanos argentinos y dos uruguayos. Estos uruguayos eran: Raúl Pedro Olivera Cancela y Fernando Díaz de Cárdenas, también desaparecidos.

⁴¹ Legajo COMIPAZ N° 86.

⁴² Legajo COMIPAZ N° 216.

Desaparición

Traslado: Probablemente trasladado junto a otros dos ciudadanos uruguayos detenidos junto a él: Fernando Díaz de Cárdenas y Raúl Pedro Olivera Cancela. Destino final sin determinar.

Fecha: A mediados de 07.1978.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento: Mediados 07.1978.

Lugar: Centro clandestino de detención "El Banco".

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: El Mayor del Ejército argentino Minicucci quién era el responsable del centro clandestino de detención "El Banco".

Antecedentes Policiales.

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica⁴³.

APELLIDOS Y NOMBRES:

CANTERO FREIRE, Edison Óscar.- (1) 57108

CÉDULA DE IDENTIDAD CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE CÉD. DE ID. INTERIOR 1.255.454. (1) BTA 8405

OCUPACIÓN: Empleado ORGANIZACIÓN: U.J.C.

DOMICILIO: Larraya N° 3792 Rep. Argentina en 1978.- (1). Pasaje 1 N° 4589 (E) Pernambuco y La Paloma (Año 66) (2)

OTROS DATOS: Oriental, casado, nacido en Mvdeo. El 27/10/51.- (1)

(1) Extraído del Asunto N° 8-2-9-27.- Lmb.-

(2) Extraído del Listado de Afiliados de la UJC.- wdan.-

ANTECEDENTES

18/X/978: Con fecha 5 de julio de 1978 se informa al Sr. Cónsul General de su desaparición hecho ocurrido en la Rep. Argentina en circunstancias que varias personas vestidas de civil las que se identificaron como policías procedieron a su Detención no lográndose más saber sobre su paradero.- Ver Cpta. de Asuntos N° 8-2-9-27 del Consulado General en la Argentina, fechado en Buenos Aires, el día 11/IX/978, se informa referente a los Oficios N° 605/978 del 5/7/78, relativo a la desaparición del titular.- Requerida la Policía Federal Argentina, mediante nota (s) 443, recibida en la fecha, la División Búsqueda de Personas Desaparecidas de dicha Institución hace saber que "no se encuentra detenido en la órbita de esta Institución".- Ver Asunto N° 14-4- -154 (folio N°2).-ni.- 4/XI/978: Según Nota Consular N° 2/978-916, fechada en Buenos Aires, el día 6/X/978, de nuestro Consulado General en Argentina, se informa lo referente a los oficios N° 605/978 de fecha 5/VII/978 y 2/978-809, del día 11/IX/978, relativos a la desaparición del titular.- Según Nota N° 84/78, recibida en la fecha, del Ministerio del Interior de la República Argentina, en respuesta a la solicitud de informe efectuada por este Consulado de distrito, se informa que las diligencias cumplidas han arrojado resultado negativo.- Ver Asunto N° 14-4 - -158. (folio N° 1).-ni.- 8/10/980: Figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 6/6/78.- La mencionada nómina, titulada "Uruguayos Desaparecidos" le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda" sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba – Cerro.- (Memorándum N° 277/980 del Depto. N° 2 de la "DNII" de fecha 16/7/980).- Ver ASUNTO N° 2-1-18-113.- lac.-

HOJA N° 2

43 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

CANTERO FREIRE, Edison Óscar.

07/11/980: En boletín clandestino "COMPAÑERO" N° 75/979, pág. 6: figura como desaparecido en Argentina el 5/6/78.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.- ec.- 28/7/982: "El Día" del 22/7/82, pág.9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de desaparecidos: 6/6/78.- ASUNTO 24-1- -245.-apm.- 9/8/82: Según P. E. I. N° 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D- II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 8-2-4-301.- Ges.-

ABRIL 1983. REVISADO R 10.

19/VII/983: Afiliado a la UJC con el N° 12717, desde el 13/XI/66, militando en la Secc. "CERRO".- Ver Tomo 1 Hoja N° 06777 del Listado de Afiliados de la UJC.- wdan.- 30/3/984: Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. "Búsqueda" del 29.2.84.- Asunto 1-4-12-123.- ges.-

PROCESADA 22 SET.1988

DICIEMBRE 1988 REVISADO R 12

23/VI/995: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.- Asunto 1- - -5.- RBA.- REV 1999 N° 043.

Informes Militares

Junta de Comandantes en Jefes. Servicio de Información de Defensa⁴⁴.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.

Fs: 1

Ficha Patronímica N° 030905 confeccionada el 13.01.82

Apellidos y Nombres: CANTERO FREIRE, Edison Óscar

DOCUMENTOS: C/C

OTROS DOC.

NACIMIENTO:

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

LUGAR:

CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA:

CLASIFICACIÓN

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Otros familiares: 25719

Fs: 2

Fecha	Documentos	Antecedentes
15.12.81	D 10371	Figura, entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país. Eval: A-1 (AD)
14/6/82	D. 15968	Ídem. Doc. Anterior, aportando fechas de desaparecido: 6.6.78 y visto en Centros de Detención Argentinos. Eval: F-6
24.7.82	D. 17100	Según lo publicado por el diario "El Día" del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114" figura el causante como "desaparecido" el 6/6/78
3.8.82	-----	Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D. (SS)
2.8.82	D. 17341	Según Nota del 5.8.78 del M.RR.EE. el padre del causante ROLANDO HERMA CANTERO,

44 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 203_022 a 203_024.

efectuó denuncia de su “desaparición” en la ciudad de Buenos Aires. Atento a lo expuesto nuestras autoridades en la República Argentina realizaron gestiones para la posible ubicación del mismo no habiéndose obtenido resultados positivos. Indica lo mismo que el documento 17100/82.- (SS)

14.8.82 D. 17761

Por gestiones realizadas por nuestra Cancillería en Argentina, se establece que su fecha de “desaparición” es el 6.6.78 habiendo elevado, sus familiares directos, nota de reclamación el 5.7.78. Habiéndose realizado diligencias para determinar su situación, se establece que no se encuentra detenido. Eval: A-1

Fs: 3

Fecha Documentos

7.10.83 D. 30855/14

Antecedentes

Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82 Eval: A-1 (MB)

5.1.84 D. 33092/001

Indica Ídem. Docs. 10371 y 15968, aportando que fueron vistos en centros de detención argentinos. Eval: A-1 (PS)

12.3.984 D. 0383/80 Pág. 006

Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el N° 75 del periódico “COMPAÑERO” del PVP del mes de setiembre de 1977, señalándose el 06/JUN/978 como fecha de su “desaparición”.- EVAL: B-2 (CC)

16.3.984 D. 8401372/Pág. 001

29/FEB/984 Según lo publicado por el semanario “BÚSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 6/6/78.- Eval: A-2 (AD)

Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA S2)⁴⁵.

INVENTARIO DE DOCUMENTACIÓN

CANTERO FREIRE, Edison Omar.

1.- FICHA DE EMINT N° 521.169 (SEGUNDA DIVISIÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA)

CANTERO FREIRE Edison Óscar (sic).

Apellido Paterno Apellido materno Nombres

Documentos C.C.C.I

Domicilio: Larraya 3792 Bs. As. Cap. Federal

Teléfono Seccional Policiales

Lugar y Fecha de Nacimiento

45 Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Comando General de la Armada. Informe al Presidente de la República. 26.09.2005.

Profesión Ocupación: Trabaja en Ventura Bosch 6636. Bs.As.

Otras Actividades

Actuación

Ideología

Situación Económica Capital Aprox. Vehículo

Raza Estatura Peso Color de cabello

Color de ojos Complexión Señas

Estado civil: Casado Nombre del cónyuge

Nacionalidad del cónyuge Nombre y edad de los hijos: 1

Padre, nombre Nacionalidad

Madre, nombre Nacionalidad

Estudios

Otros datos

LEGAJO

FECHA DOCUMENTO ORIGEN ANTECEDENTES

3/8/82 Rec. Prensa 22/7/82 "El Día" Éste figura en lista de desaparecidos en la Argentina, la cuál será analizada próximamente por la Comisión de Derechos Individuales del Consejo de Estado. Ver recorte Dossier N° 1400 -00-04 (tachado) 18496.

29/X/90 Com. Invest. Parlam. sobre violaciones a los DDHH (1985). J.M.I (N° 1). Figura como desaparecido en Bs. As. (Argentina) el 6/6/78 según denuncia radicada por SERPAJ ante la Comisión, Personal del Ejército lo detuvieron. Fue visto en el campo secreto prisionero, "pozo o chupadero" conocido como "El Banco".

Observaciones

30.08.1973. República Argentina. Edison Óscar Cantero Freire logra la radicación definitiva.

República Argentina. El Jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército argentino, Coronel Carlos Alberto Roque Tepedino, firmó el reverso del documento labrado por la detención de Edison Cantero Freire, en el que anotó la fecha de su secuestro. El formulario lleva el membrete de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destaca que se trata de un preso incomunicado, que intervino el Grupo de Tareas N° 113 y que su custodia está a cargo del Ejército. También figura la ESMA, la fecha de un posible traslado, y el Juzgado Federal N° 1. En el formulario de Edison Cantero Freire, Tepedino, dibujó una cruz rodeada por un círculo.

Gestiones

República Argentina. Consulado uruguayo en Buenos Aires.

República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

República Argentina. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

República Argentina. Embajadas de España, México, Suecia y Estados Unidos.

12.08.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores. Gestiones realizadas por la Cancillería referente a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina⁴⁶.

Montevideo, 12 de agosto de 1982

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA GENERAL DON GERMÁN DE LA FUENTE

Presente:

Señor Director:

Tengo el honor de dirigirme al señor Director a efectos de poner en su conocimiento las gestiones realizadas por la Cancillería referentes a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos

46 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0814 a 139_0819.

en la República Argentina.

(...)

ESTANISLAO VALDÉS OTERO

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

GESTIONES EFECTUADAS POR LA CANCELLERÍA EN RELACIÓN A LAS DENUNCIAS DE DESAPARICIÓN DE CIUDADANOS URUGUAYOS RADICADOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

A solicitud de familiares directos de los uruguayos que se mencionarán a continuación, la Cancillería realizó gestiones a través de la Embajada en Buenos Aires ante las autoridades argentinas competentes.

Dichas gestiones tuvieron por objeto recabar información acerca del paradero de las referidas personas.

En todos estos casos las diligencias practicadas arrojaron resultado negativo, no encontrándose ninguno de ellos bajo detención. (...)

CANTERO FREIRE, Edison. Fecha de desaparición 6.6.78. Nota del reclamante del: 14/7/78. Autoridades argentinas que informaron: Ministerio del Interior (8/8/78) y Policía Federal Argentina (11/9/78). (...)

Denuncias

Organización de Estados Americanos (OEA). Carta Denuncia 4548 y 4714.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Grupo de Trabajo G/SO 215/1 Argentina.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Actor N° 00876, Legajo N° 01921.

14.11.1984 República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 20.

1985. República Oriental del Uruguay, Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo IV, Ficha de Identidad. Fojas 214. Tomo VIII, Fojas 1376. Tomo III, Acta N° 28, Fojas 835– 860.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

24.11.2010. República Argentina. Buenos Aires. Tribunal Federal N° 2. Comienzo del juicio oral en la causa que entiende sobre el circuito de Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio que conformaban los centros Club Atlético, el Banco y el Olimpo (ABO).

22.12.2010. República Argentina. Buenos Aires. Tribunal Federal N° 2. Se da a conocer la sentencia para quienes actuaron en el circuito denominado “ABO” (Atlético, Banco y Olimpo). Doce ex militares y ex policías fueron condenados a prisión perpetua y otros cuatro recibieron una pena de 25 años por 183 crímenes de lesa humanidad. Los condenados son los siguientes: Raúl González, Juan Carlos Avena, Eufemio Jorgue Uballes, Eduardo Emilio Kalinec, Roberto Antonio Rosa, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Enrique José Del Pino, Samuel Miara, Oscar Augusto Isidro Rolón, Luis Juan Donocik (todos ellos recibieron perpetua), Raúl Antonio Guglielminetti (también actuó en el CCD Orletti), Mario Alberto Gómez Arenas, Ricardo Taddei, Carlos Alberto Roque Tepedino (todos ellos recibieron una condena de 25 años).

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N°6).*

Considera confirmadas 42 denuncias más –sin el respaldo objetivo y formal que presentan los casos referidos en el literal anterior-, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el anexo N° 6.2, fueron detenidas y trasladadas a centros clandestinos de Detención en los cuales como criterio general se le dio muerte a las personas detenidas.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre la desaparición forzada del ciudadano uruguayo EDISON ÓSCAR CANTERO FREIRE (C.I. 1.255.454-0), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido el día 5 de junio de 1978 en la vía pública, en la ciudad de Buenos Aires, al salir de una reunión sindical, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. Al día siguiente fue llevado a su casa, en calidad de detenido, donde fue visto por su familia en muy malas condiciones físicas.

3. En esas mismas condiciones físicas, fue identificado en el centro clandestino de Detención EL BANCO.

4. El día 7 de junio fue llevado a la Comisaría 38 por el Grupo de Tareas N° 113, ingresando a las 23.30 horas. De ahí fue trasladado a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde permanece detenido e incomunicado hasta el 23 de junio de 1978 según surge de documentos oficiales.

5. Según algunas versiones lo habían regresado al centro clandestino de Detención EL BANCO, desde dónde fue probablemente “trasladado” con destino final desconocido, junto con otros dos uruguayos – Raúl Olivera y Fernando Díaz de Cárdenas –a mediados del mes de julio de 1978-.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

CARNEIRO da FONTOURA GULARTE, Juvelino Andrés⁴⁷

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 22643 (Departamento de Rivera), C.I. 1.668.663 (Departamento de Montevideo).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 34 años.

Fecha de nacimiento: 04.02.1943.

Lugar: Departamento de Rivera.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Concubinato.

Hijos:

Domicilio: Avelino Díaz N° 1744, apartamento N° 1, Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante: Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad de la República.

Ocupación: Vendedor de artículos de limpieza. Dictaba clases particulares de matemáticas en su domicilio (en Argentina).

Alias: Pocho.

Militancia: Partido Comunista Revolucionario (PCR).

Detención

Fecha: 30.12.1977.

Lugar: En su domicilio, Avelino Díaz N° 1744, apartamento N° 1, Buenos Aires. Argentina.

Hora: 1 de la madrugada.

Reclusión: Centros clandestinos de detención “Pozo de Banfield” y “Pozo de Quilmes” (hasta mediados del mes de mayo). Luego en el centro clandestino de detención “Centro de Operaciones Tácticas N° 1 Martínez” (COT 1 Martínez).

Circunstancia: Un grupo de agentes de civil y armados, que se trasladaban en cuatro autos Ford Falcon, ingresan al domicilio donde residía y lo sacan a culatazos, junto a Carolina Barrientos Sagastibelza (esposa) y a Cabezudo Pérez, quien vivía con ellos. El domicilio fue saqueado y cerrado, dejando adentro una “ratonera”. Un vecino que quiso mirar fue amenazado y obligado a volver a su casa. La última vez que se lo vio con vida permanecía en poder de las fuerzas militares o policiales en el centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”.

Testigos: Vecinos del lugar. Alberto Illarzen (detenido en “Pozo de Quilmes” desde el 21.04.1978 hasta el 18.05.1978), Rosa Álvarez (detenida en “Pozo de Quilmes” desde el 20 de abril de 1978 hasta mediados de mayo del mismo año), Adriana Chamorro (detenida en “Pozo de Banfield” desde fines de febrero o principios de marzo de 1978 hasta el 11.10.1978), Washington Rodríguez (detenido en “Pozo de Quilmes”).

Testimonios: Testimonio de Alberto Illarzen ante la Asociación de Familiares de Uruguayos de Desaparecidos en el Exterior (AFUDE) (25.03.1980): (...) *En relación a la existencia de traslados, señalan que éstos eran muy frecuentes y que en concreto algunos de los uruguayos que estuvieron en el “pozo de Quilmes” junto a ellos, antes habían estado en el “pozo de Banfield”. Serían los casos de Aída Sanz, Carmen Fernández de Sanz, Andrés Da Fontoura, Corchs Laviña y Guillermo Sobrino (...) Habían 32 secuestrados, todos uruguayos (...) Los nombres que recordamos son: Aída Sanz, Andrés da Fontoura, Gabriel Corchs Lavigna (sic), Guillermo Manuel Sobrino (...).*

Testimonio oral de la Sra. Rosa Álvarez, quien vio a Juvelino Carneiro⁴⁸ en el “Pozo de Quilmes”: *Si, Carneiro da Fontoura Gualarte, estaba ahí, donde yo estuve estaba él también; él me dijo que era hermano del relator, del speaker de CX 8 que hacía el informativo y que habían agarrado también a la señora pero que ella estaba en otro lado. A él después lo llevaron para ese otro lado,*

⁴⁷ Legajo COMIPAZ N° 208.

⁴⁸ Ídem.

lo sacaron de allí poco antes de que me soltaran a mí. No sé donde era el otro lado.

Testimonio de Adriana Chamorro enviado como declaración jurada desde Montreal, Provincia de Québec, Canadá (24.09.1984): declara haber visto en el Pozo de Banfield al Sr. Carneiro y a su esposa Carolina Barrientos: *El 23 de marzo del mismo año [1978], junto con otro grupo de desaparecidos, nos trasladaron tirados en el piso de camionetas a un lugar que posteriormente supe que se trataba en ese momento de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sita cerca del Camino Negro, frente al barrio de monobloques de YPF, en la localidad de Banfield, Provincia de Buenos Aires. (...). En el sector "B" había cuando yo llegué alrededor de 21 personas. Uno de ellos era el marido de María Artigas de Moyano, Alfredo Moyano, argentino, que compartía el calabozo con Andrés Carneiro, uruguayo, estando su calabozo atrás del mío, en diagonal. Hacia los calabozos cercanos a la entrada estaban Aída Sanz y su madre. Elsa Fernández de Sanz, Carolina, esposa de Andrés, Yolanda Casco, Ileana García Ramos de Dossetti y su marido Edmundo Dossetti, Gabriel y otro de apodo Manuel o Cabezón, todos ellos uruguayos. No conozco el nombre de los demás. María de Moyano, Alfredo Moyano, Andrés Carneiro y María Antonia Castro de Martínez, con quienes podía hablar a través de la pared (...). El 15 de mayo me trasladaron nuevamente a la Brigada de San Justo, para un nuevo interrogatorio. Estuve allí una noche y me trasladaron de regreso a la Brigada de Banfield. Cuando llegué me pusieron en el último calabozo del ala "B" y supe que el 16 de mayo había trasladado a casi todos los que estaban en el lugar, en las dos alas.*

Todos los uruguayos fueron trasladados con destino desconocido, salvo María Artigas de Moyano e Ileana García Ramos de Dossetti, que quedaron en Banfield, en el primer calabozo del sector "B". También había quedado en el lugar Eduardo Corro, mi esposo. (...).

Testimonio de Washington Rodríguez en Moheda, Suiza (31.05.1979)⁴⁹: *Allí pude tomar contacto con las siguientes personas todas ellas de nacionalidad uruguaya: Mario Martínez, María Antonia Castro, Alberto Corch Lavina (sic), Guillermo Manuel Sobrino, Andrés Carneiro da Fontoura, Aída Sanz, Elsa Fernández de Sanz.*

Atribuido a: Integrantes de la Policía Federal Argentina. Coordinación General.

Casos conexos: Operativo represivo contra militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Detención en Montevideo de Ricardo Blanco Valiente y otros militantes (15.01.1978). Detenciones y desapariciones en Buenos Aires de Carlos Federico Cabezudo Pérez, Juvelino Andrés Carneiro da Fontoura, Carolina Barrientos Sagastibelza de Carneiro (concubina) (todos el 30.12.1977) y Célida Élica Gómez Rosano (03.01.1978).

Desaparición

Traslado: Destino final sin determinar. Probablemente a Uruguay. Centro clandestino de Detención de "La Tablada". Testimonio de Ángel Gallero (detenido en La Tablada entre el 18.01.1978 y el 26.02.1978), menciona que Carlos Cabezudo y Carolina Barrientos –quienes fueron detenidos en Buenos Aires en el mismo operativo que Juvelino Carneiro- se encontraban detenidos allí. *Posteriormente traen a otro grupo de gente, a dos parejas. Los milicos comentan que a una la habían agarrado al salir del trabajo y que la otra era una bioquímica (...). "Quién iba a decir que fuese bióloga", decían (...).*

Fecha: Probablemente 16.05.1978.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

⁴⁹ Ídem.

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica⁵⁰.

CARNEIRO DA FONTOURA: Juvelino Andrés.-

Pront. de Id. Crim.Reg. Fot.

Prontuario C. Cív.

Pasaporte Cpta. Asunto

Cédula de Ident. del Interior 22.643 Rivera.

Ocupación Estudiante de Sicología

Organización

Domicilio Gaboto N° 1010 (en II/971).- Calle Avelino Díaz N° 1744 (Capital Federal. Bs. As.).-

Datos personales Oriental, nacido en Rivera (Uruguay), el día 4 de febrero de 1943; hijo de Jovelino y Ramona.-

Casado con Carolina Barrientos (1)

(1) Extraída de diario brasileño "CooJornal", N° 36, pág. 7.

Fecha de iniciada 1° de octubre de 1971.-

OBSERVACIONES

4/II/971: Detenido por el Dpto. N° 2-28/6/76: ampliando la anotación anterior, fue detenido por personal de la Policía Marítima, junto con H.M.M. y J.A.T.C., en el interior de la Facultad de Humanidades donde se realizara un allanamiento, siendo interrogado en el D- 2 sobre sus actividades, recobrando la libertad el mismo día por orden superior.- Ver Parte Diario de Novedades de la DNII del 5/2/71.-ww.-

MICROFILM- AGOSTO 1977

30/10/978:- "Compañero", periódico del P.V.P. N° 68 del 1/9/78, pág. 7.- Bajo el título "Dónde están?", figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, desde diciembre de 1977.- ASUNTO 1-6-10-21.-apm.- 1/12/978: Boletín clandestino "CADENA MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY" de Setiembre de 1978, denuncia la desaparición del mismo como secuestrado en la Rpca. Argentina.- Ver Asunto N° 2-4-3-217.-

HOJA N° 2.-

28/XII/78.- En el panfleto clandestino "CADENA MUNDIAL DE INFORMACION Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY" figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Argentina que estarían con vida.- Ver asunto N° 2-4-3-225.-jom.- 22/2/79: D- 1/753/79.mfp.- 6/III/79.- "Boletín "Desde Uruguay" N° 22, de noviembre de 1978, figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" que habrían sido ubicados en prisiones argentinas.- Ver asunto N° 2-4-3-237, (folio N° 8).-jom.- 2/5/ 979: Min. RR. EE./3160/hc 20/XI/979: Boletín informativo de Amnistía Internacional", correspondiente al mes de octubre de 1978, Año 1, N° 3, en cuyas páginas 8 y 9 bajo el título "CAMPAÑAS DE APELACIÓN subtítulo: "Uruguayos desaparecidos en la Argentina", publica una nómina de ciudadanos uruguayos que fueron "secuestrados" y aparecieron en Uruguay o que han "desaparecido" de la República Argentina desde el mes de diciembre de 1977. Ver ASUNTO N° 2-4-7-58.- cdif.- 20/XI/979:- En la fecha se agregan las anotaciones que registra la ficha a nombre de CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE; Juvelino Andrés.- 22/05/979: Según Nota Consular N° 31/979, de fecha 5/I/979 su hermano Juan Francisco denuncia su desaparición junto a su Sra. Esposa; Carolina BARRIENTOS, en la ciudad de Bs. As., los cuales fueron detenidos por personas de particular en su domicilio el día 30 de diciembre de 1977. El Consulado uruguayo realizó trámites pertinentes a los efectos de ser localizados, lo que se informará de acuerdo a las diligencias que resulten por parte de las autoridades Argentinas. Ver ASUNTO N° 13-338.jcll.- 10/XI/979:- (Boletín informativo Amnistía Internacional, N° 3 de octubre de 1978).- Figura en una lista de uruguayos que han desaparecido en la Argentina

HOJA N° 3.

desde diciembre de 1977.- ASUNTO 2-4-7-14.- apm.- 15/XI/979:- Referente a la anotación

⁵⁰Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

precedente, ídem según crónica de Amnesty Internacional (en francés), de noviembre/78. ASUNTO 1-4-11- 42.-apm.- 28/3/980:- (diario brasileño "CooJornal", N° 36, pág. 7, dic. 1978).- Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en el Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Argentina donde se hallaban asilados, entre 1977/78.- ASUNTO, bulto 193.- apm.- 26/7/1980.- Por oficio 73/979 del 24/1/1979 del Consulado de la República O. del Uruguay en la Argentina se dirige al Señor Embajador relativo a la localización del ciudadano uruguayo Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura Gularte. Ver asunto 14-4—183.eb. 9/IX/980: "URUGUAY: ¿un campo de concentración?". Título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y en cuya página 110 figura como desaparecido en la República Argentina en 1977.- Ver BULTO 306.cdif.- 25/IX/980:- Ampliando la anotación que antecede figura en la página 220 de la citada publicación, en una nómina de detenidos en dependencias del FUSNA. Ver BULTO 306.cdif.- 7/10/980:- Figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 30/12/77.- La mencionada nómina, titulada "Uruguayos Desaparecidos" le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda" sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro.- (Memorando N° 277/980 del Depto. N° 2 de la "DNII" de fecha 16/7/980).- Ver ASUNTO N° 2-1- 18-113.-lac.-

HOJA N° 4-

07-11-980:- En boletín clandestino "COMPAÑERO" N° 75/79, pág. 6; figura como desaparecido en Argentina, con fecha 30/12/77. Ver ASUNTO 1-6-10-62.- ec.- 27/7/982:- "El Día" del 22/7/982, pág. 9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de desaparecido:- 30/12/77.- ASUNTO 24-1—245.-apm.- 3/8/982: Según P.E.I. N° 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D- II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 8- 2-4-301.-Ges.- ABRIL 1983- REVISADO- R 10.- 30-3-84:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. "Búsqueda" del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.- ges.- 19/12/ 986: Figura en nómina de uruguayos "vistos en los pozos de Banfield, Quilmes y COTI Martínez (Rep. Argentina), ubicada en la pág. 6 del quincenario "COMPAÑERO" (PVP) del 17/12/86, mencionando a su respecto que "fue detenido el 30 de diciembre de 1977 y visto en los Pozos de Banfield y Quilmes" y que "su esposa Carolina BARRIENTOS, argentina, también esta desaparecida".- JJVS/boc.- PROCESADA- 9 NOV. 1988.- DICIEMBRE 1988- REVISADO- R- 13.-

HOJA N° 5.

22-6-95: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1---5. gma.- REV. 1999 N° 046.

Informes Militares

Armada Nacional. Inteligencia (N-II)⁵¹.

CARNEIRO DA FONTOURA, Juvelino Andrés

DATOS PERSONALES

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Rivera 4/2/1943

DIRECCIÓN: Avelino Díaz 1744 Planta Baja Bs. As. Cap. Fed.

ESTUDIOS: Estudiante de Psicología

ESTADO CIVIL: Casado con Carolina BARRIENTOS

CRONOLOGÍA

3/8/82 Según recorte de Prensa "EL DÍA", figura en la lista de desaparecidos en la Argentina la cual será analizada, próximamente por la comisión de los derechos individuales del Consejo de

⁵¹ Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Comando General de la Armada. Informe al Presidente de la República. 26.09.2005. Anexos.

Estado. Existe una ficha sin Datos personales, aclarando que Carolina es la esposa de Jubelino Andrés CARNEIRO Da FONTOURA (FICHA EMINT)

11/11/84 El SIJAU (Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay) presentó un recurso de Habeas Corpus en Buenos Aires por 117 ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina, entre los cuales figura el titular. (FICHA FUSNA).

23/10/1990 Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la violación a los DDHH/1985, cuyo origen del documento JMI, figura como desaparecido en Bs. As. el 30/12/77, detenidos por varios hombres armados junto a su esposo en el domicilio. (FICHA EMINT).

Apellido paterno: CARNEIRO

Apellido materno: DA FONTOURA

Nombre (s): Juvelino Andrés

C.I. 22643

Domicilio: Avelino Díaz 1744 Planta Baja Bs. As. Cap. Fed.

Lugar y fecha de nacimiento: Rivera 4/2/43

Estado civil: casado

Nombre del cónyuge: Carolina Barrientos

Estudios: estudiante de psicología

LEGAJO

FECHA DOCUMENTO ORIGEN ANTECEDENTES

3/8/82. Recorte de prensa 22/7/82 "El Día". Figura en la lista de desaparecidos en la Argentina la cual será analizada, próximamente por la comisión de los derechos individuales del Consejo de Estado. Ver recorte, doss. 18496

23/10/90 Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la violación a los DDHH/1985, cuyo origen del documento JMI, figura como desaparecido en Bs. As. el 30/12/77, detenidos por varios hombres armados junto a su esposo en el domicilio.

Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa⁵².

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.

Fs. 1

Dep. I Secc. I

Sub. Secc. A/N

Ficha N° Confec. 12.1.82

CARNEIRO DA FONTOURA GOULARTE (1)

Apellidos

Andrés Jubelino (sic)

Nombres

DOCUMENTOS: C/C

Serie

N°

C/I

N°

Dpto.

OTROS DOC.

Pasaporte

Lib. Enrol

etc.

NACIMIENTO: 34 años de edad (1977) (1)

Fecha

Lugar

DOMICILIO Avelino Días 1744 (2)

Calle

N°

Buenos Aires (Rep. Arg.) (1977)

Teléf.

Ciudad o Localidad

⁵² Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 205_1174.1984 a 205_1177.1984.

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

LUGAR:

CARGO:

IDEOLOGIA POLÍTICA:

CLASIFICACIÓN:

DATOS COMPLEMENTARIOS: Casado (3)

Otros familiares		Est. Civil	Cónyuge	Hijos
				Fs. 2.
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar.		
15.12.81	D. 10371	Figura, entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país.- Eval: A-1 (AD).-		
14.06.82	15968	Ídem a Doc. 10371 APORTANDO FECHA DE DESAPARECIDO: 30-12-77. EVAL: F-6 (LA) Indica (1)		
24.07.82	17100	Según lo publicado por el diario "El Día", del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 30/12/77 (GM) (LA)		
03.08.82		Se hizo Memo (A) No. 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS)		
2.8.82	D.17341	-Según el M.RR.EE., se realizaron gestiones ante autoridades Argentinas referente a la situación del causante, no habiéndose obtenido resultados positivos referente a su localización. Indica lo mismo que el doc. 17100/82.- (SS)-		
14.8.82	D. 17761	Por gestiones realizadas por nuestra Cancillería en Argentina, se establece que su fecha de "desaparición" es el 30.12.77. Habiéndose realizado diligencias para determinar su situación; se establece que no se encuentra detenido.- Eval: A-1 (AD)		
		Fs. 3		
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar.		
10.06.83	26057 Pág. 753	1971/78- En información referente al P.C.R., obtenida por el Dpto. III/SID en este período, se establece: "Es del C.A.I.B. Responsable (...)".- EVAL: A-2 (P).-		
7.10.83	30855/14	-Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval: A-1.- (MB)		
5.1.84	D. 33092/001	-Indica Ídem. docs. 10371 y 15968, aportando que fueron vistos en centros de detención argentinos.- Eval: A-1 (PS)		
10.3.984	0383/80 Págs. 006 y 016	Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el N° 75 del periódico "COMPAÑERO" del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979, mencionándose que "fue detenido junto con su esposa y Carlos CABEZUDO PÉREZ en su domicilio, el día		

30 de Diciembre de 1977 a las 3 de la mañana. Fue identificado por personas que luego fueron liberados, como uno de los uruguayos detenidos en el pozo de Banfield" EVAL: B- 2 (indica 1 al 3) (CC).

Fs. 4

Fecha Documentos
16/3/984 8401372 Pág. 001

Antecedentes a registrar.

29/FEB/984- Según lo publicado por el Semanario "BÚSQUEDA", se establece que la comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la "desaparición" de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas con esa situación, en la que figura el causante como "desaparecido" desde el 30/12/977. EVAL: A-2 (CC)

Observaciones

00.07.1973. Se radica en Buenos Aires por razones laborales.

Gestiones

República Argentina. Ministerio del Interior. Policía Federal.

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

07.01.1978. República Argentina. Embajada de Uruguay. Embajador Gustavo Magariños.

12.10.1978. República Argentina. Embajada de Uruguay. Cónsul de Uruguay en Buenos Aires, Sr. Arisbel Arocha.

10.01.1979. República Argentina. Información sobre procedimiento seguido por Consulado del Uruguay en Buenos Aires, en los casos de detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en los casos de solicitud de informe por desaparecidos⁵³.

Fecha CAPTA. N°

Oficina de Origen o solicitante

J.C.J. S.I.D. DPTO. III (P.O.E.) MONTEVIDEO. - 2917. - 10/I/979

EXTRACTO del ASUNTO

Solicitase información sobre procedimiento seguido por Consulado del Uruguay en BUENOS AIRES, en los casos de detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en los casos de solicitud de informe por desaparecidos.

MEMORÁNDUM N° 3/79

El día 29 del corriente, se presentó en éste Servicio, un representante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, informando que desde hace aproximadamente un año y medio, el Cónsul Uruguayo en la ciudad de Buenos Aires Señor ARISBEL AROCHA, se ha venido presentando en diferentes comandos militares y policiales de la ciudad capital y la provincia, a fin de obtener informes de personas desaparecidos en Argentina, en especial uruguayos.

Las autoridades policiales y militares, se han visto sorprendidas por la actitud de dicho cónsul, ya que consideran irregular el trámite seguido por el mismo en virtud de que dichas consultas deberían ser dirigidas a través de la Cancillería Argentina a solicitud de la Embajada Uruguaya en dicho país.

Así mismo, se informó que el último trámite realizado, el cual se adjunta, fue a consideración de

53 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0342 a 139_0345.

las autoridades de Policía de Provincia, más irregular que las anteriores ya que solicitó a dichas autoridades informaran sobre el ciudadano uruguayo ANDRÉS CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE, que según él, se encuentra detenido desde el 30 de diciembre de 1977 en dependencia de un organismo de seguridad en la localidad de Quilmes. Al mismo tiempo se presentaba en iguales condiciones al Jefe del Cuerpo de Ejército I, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, pero esta vez solicitando solamente por la esposa del anteriormente mencionado CAROLINA BARRIENTOS de nacionalidad argentina. Finalmente hace, una solicitud de información, sobre el matrimonio, que se presentaba en el Ministerio del Interior.

Es de hacer notar que durante el mes de mayo del año anterior, éste Servicio recibió información sobre el mismo tema de parte de las autoridades argentinas. Se adjunta fotocopia del oficio enviado por el cónsul uruguayo en Buenos Aires Señor ARISBEL ROCHA (sic), a la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires, y una relación de las personas por las cuáles él se ha interesado hasta el momento.

**CONSULADO DEL URUGUAY EN
BUENOS AIRES**

Buenos Aires, 10 de enero de 1979.

Señor Jefe:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Jefe a fin de solicitarle quiera tener a bien disponer se informe a este Consulado sobre la actual situación del ciudadano uruguayo Juvelino Andrés CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE, nacido en la ciudad de Rivera, Uruguay, el día 4 de febrero de 1943, casado con Carolina BARRIENTOS, de nacionalidad argentina y domiciliado en Avelino Díaz 1744, depto. 1, Capital Federal.

De acuerdo a información obrante en esta Oficina Consular, el causante, que fuera detenido conjuntamente con su esposa, el día 30 de diciembre de 1977, se encuentra alojado en dependencias de un organismo de seguridad en la localidad bonaerense de Quilmes.

Atento a lo expresado, y a efectos de informar sobre el particular a la Cancillería de la República, solicito al señor Jefe confirmar el lugar y motivos de detención del causante.

Al agradecer la especial deferencia que se acuerde a la presente, reitero al señor Jefe las seguridades de mi más distinguida consideración.

ARISBEL AROCHA [Firma]

CÓNSUL (...)

17.04.1979. República Argentina. Nota dirigida al señor Cónsul General de la República, Ministro Consejero, Alfredo Menini Terra, enviada por el Ministro, Encargado de Negocios, José Luis Bruno.⁵⁴

Antecede Nómina de solicitudes de paradero

Folio N° 4

SECRETO

EMBAJADA DEL URUGUAY

H5-3/979 (453)

Buenos Aires, 17 de abril de 1979.

Señor Cónsul General:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Cónsul General a fin de transcribirle adjunto la nota recibida de la Cancillería de la República Nro. 38/79 Dirección General:

“SECRETO. Montevideo 22 de marzo de 1979. Señor Embajador: Tengo el honor dirigirme al señor Embajador con el fin de remitirle adjunto fotocopia del Memorándum N° 3/79 remitido a esta Cancillería bajo el rótulo de “Secreto”, remitido por la J.C.J. S.I.D. Departamento III, relacionado con la denuncia efectuada por un representante de la Policía de la Provincia de

⁵⁴ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0346.

Buenos Aires. El señor Embajador se servirá tomar todas las medidas necesarias para que, en forma reservada, se de vista al señor Cónsul Arisbel Arocha por intermedio del Consulado General, para su debido descargo y aclaraciones. Reitero al señor Embajador las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. (Fod) Por el Ministro: Carlos A. Duarte. Embajador. Director General Adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

El mencionado oficio deberá ser cumplimentado por el señor Cónsul General con la mayor discreción posible, propia del asunto de esta naturaleza, tal como se solicita en la nota que se transcribe.

Reitero al señor Cónsul General las seguridades de mi más distinguida consideración.

JOSÉ LUIS BRUNO (Firma)

Ministro

Encargado de Negocios a.f.

Al señor Cónsul General de la República, Ministro Consejero don. ALFREDO MENINI TERRA.

BUENOS AIRES.

19.04.1979. República Argentina. Consulado General del Uruguay en la Argentina.⁵⁵

CONSULADO GENERAL DEL URUGUAY EN LA ARGENTINA.

Buenos Aires, 19 de abril de 1979.

De acuerdo a lo indicado precedentemente pasa el presente expediente a informe, en carácter de SECRETO y URGENTE, del señor Secretario de Primera Encargado del consulado del señor Secretario de Primera Encargado del Consulado de Distrito en Buenos Aires, don Arisbel Arocha. Cumplido, vuelva a este Consulado General a los efectos correspondientes.

ALFREDO MENINI TERRA [Firma]

MINISTRO CONSEJERO

CÓNSUL GENERAL DEL URUGUAY

S.T.C.

29.06.1979. República Argentina. Consulado de Distrito del Uruguay en Buenos Aires.⁵⁶

RESERVADO

CONSULADO DE DISTRITO DEL URUGUAY EN BUENOS AIRES.

575/979

Buenos Aires, 29 de junio de 1979.

Habiendo tomado conocimiento el suscrito, mediante Memorándum N° 3/79 de J.C.J. S.I.D. Departamento III y anexos citados en parte final del mismo, de la presentación directa ante dicho servicio, en la ciudad de Montevideo, de un representante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 29 de enero de 1979, efectuando diversas consideraciones; se procede a enumerarlas e informar de acuerdo a su orden:

1.- “...que desde hace aproximadamente un año y medio, el Cónsul uruguayo en la ciudad de Buenos Aires señor ARISBEL ROCHA (sic), se ha venido presentando en diferentes comandos militares y policiales de la ciudad capital y la provincia, a fin de obtener informes de personas desaparecidas en Argentina, en especial uruguayos.”

Desde hace aproximadamente tres años esta Oficina Consular ha solicitado información sobre paradero de CIUDADANOS URUGUAYOS.

Dichas gestiones fueron realizadas no sólo por el suscrito, sino también por la señora Cónsul Adjunto Dra. María Julia Valle de Balsa.

La presentación se efectuó en esfera militar, únicamente ante el Jefe del Cuerpo de Ejército I, con jurisdicción en esta Capital y zonas aledañas. Ante autoridades policiales a la Policía Federal Argentina y policías provinciales de la jurisdicción consular. En todos los casos la misma se llevó a cabo a través de notas oficiales, elevándose a conocimiento de Consulado General de la

55 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0347.

56 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0347 a 139_0358.

República, con la mayor precisión y celebridad, en forma minuciosa y exhaustiva todas las gestiones efectuadas, informándose ante quien se efectuaban, la naturaleza de la consulta y transcripción de las respuestas obtenidas.

2.- *“...Las autoridades policiales y militares, se han visto sorprendidas por la actitud de dicho cónsul, ya que consideran irregular el trámite seguido por el mismo en virtud de que dichas consultas deberían ser dirigidas a través de la Cancillería Argentina a solicitud de la Embajada Uruguaya en dicho país.” (...).*

Jamás se expresó objeción por medio alguno en cuanto al procedimiento empleado por este Consulado de parte de las autoridades argentinas, no obstante utilizarse el mismo en un lapso aproximado de tres años, prolongado tiempo que desvirtúa la causa “sorpresa” aludida.

Las múltiples consultas efectuadas han sido correcta y oportunamente respondidas en forma directa a esta Oficina Consular por las autoridades militares y policiales citadas [Cuerpo de Ejército I, Policía Federal y policías provinciales].

El trámite seguido por este Consulado al dirigirse directamente a las autoridades locales argentinas no es irregular. (...)

(...) la Cancillería de nuestro país considera correcto y conforme a las reglas de derecho el procedimiento por el cual este Consulado se comunica con las autoridades argentina.

De los trámites q que se refiere el funcionario policial argentino en nómina anexa, once de ellos se originaron en Montevideo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República. En cuatro de estos casos la Cancillería cursó solicitudes de localización de ciudadanos uruguayos a la Embajada de la República, quien los tramitó al Consulado General, y el mismo instruyó a este Consulado de Distrito a fin de realizar las gestiones ante autoridades argentinas.

En las restantes siete situaciones las instrucciones de Cancillería se impartieron directamente al Consulado General quien instruyera, asimismo, a esta Oficina Consular efectuar los trámites pertinentes.

Es decir, el mecanismo utilizado para solicitar la localización de ciudadanos uruguayos es el que la propia Superioridad instruye y, obviamente, sería falta grave no dar cumplimiento a las órdenes impartidas. (...).

Esta Oficina Consular nunca ha recibido observación por su superior inmediato, el señor Cónsul General de la República, ni de ninguna otra autoridad nacional, ya sea por los trámites iniciados en la Cancillería, o directamente ante este Consulado. Procediéndose en todos los casos a informar exhaustivamente y en detalle de toda la labor cumplida.

Es oportuno al respecto, remitirse al análisis particular de cada situación, de la relación de personas anexa al Memorándum N° 3/79. (Anexo N° 20 a N° 46).

3.- *“...el último trámite realizado, el cual se adjunta, fue a consideración de las autoridades de Policía de Provincia, más irregular que las anteriores ya que solicitó a dichas autoridades informaran sobre el ciudadano uruguayo ANDRÉS CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE, que según él, se encuentra detenido desde el 30 de diciembre de 1977 en dependencia de un organismo de seguridad en la localidad de Quilmes.”*

No se advierte irregularidad en el último trámite a que se hace referencia, y menos aún en qué consiste el grado de mayor irregularidad que se procura señalar. El mismo no difiere de los anteriores.

Se solicita al señor Jefe de Policía de la Provincia informe sobre la situación del ciudadano uruguayo JUVELINO ANDRÉS CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE, confirmando el lugar y motivos de su detención.

A fin de facilitar la gestión policial, se ampliaba información relativa al posible lugar de alojamiento del mismo, que fue fuera suministrada personalmente a esta Oficina Consular por su hermano, Juan Francisco Carneiro da Fontoura Gularte, uruguayo, domiciliado en Gaboto 1012, Montevideo, República Oriental del Uruguay.

Con objeto de ilustrar exhaustivamente sobre el caso que nos ocupa, se adjunta fotocopia del expediente COMPLETO relativo al ciudadano del caso.

Con objeto de ilustrar exhaustivamente sobre el caso que nos ocupa, se adjunta fotocopia

del expediente COMPLETO relativo al ciudadano del caso.

Es obligación de los agentes consulares de la República interesarse por la situación de los ciudadanos uruguayos residentes en su jurisdicción, de acuerdo al capítulo XIII "Atribuciones relativas a los ciudadanos uruguayos", "I Protección y Auxilio", del Reglamento Consular.

Las oficinas consulares pueden desempeñar funciones de protección y asistencia para con sus nacionales de acuerdo a lo establecido por el Art. 5° de la Convención de Viena de 1963, y el Estado receptor debe permitir dichas funciones.

La Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires es una autoridad local, tiene jurisdicción únicamente en dicha Provincia. El Art. 38, inc. a) de la precitada Convención faculta a este Consulado a establecer comunicación directa con esa autoridad policial.

4.- "...Al mismo tiempo se presenta en iguales condiciones al Jefe del Cuerpo de Ejército I, con asiento en la ciudad de Buenos Aires pero esta vez solicitando solamente por la esposa del anteriormente mencionado CAROLINA BARRIENTOS de nacionalidad argentina".

Mediante nota N° 21/979 de fecha 9/1/79 esta Oficina solicitó información al Jefe del Cuerpo de Ejército I exclusivamente sobre la situación del ciudadano uruguayo JUVELINO ANDRÉS CARNERIO DA FONTOURA GULARTE.

La afirmación de que se ha solicitado informes por la esposa del anteriormente mencionado, CAROLINA BARRIENTOS, de nacionalidad argentina, es errónea. A fin de confirmar lo expuesto, es oportuno remitirse a la nota N° 21/979 de referencia, señalándose en la misma parte del texto que importa destacar. (Ver anexo N° 1).

5.- "...Finalmente hace una solicitud de información, sobre el matrimonio, que es presentada en el Ministerio del Interior."

No se ha solicitado informes por el MATRIMONIO CARNEIRO DA FONTOURA-BARRIENTOS. Es oportuno remitirse a la nota N° 22/979 anexa, señalándose, asimismo parte del texto que importa destacar. (Ver anexo N° 3).

No obstante haberse solicitado información únicamente por el ciudadano uruguayo JUVELINO ANDRÉS CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE, el Ministerio del Interior de la República Argentina, en nota respuesta M.J. 222.736/79 CDE. DEPS "PR" N° 162/79 de 19/1/79 cita al causante y a su esposa Carolina BARRIENTOS, cuando no corresponde. (Ver anexo N° 9). (...).

Es oportuno señalar que por nota N° 23/979 de 10/1/79, (ver anexo N° 5), se requirió información sobre el citado ciudadano [JUVELINO ANDRÉS CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE] a la Policía Federal Argentina, División Búsqueda de Personas Desaparecidas, que mediante nota SIC. Dbpd. (S) N° 187 de 20/3/79 señala en su parte pertinente: "Con respecto a la detención presunta del causante en un organismo de seguridad de la localidad de Quilmes, se estima que tal informe deberá ser recabado a la Policía de la Provincia de Buenos Aires."

Las consultas efectuadas a distintos organismos están motivadas por las diferentes jurisdicciones de los mismos y desconocerse a qué autoridad correspondería su localización, por tratarse de una solicitud de paradero (Ver anexos N° 1 a N° 19). (...).

[Se adjunta fotocopia del oficio enviado por el cónsul uruguayo en Buenos Aires Señor Arisbel Arocha, a la Jefatura de policía de Buenos Aires, y una relación de las personas por las cuales él se ha interesado hasta el momento]

ARISBEL AROCHA [Firma]

CÓNSUL

[Se adjunta hacia el final, varias síntesis elaboradas por el consulado del Uruguay en Buenos Aires, relativo a ciudadanos uruguayos, entre ellos se encuentran: Lourdes Hobbass Belusci de Hernández, Beatriz Hernández Hobbass, Fernando Hernández Hobbass, Andrea Hernández Hobbass; José Enrique Michelena Bastarrica, Graciela Susana De Gouveia Gallo de Michelena; Alberto Corchs Laviña, Elena P. Lerena Costa de Corchs; Alberto Cecilio Mechoso Méndez; Mariana Zaffaroni Islas; Raúl Edgardo Borelli Cattáneo, Edmundo Dossetti Techeira e Ileana Sara García Ramos.]

29.06.1979. República Argentina. Información sobre procedimiento seguido por el Consulado del Uruguay en Buenos Aires, en los casos de detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires

y en los casos de solicitud de informe por desaparecidos. Síntesis del expediente elaborado por consulado del Uruguay en Buenos Aires, relativo al ciudadano uruguayo Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura Gularte.⁵⁷(...).

Juvelino Andrés CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE

No consta en nómina de requeridos que obra en esta Oficina Consular.

8/1/79 Concorre a este Consulado familiar del causante informando sobre su presunta detención en un organismo de seguridad de la localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

9/1/79 Por oficios 21/979, 22/979, 23/979 y 26/979 se solicitan informes a Comando del Primer Cuerpo de Ejército Argentino, Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina y Policía de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente.

10/1/79 Por oficio 31/979 se informa al Consulado General, indicándose la tramitación indicada.

23/1/79 Se recibe respuesta del Ministerio del Interior (nota MI 222.736/79 CDE. DEPS "PE" N° 162/79) informando: "...no existen antecedentes en este Ministerio, por lo que se han requerido a las autoridades jurisdiccionales competentes..."

23/1/79 Por oficio 84/979 se informa al Consulado General.

8/3/79 Por oficio 198/979 se aclara al Ministerio del Interior "que la solicitud de informes cursada por esta Oficina Consular refería exclusivamente al causante, ciudadano uruguayo Juvelino Andrés CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE, como se establece en el texto de mi oficio de referencia" (Oficio 22/979).

8/3/79 Por oficio 199/979 se informa al Consulado General.

21/3/79 Se recibe respuesta de Policía de la Provincia de Buenos Aires (nota N° 302) informando que el causante "no se encuentra registrado en los archivos nominativos de la Superintendencia Técnica, careciendo de antecedentes policiales y judiciales. Con respecto a la detención presunta del causante en un organismo de seguridad de la localidad de Quilmes, se estima que tal informe deberá ser recabado a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

21/3/79 Por oficio 244/979, se informa al Consulado General.

16/4/79 Se recibe comunicación del Ministerio del Interior (nota EXPTE 222.736/79 DEPS "PR" N° 754/79) informando: "...se requirió su paradero a Jefatura I- EMGE- Policía Federal Argentina y Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes informan que las diligencias practicadas tendientes a su localización, a la fecha arrojaron resultado negativo".

18/4/79 Por oficio 301/979 se informa al Consulado General.

SITUACIÓN ACTUAL: se desconoce paradero del causante, no habiendo sido localizado por autoridades argentinas competentes a la fecha.

12.08.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores. Gestiones realizadas por la Cancillería referente a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina⁵⁸.

Montevideo, 12 de agosto de 1982

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA GENERAL DON GERMÁN DE LA FUENTE

Presente:

Señor Director:

Tengo el honor de dirigirme al señor Director a efectos de poner en su conocimiento las gestiones realizadas por la Cancillería referentes a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina. (...).

ESTANISLAO VALDÉS OTERO

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

GESTIONES EFECTUADAS POR LA CANCELLERÍA EN RELACIÓN A LAS DENUNCIAS DE

57 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0413 a 139_0414.

58 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0814 a 139_0819.

DESAPARICIÓN DE CIUDADANOS URUGUAYOS RADICADOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

A solicitud de familiares directos de los uruguayos que se mencionarán a continuación, la Cancillería realizó gestiones a través de la Embajada en Buenos Aires ante las autoridades argentinas competentes.

Dichas gestiones tuvieron por objeto recabar información acerca del paradero de las referidas personas.

En todos estos casos las diligencias practicadas arrojaron resultado negativo, no encontrándose ninguno de ellos bajo detención. (...).

CARNEIRO DA FONTOURA, Jubelino (sic) Andrés: Fecha de desaparición 30.12.77; la autoridad argentina que informó: Policía Federal y Policía de la Provincia de Buenos Aires (6.4.79). (...).

GÓMEZ ROSANO, Célida: Fecha de desaparición 3.1.78; nota del reclamante del 22/5/78. Autoridades argentinas que informaron: Policía Federal (14 de agosto de 1978) y Ministerio del Interior (11 de setiembre de 1978). (...).

12.04.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Embajada del Uruguay en Buenos Aires⁵⁹.

CONFIDENCIAL

MUY URGENTE

EMBAJADA DEL URUGUAY

14.1.5/984 (720)

14.III

DE: URUBAIRES- BUENOS AIRES

FECHA: 12 de abril de 1984.

DESTINO: DIPLOMACIA- MONTEVIDEO

Dirección de Asuntos de Política Exterior

- Derechos Humanos

AEROGRAMA

REFSUS CABLES C211D4 Y C224D4;

1. Lleve a cabo entrevista con director general derechos cancillería, embajador Dr. Horacio Ravenna, efectuando planteo conforme instrucciones.

2. Dr. Ravenna expresó la mejor buena voluntad fin esclarecer casos particulares, señalando no obstante la enorme dificultad en que se encuentran nuevas autoridades por desaparición, sustracción o destrucción archivos pertinentes en distintos ámbitos oficiales.

3. Indicó que comisión nacional desaparecidos, mediante recopilación información y denuncias diversos organismos internacionales y asociaciones nacionales, se encuentra abocada reconstrucción expedientes y una vez cumplidas investigaciones caso por caso, dar curso a Justicia Federal.

4. Hizosle entrega nómina de situaciones planteadas con anterioridad (SUTEL C211D4) y lista posterior remitida en SUTEL C224D4 a cuyo respecto solicito que, en la medida de lo posible, y por la razones apuntadas numeral 2, se agregan mayores datos filiatorios, circunstancias desaparición, testimonios, etcétera, efectos facilitar gestiones esclarecimiento.

5. Sin perjuicio de lo anterior, dijo que cifras globales presentadas son coincidentes con números con que se manejan autoridades argentinas respecto ciudadanos uruguayos, así como asevero contar con algunos expedientes atinentes estos casos, por lo que le será posible evacuar información, aunque sea parcial, de situaciones particulares en plazo más o menos breve.

6. Expreso igualmente el mayor interés –tanto oficial como personal- en conocer lo antes posible

⁵⁹ Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo Histórico.

lugar y datos completos de la inhumación restos del menor de ciudadanía Argentina, Floreal Edgardo Avellaneda, cuyo cadáver fuera descubierto el 14 de mayo de 1976 por la subprefectura de Trouville (Carpeta 682/ 76), caso en el que tomara intervención el juzgado letrado de instrucción de 3er. Turno de Montevideo.

7. Mucho agradecerase (sic) remisión urgente, información solicitada en carácter de colaboración numeral 4.

8. En lo que tiene atencencia numeral 6, esta Embajada permítese destacar conveniencia política cumplimentación en tiempo pedido, que anticipara gestión oficial formal repatrió restos por la vía consular correspondiente.

URUBAIRES

NÓMINA DE CASOS SOBRE LOS QUE YA SE SOLICITÓ INFORMACIÓN

(...)

CÉLICA ÉLIDA GÓMEZ LÓPEZ

(...)

HÉCTOR ORLANDO GIORDANO CORTAZZO

(...)

JUVELINO ANDRÉS CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE

(...)

[Se mencionan a más personas detenidas y desaparecidas]

NÓMINA DE PERSONAS QUE HABRÍAN SUPUESTAMENTE DESAPARECIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.

(...)

WINSTON MAZZUCHI

(...)

CAROLINA BARRIENTOS

(...)

[Se mencionan a más personas detenidas y desaparecidas]

Denuncias

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

Organización de Naciones Unidas (ONU). Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas.

República Federativa del Brasil. Porto Alegre. Movimiento de Justicia y Derechos Humanos.

08.08.1978. Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU).

04.07.1979. República Argentina. Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH).

18.06.1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Actor N° 926, Legajo 5625.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 21.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la situación de personas desaparecidas y los hechos que la motivaron. Tomo VII, Fojas 1377, Tomo VIII, Fojas 1708- 1709; Tomo IV, Ficha de Identidad, Fojas 199.

Respuestas del Gobierno uruguayo

23.05.1979. Ministerio de Relaciones Exteriores⁶⁰.

Montevideo, 23 de mayo de 1979.

420 (6) 79

Señor Ministro de Relaciones Exteriores.-

Con referencia al oficio No. 55/79 (Sección Asuntos Administrativos) de ese Ministerio de fecha 5 de febrero ppdo. sobre la desaparición del ciudadano uruguayo Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura Gularte en la República Argentina, cúmpleme comunicarle que se procedió a efectuar las indagaciones correspondientes sin resultado positivo.-

Saludo a Ud. atentamente.-

DAS/AMR

POR EL MINISTRO Y POR SU ORDEN

Cnel. CALIXTO de ARMAS

Director General.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

11.06.2007. Presidencia de la República. Por decreto presidencial N° 1290, el caso de Juvelino Carneiro es excluido de la Ley de Caducidad.

17.12.2007. Son procesados los encausados Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau, acusados de reiterados delitos de Desaparición forzada, entre los cuales se incluye la desaparición forzada de Juvelino Carneiro Da Fontoura

03.12.2008. Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal 19° Turno. Oficio S-0335. Solicitud de Información a la Presidencia de la República en actuaciones caratuladas: “Álvarez Armellino, Gregorio Conrado - Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos. Reiterados delitos de desaparición forzada. Ficha 2-20415/2007”: *Se procure la localización y de ser posible se remita copia de la documentación manejada por los historiadores y técnicos para la confección de las fichas personales de las siguientes víctimas: (...) Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura Gula, (...).*

18.02.2009. Presidencia de la República. El Secretario de la Presidencia, Dr. Miguel A. Toma, remite a la justicia la documentación requerida de acuerdo a lo solicitado por Oficio S-0335.

21.10.2009. Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal 19° Turno. Sentencia definitiva de Primera Instancia en autos caratulados: “Álvarez Armellino, Gregorio Conrado - Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos. Reiterados delitos de homicidio muy especialmente agravados. Ficha 2-20415/2007”. Gregorio Álvarez es condenado como autor de 37 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real, a 25 años de penitenciaría y Juan Carlos Larcebeau como autor responsable de 29 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real, a la pena de 20 años de penitenciaría, dentro de los cuales se incluye el caso de la desaparición de Juvelino Carneiro Da Fontoura.

14.09.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presentó un recurso de casación con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmada 42 denuncias más –sin el respaldo objetivo y formal que presentan los casos referidos en el literal anterior-, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el anexo N° 6.2 fueron detenidas y trasladadas a centros clandestinos de Detención en los cuáles como criterio general se dio muerte a las personas detenidas.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre la desaparición forzada del

60 Ministerio de Relaciones Exteriores, Asuntos especiales.

ciudadano uruguayo *JUVELINO ANDRÉS CARNEIRO DA FONTOURA* (C.I. 1.668.663), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido el día 30 de diciembre de 1977 a la hora 1 de la madrugada, en su domicilio de la calle Avelino Díaz 1744, apartamento 1, de la ciudad de Buenos Aires, junto a su esposa Carolina Barrientos y a un amigo de de ambos, Carlos Cabezudo, quienes también permanecen desaparecidos, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. Estuvo detenido en los centros clandestinos de Detención *QUILMES* y *BANFIELD*, hasta mediados del mes de mayo de 1978. Podría haber estado detenido también en el *CENTRO DE OPERACIONES TÁCTICAS N° 1 (COT 1 MARTINEZ)*.

3. Fue probablemente “trasladado”, con destino final desconocido, junto a otros uruguayos detenidos, el 16 de mayo de 1978.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986. 0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cúpleme elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada. De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar; respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973. En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos. Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creo la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil. Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico

(Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convencio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país. Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

Hallazgos de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

CARRETERO CÁRDENAS, Casimira María del Rosario⁶¹

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: C.I. 1.284.574-1.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 24 años.

Fecha de nacimiento: 11.09.1952.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: En concubinato.

Hijos:

Domicilio:

Estudiante:

Ocupación:

Alias:

Militancia: Frente Estudiantil Revolucionario (FER); Frente Revolucionario de los Trabajadores (FRT) (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 01.10.1976.

Lugar:

Hora: Aproximadamente a las 21 hs.

Reclusión: Probablemente conducida al centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancia: Se presume que se encontraba con Miguel Ángel Moreno Malugani.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detención y desaparición de Miguel Ángel Moreno Malugani. Detenciones y desapariciones de treinta integrantes del PVP producidas entre el 05.04 y el 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados.

Desaparición

Traslado: Presuntamente a Uruguay, sin determinar.

Fecha: Probablemente 05.10.1976.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica⁶².

⁶¹ Legajo COMIPAZ N° 134.

⁶² Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

CARRETERO CÁRDENAS: Casimira María del Rosario 62128

Pront. de Id. Crim. Reg. Fot.

Prontuario No. 1.284.- C. Civ.

Pasaporte. Cpta. Asunto.

Cédula de Ident. del Interior.

Ocupación. Estudiante. I.A.V.A.

Organización.

Domicilio. Juan Paullier No. 2442 bis. Ap. 11 (en 1969) Asamblea 4447 (en 1970)

Datos personales. 16 años de edad (1969), nacida el día 6 de septiembre de 1952; hija de José Luis y de Blanca; casada con Juan Pablo Recagno (1) Extraída de diario "CooJornal" No. 36, pág. 6, dic. 1978.

Fecha de iniciada: 17 de junio de 1969.

OBSERVACIONES

3/VI/969:- Fue detenida en las inmediaciones del IAVA, por promover desórdenes.- Entregada a sus padres por orden del Sr. Juez de Menores. 22/XI/970: estando en vigencia el Decreto de Medidas Prontas de Seguridad, fue detenida por la Seccional 6ª, continuando el procedimiento el Departamento No. 6, por cometer un atentado contra un club político sito en Durazno y Tacuarembó, al que le arrojó bombas molotov (Operación Cobra). Por disposición del Juez de Instrucción de 5to. Turno, fue puesta en libertad. Internada en la Escuela de Nurses, Dr. Carlos Nery.-ap-. Según Parte N° 298 (4to. Piso) fechado el día 19 de diciembre de 1970 fue puesta en libertad por orden superior.10/V/977. Según Memo No.259/977 de fecha 27/5/977 del D-2 de la DNII, figura en la lista de uruguayos desaparecidos a partir del 24/3/976. en la Argentina.- Ver Asunto 2-4-3-113-hc. MICROFILM- AGOSTO 1977.

HOJA No. 2

OBSERVACIONES

30/10/978:- "Compañero", periódico del P.V.P. No. 68 del 1/9/78, pág. 7.- Bajo el título "Dónde están?", figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, desde el 1/10/76.- ASUNTO 1-6-10-21.-apm.- 5/III/79.- Boletín "Desde Uruguay" Nro. 22, de noviembre de 1978, Ídem. anotación que antecede. Ver asunto Nro. 2-4-3-237.-jom.- 3/4/79: N.1/1786/79.-rba.- 26/3/980 (diario brasileño "CooJornal", No. 36, pág. 6, dic. 1978).- Una persona de nombre Rosario Carretero, que se trataría de la titular, figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre dic. 1974 y principios de 1978.- Detenida el 1/10/76.- ASUNTO, bulto 193.- apm.- 08/09/980. Entre las cartas incautadas a los médicos austriacos Weber y Dorflinger, se encuentra una firmada por: Luz Ibarburu y Ademar Recagno, mencionando a la titular junto a Juan Pablo Recagno Ibarburu, como integrantes de una nómina de personas desaparecidas, por las cuales se interiorizaron los mencionados médicos. VER. P. de N. de la DNII. No. 247/980, del 04/09/980.- jcll.- 9/IX/980:- "URUGUAY: ¿un campo de concentración?" Título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y en cuya página 110 figura mencionado como desaparecido en la República Argentina. Ver Bulto 306.cdif.- 22/IX/980:- Ampliando la anotación que antecede, figura en la página 153 de la citada publicación en una nómina de uruguayos secuestrados en la República Argentina. Ver BULTO 306.cdif.- 3/0/980:- Figu.-

HOJA No. 3

OBSERVACIONES

ra en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 1/10/76.- La mencionada nómina, titulada "Uruguayos Desaparecidos" le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda" sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro.- (Memorándum No. 277/980 del Depto. No. 2 de la "DNII" de fecha 16/7/980.- Ver- ASUNTO No. 2-1-18-113.- lac.- 3/11/980:- En

boletín clandestino "COMPAÑERO", pág. 6 del N° 75/979; figura en una nómina, como desaparecida en Argentina el 1/10/76.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ac.- 23.07.1982. "El Día", del 22/7/82, pág. 9. Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecida: 1/10/76. Asunto 24-1—245.-apm.- 2/8/982: Según P.E.I. N° 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D-II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 8-2-4-301.-Ges.- 17/6/983: Ídem anotación que antecede, según Asunto 2-4-3-440.lvf.-

ABRIL 1983- REVISADO R 11

29-3-984:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. "Búsqueda" del 29-2/84.-Asunto 1-4-12-123.-ges.-

PROCESADA 28 NOV. 1988

DICIEMBRE 1988- REVISADO – R-13-

22/VII/995:- Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.- Asunto 1- - -5. RBA.- REV. 1999 N° 047.

Informes Militares

Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa⁶³.

033418-5

Junta de Comandantes en Jefe.

Fs. 1

S.I.D.

Ficha N°

Confec 9.1.82

Apellidos: CARRETERO CÁRDENAS (1)

Nombres: Casimira María del Rosario. (a) "RITA" Y "MARTA" (5)

DOCUMENTOS: C/C

C/I

OTROS DOC. Pasaporte

Lib. Enrol.

Etc.

NACIMIENTO: Fecha

Lugar

DOMICILIO: Asamblea 4447 (2)

Telef.

Mdeo. (3)

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Estudiante del I.A.V.A. (4)

LUGAR

CARGO

IDEOLOGÍA POLÍTICA

CARGO

DATOS COMPLEMENTARIOS: Concubina de Juan Pablo RECAGNO (11)

1,65 altura (7), rubia (8), pelo largo y crespo (9), ojos verdosos (10)

033418

Fs. 2

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

15.12.81

D.10371

Figura, entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país.- Eval: A-1 (AD).-

14.06.82

15968

Ídem Doc. 10.371, aportando a la fecha de desaparecido: 1/10/76. Indica (1). Eval: F-6 (GM).

24.07.82

17100

Según lo publicado por el diario "El Día", del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 1/10/76. (GM) (LA)

03.08.82

Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr.

Director S.I.D. – (SS).

02.8.82

D. 17341

- 6.3.69.- Fue detenida en el I.A.V.A. por provocar desórdenes siendo posteriormente entregada

63 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 205_1906.1984 a 205_1910.1984.

a sus padres.- 22.11.70.- Detenida por personal policial siendo posteriormente entregada al Dpto. 6 de la D.N.I.I. para averiguaciones con respecto al atentado al Club Político sito en Durazno y Tacuarembó, interviniendo el Juez de 5to. Turno, quien dispuso su libertad. Posteriormente fue internada en el régimen de M.P.S. en la Esc. Carlos Nery.- Sería integrante del "Frente Revolucionario de los Trabajadores" (F.R.T.), siendo amiga de un matrimonio argentino que residiendo en Mdeo. mantuvo contactos con integrantes de dicho Frente. Indica lo mismo que el DOC. 17100/82. (SS)-

CARRETERO CÁRDENAS Casimira María del Rosario

033418

Fs. 3

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
6.9.82	18592	Indica (2-4) Eval. A-2 (TJ).
13.4.83	25145/1302 y 1303-6.3.69 y	22.11.70 indican ídem doc. 17341/82. Desde el año 1973 es integrante del F.R.T. FEB/75: Integra Claustro "Z" Mesa "B" con el N° 135 de las Mezclas de Fin de Semana (reunión de dirigentes) del P.V.P.- 1974: Participó en el estudio y la planificación de la Operación Económica denominada "J.B. Justo" (secuestro de Federico HART). Eval. A-2 (GG) Indica (5) al (10).
11.5.83	26120/27	La señora Luz María IBARBURU ELIZALDE de RECAGNO a través de distintas movilizaciones realizadas y notas entregadas a la prensa y autoridades gubernamentales, se sabe que reclama por la causante presuntamente "Desaparecida". Eval A-2 (ME).-
7.10.83	30855/13	Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6..82.- Eval.: A-1 (MB)
4.1.84	D. 33092/001	Indica Ídem. Doc. 10371 y 15968.- Eval: A-1 (PS).

033418

Fs. 4

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
2/02/84	D. 17708/79	Por oficio 601/D-1/79, de fecha 6/12/79, se contestó oficio 492/JCJ/79 en el que se dispone que el S.I.D. tomará a su cargo el estudio de los antecedentes de su presunta desaparición en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Presidente del S.T.M., Director de la O.C.I.P. y Ministro de RR. EE. Eval. A-1 (LA).
08.3.84	0383/80 Pág. 006	Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el N° 75 del periódico "COMPAÑERO" del P.V.P. del mes de septiembre de 1979, estableciéndose el 01/OCT/976 como fecha de su "desaparición". EVAL: B-2 (CC)
15.3.984	8401372 Pág. 001	29/FEB/984 – De acuerdo a lo publicado por el Semanario "BÚSQUEDA" se establece que la

Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura la causante como “desaparecida” desde el 01/OCT/976. EVAL: A-2 (CC)

CARRETERO CÁRDENAS Casimira
033418-5

Fs. 5

Fecha
4.5.84

Documentos
8402347/2

Antecedentes a registrar

“BÚSQUEDA” – En su edición de fecha 4.4.84 dentro del informe especial titulado “Los uruguayos desaparecidos en la Argentina” es mencionada como “desaparecida” junto a su compañero el 1.10.76 (00) Ind. 11.

C.PVP ⁶⁴ HOJAS 1/1 N° 671

NOMBRES Y APELLIDOS: Casimira María del Rosario **CARRETERO CÁRDENAS**

ALIAS

F.N. Y LUGAR C.I. C.C. PASAPORTE

DOMICILIOS

PROF/OCUPAC. LUGAR DE TRABAJO/ESTUDIO

OTROS DATOS:

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES

DETENIDO LIBERADO REQUERIDO OTROS

EST. CIVIL ESPOSO/A CONCUBINO/A

PADRE MADRE

HIJOS/AS HERMANOS/AS

OTROS DATOS:

Fecha

Anotaciones

06.03.969

-Detenida en el IAVA por desórdenes por ser menor es entregada a sus padres.

22.11.970

-Detenida por la Secc. 6ta. , posteriormente es entregada al D-6, por atentado al Club político sito en Durazno y Tacuarembó. Intervino el Juez de Instrucción de 5to. Turno quién dispuso su libertad.

Internada bajo Régimen de Medidas Prontas de Seguridad en la ex Escuela Carlos Nery.-

F. Nro. 6172

Observaciones

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

República Argentina. Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

⁶⁴ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 624_1165.1985.

República Oriental del Uruguay. Iglesia Católica.
República Argentina. Iglesia Católica.
Movimientos Ecuménicos.

Denuncias

República Argentina. Organización de las Naciones Unidas. Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR)

00.10.1976. República Argentina. Tribunales de Capital Federal. Habeas Corpus a través de ACNUR.

00.03.1977. República Argentina. Habeas Corpus. Respuesta negativa.

23.11.1979. Organización de las Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe General. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo N° 6236.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 85.

1985. República Oriental del Uruguay, Cámara de Representantes, Comisión Investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 150. Tomo VII, Fojas 1378.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia”. Ficha P/519/85. *Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos.*

Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciantes a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciantes ratifican la denuncia.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez,

remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...).

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Cnel. (R) Dr. Don Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: *Sírvase Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.*

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y *Atento: A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: (1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la Detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciantes plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Resolución del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia.

Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) ameritarían la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto.

II) El proveyente entiende que los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...)

SE RESUELVE:

1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) Decretase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Petitorio Milka G. De Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elios Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio: *I. Se tenga por*

promovida la excepción de inconstitucionalidad (...) II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos.

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia” Ficha P. 519/85, con el agregado caratulado “Exhorto del Jdo. Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: *Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestimase la pretensión de inconstitucionalidad (...).* Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88 en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848. El Ministerio de Defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Justicia Militar. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo adjuntando Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que, en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo considera: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal”.

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848. Remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia”. Ficha P/100/85.

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde: (...) *que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484.*

Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada.

Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas)

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del expediente N° 258/89.

11.09.2006. Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal 19° Turno. Son procesados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab Fernández, bajo la imputación de un delito de “Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración” con un delito de “Asociación para delinquir”. El mismo día también son procesados Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Avelino Ramas, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande Lima.

José Gavazzo y Ricardo Arab resolvieron apelar el auto de procesamiento. Los restantes imputados decidieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía” de 1985.

28.02.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Sentencia N° 24. Confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Letrado en lo Penal de 19° Turno, Dr. Luis Charles, sobre José Gavazzo y Ricardo Arab, pero revocando la imputación del delito de “asociación para delinquir” por estimar que dicha figura delictiva “no encaja en la hipótesis” que surge del Expediente.

14.05.2007. Presidencia de la República. Decreto N° 1261. El caso de Casimira Carretero es excluido de la Ley de Caducidad.

11.09.2007. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno. Oficio S-0259.

Ref. SOLICITUD DE INFORMES Ficha 98-247/2006

(...) Sr. Secretario de Seguimiento de la Comisión para la Paz
Edificio Libertad
Presente.-

Este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19º Turno en actuaciones caratuladas: PIEZA FORMADA CON TESTIMONIO INTEGRO DE LOS AUTOS FICHA 2-43332/2005.- GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad.- Ficha 98-247/2006”, en cumplimiento de lo dispuesto por auto 0789 de 7 de setiembre de 2007, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público, tiene el agrado de elevar a Ud. el presente, a efectos de que se sirva REMITIR CONSTANCIA DE QUE TIPO DE DILIGENCIAS SE LLEVARON A CABO PARA UBICAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

(...) Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas (...).

Fdo. Dr. Luis Charles

Juez Letrado Penal 19º Turno

10.11.2007.- Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19º Turno. (...) Cúpleme responder a Usted la solicitud de informes librada en autos ficha 98-247/2006 y comunicada por Oficio S-0259 de fecha 12 de setiembre de 2007 en los términos siguientes:

1.- En su oportunidad la COMISIÓN PARA LA PAZ procuró recabar información de Organizaciones de Derechos Humanos, de la Asociación de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” y eventuales testigos que habían compartido, en algunos casos, la detención de los desaparecidos, en tanto en Uruguay como en la República Argentina.

2.- Este trabajo inicial, fue perfeccionado y superado por el Equipo de Historiadores hasta donde pudo con los datos obtenidos.

3.- En tal virtud, remito a Usted fotocopias de la publicación “Investigación Histórica sobre detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la ley 15.848”, respecto de cada uno de los casos consultados.

4.-vQuedo a su disposición, si Usted lo estimara pertinente, para remitirles fotocopia íntegra de cada uno de los legajos existentes en esta Secretaría, si bien todos los datos que obran en ellos están recogidos en la investigación histórica cuyas fotocopias se adjuntan. (...).

26.03.2009. Sentencia N° 036 correspondiente a la causa tramitada ante la Sede Penal de 19º Turno, autos IUE 98 – 247/2006 “GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad”, por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye Casimira Carretero Cárdenas, con una pena de 25 años de penitenciaría.

19.05.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presentó un recurso de casación referido a la sentencia dictada sobre la causa “Gavazzo, José y otro”, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

29.06.2010. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno. Expediente N° 2-43332/2005. Confirma la condena por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados” que anteriormente había sido dictada en Primera Instancia por el Juez Luis Charles, a José Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y a los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima.

Ramas, Silveira y Vázquez fueron condenados a 25 años de penitenciaría, mientras que Maurente, Medina y Sande Lima fueron condenados a 20 años de penitenciaría.

03.08.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la causa tramitada en el expediente N° 2-43332/2005, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que

consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.4

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en anexo N° 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidas en centros clandestinos de Detención.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada de la ciudadana uruguaya CASIMIRA MARÍA DEL ROSARIO CARRETERO CÁRDENAS (C.I. 1.284.574-1), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenida el día 1° de octubre de 1976, presumiblemente en la vía pública entre las 20:30 y 21:00 horas, en la ciudad de Buenos Aires, en un operativo global realizado contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

No existen indicios sobre su destino posterior.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

0503023 0281 (S).

Vuelos de personas detenidas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo.

De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.

Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.) y coordinadas por ese servicio.

El motivo de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que termino haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.I.D., desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones.

La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.

08.11.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cumpíame elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información

relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creo la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convenio TAMU-P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

22.03.2010. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17.894 del 14.09.2005. *La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz creada por Resolución de la Presidencia de la República de fecha 10 de abril de 2003 certifica que de acuerdo a los documentos debidamente legalizados extendidos por autoridades de la República Argentina respecto a al Señora CASIMIRA MARÍA DEL ROSARIO CARRETERO CÁRDENAS, titular del documento 1.284.574-1, del departamento de Montevideo se encuentra en situación homóloga de la de desaparecido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de la ley 17.894 de 14 de setiembre de 2005. (...).*

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura: